GÜMRÜK KOÇU

GM DENEME SINAVI 1

100 Soru · 2024–2025 Sınavları Esas

Gümrük Müşavirliği Sınavına Hazırlık

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Sınav Bilgileri

Alan	Değer
Sınav	Gümrük Müşavirliği Deneme Sınavı 1
Soru sayısı	100
Model	2024 ve 2025 GM sınavlarında ölçülen bilgi alanları esas alınmıştır; 2021–2023 sınavlarında sık sorulan konular da kapsamdadır.

Her sorunun yalnız bir doğru cevabı vardır. Sorular çıkmış soruların kopyası değildir; kurumun soru dili ve ölçtüğü bilgi alanları esas alınarak özgün olarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM A — SORU KİTAPÇIĞI

1- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listeler ile bu listelerde yer alan mallara ilişkin aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Gaz yağı – (I) sayılı listenin (B) cetveli

B) Kolalı gazoz – (III) sayılı listenin (A) cetveli

C) Saç spreyi – (IV) sayılı liste

D) Fuel oil – (I) sayılı listenin (B) cetveli

E) Motosiklet – (II) sayılı liste

2- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun ithalata ilişkin istisna hükümleri karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangisi kapsamındaki mallar ÖTV'den müstesna olduğu hâlde KDV ithalat istisnası kapsamında sayılmamıştır?

A) Transit rejimi

B) Dahilde işleme rejimi

C) Gümrük antrepo rejimi

D) Geçici depolama hükümleri

E) Serbest bölge hükümleri

3- Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 2007/13033 sayılı Kararın oranlara ve (I) sayılı listenin "Gıda Maddeleri" bölümünün kapsamına ilişkin hükümleri ile ilgili olarak;

I. Karar eki listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için KDV oranı %20'dir.

II. Belirli istisnalar dışında finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu orana bakılmaksızın %20 oranı uygulanır.

III. (I) sayılı listenin "Gıda Maddeleri" bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların tesliminde %1 oranı uygulanır.

IV. (I) sayılı listenin "Gıda Maddeleri" bölümünde 21 no.lu fasılda yer alan malların tamamı bulunurken 24 no.lu fasıla ait mal bulunmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve IV

D) I, III ve IV

E) I ve IV

4- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre ithalde alınan katma değer vergisinin tarh yeri ve ödeme zamanına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlgili gümrük idaresince tarh olunur; beyannamenin verildiği ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir.

B) Mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur; gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir.

C) Mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur; beyannamenin verildiği ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir.

D) İlgili gümrük idaresince tarh olunur; gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir.

E) Mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesince tarh olunur; tarh tarihini izleyen yedi gün içinde ödenir.

5- 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı'nın gümrük hükümlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye'nin hükümlerini kabul ettiği konular, yalnızca Topluluk Gümrük Kodu'nu ihdas eden Konsey Yönetmeliğini temel alır; Komisyonun uygulama yönetmeliği bu kapsama alınmamıştır.

B) Türkiye'nin hükümlerini kabul ettiği konular arasında gümrük borcu ve itiraz hakkı yer alır.

C) Türkiye'nin hükümlerini kabul ettiği konular arasında ekonomik etkisi olan gümrük işlemleri ve erteleme rejimleri yer alır.

D) Menşe ve gümrük değeri gibi alanlarda mevzuat uyumu ve ilgili hükümlerin uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Gümrük İşbirliği Komitesine verilmiştir.

E) Ortaklık Konseyi'nin 6 Mart 1995 tarihli toplantısında kabul edilen Kararla Türkiye-AB Gümrük Birliği 1.1.1996 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

6- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'a göre INF 2 ve INF 3 bilgi formlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) INF 2 Bilgi Formu, hariçte işleme iznini veren gümrük idaresince biri asıl olmak üzere üç nüsha olarak düzenlenir.

B) Gerekli ayrıntılar gümrük idaresince resen tespit edilebiliyorsa INF 3, ihracatçının talebi üzerine ihracat işlemleri tamamlandıktan sonra da düzenlenebilir.

C) INF 3 Bilgi Formu, eşyanın geri getirileceği gümrük idaresince yeniden ithalat sırasında düzenlenir.

D) Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi, istisnai durumlarda dahi geriye dönük INF 2 Bilgi Formu düzenleyemez.

E) INF 2 Bilgi Formunun sağladığı haklardan, belgenin düzenlenmesi için hariçte işleme iznini veren gümrük idaresine başvurarak rejimi başlatan ihracatçı yararlanır.

7- (K) firması, Almanya'daki ilişkisiz (X) firmasından 20 adet ambalaj makinesini tanesi EXW 4.000 Avro bedelle satın almıştır. Eşyanın ithaline ilişkin olarak (K) firmasınca aşağıdaki ödemeler yapılmıştır (Avro):

- (X)'in fabrikasından Hamburg ihraç limanına kara nakliyesi: 1.200
- Hamburg limanında gemiye yükleme ve elleçleme: 300
- Hamburg limanında yükleme sırasında yaşanan gecikme nedeniyle ödenen demuraj: 400
- Hamburg-İzmir deniz navlunu: 3.000
- Nakliye sigortası: 500
- İzmir limanına varıştan sonra yaşanan gecikme nedeniyle ödenen demuraj: 750
- İzmir limanında gemiden tahliye ücreti: 250
- İzmir limanından (K)'nin Manisa'daki fabrikasına kara nakliyesi: 900

Gümrük Kanunu'nun gümrük kıymetine ilave edilecek ve dahil edilmeyecek giderlere ilişkin hükümleri ile demuraj giderlerine ilişkin düzenlemeye göre, ticari işleme ilişkin gümrük kıymeti kaç Avro'dur?

A) 84.200

B) 85.000

C) 85.400

D) 86.150

E) 86.300

8- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük kıymetine ilişkin tanımlarına göre;

"Royalti ve lisans ücreti: İthal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili hakların kullanımı nedeniyle patent, dizayn, ……, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve …… gibi adlar adı altında yapılan ödemeleri ifade eder."

Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) know-how / çoğaltma hakları
B) pazarlama / imalat prosesleri
C) garanti / imalat prosesleri
D) know-how / satın alma komisyonları
E) know-how / imalat prosesleri

9- (K) firması, ilişkisiz (X) firmasından CIF 40.000 ABD Doları fatura bedeliyle bir tekstil makinesi ithal etmektedir. Satış sözleşmesi ve ödeme kayıtlarından aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir (ABD Doları):

- (X)'in, makinenin hammaddesini aldığı (L) firmasına olan borcunu karşılamak üzere, satış koşulu gereği (K) tarafından (L)'ye yapılan ödeme: 3.000
- Mal bedelinin peşin ödenmemesi nedeniyle (X)'e ödenen ve yazılı bir finansman anlaşmasına dayanmayan vade farkı: 1.200
- (X)'in talebi üzerine (K)'nin Türkiye'de kendi hesabına yürüttüğü reklam kampanyasının gideri: 2.000
- Makinenin ithalattan sonra (K)'nin tesisinde montajı için (X)'e ödenen ve faturada fiyattan ayrı gösterilen bedel: 5.000

Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin satış bedeli yöntemine ilişkin hükümlerine göre, eşyanın gümrük kıymeti kaç ABD Doları'dır?

A) 41.200
B) 43.000
C) 44.200
D) 46.200
E) 49.200

10- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No:2)'ye göre, royalti veya lisans ücretinin kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olması koşuluna ilişkin;

I. Royalti veya lisans ücretinin miktarı ithal edilen eşyanın fiyatına bakılmaksızın belirleniyorsa, bu ödemenin kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu kabul edilemez.

II. İthal eşyasının, küçük işlemler haricindeki imalat nedeniyle bir başka eşyanın bünyesindeki parçalardan biri olması, royalti ücretinin bu eşya ile ilgisinin kurulmasına engel teşkil etmez.

III. İthal edildikten sonra sulandırma, ambalajlama veya montaj gibi küçük işlem gören eşyada royalti, işlem sonrası elde edilen ürüne bağlı olarak hesaplanıyorsa aksine bir delil olmadıkça ithal edilen eşya ile ilgilidir.

IV. Royalti ücretinin ithal edilen eşyanın yanında diğer hak veya hizmetleri de kapsaması durumunda, toplam ücretin tamamı ithal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) Yalnız II
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) II ve III

11- (K) firması, ilişkisiz (X) firmasından CIF 60.000 ABD Doları bedelle markalı elektrikli el aletleri ithal etmektedir. Fiyata dahil edilmemiş olan aşağıdaki ödemeler (K) firmasınca yapılmaktadır (ABD Doları):

- Eşyanın üzerinde yer alan ve eşyanın altında pazarlandığı marka için, satış sözleşmesi gereği hak sahibine ödenen lisans ücreti: 4.000
- Eşyanın imalatında kullanılan patent için, satış sözleşmesi uyarınca ve (X)'in talebi üzerine, patent sahibi olan Türkiye'de yerleşik (L) firmasına ödenen royalti: 3.000
- İthal eşyasının Türkiye'de çoğaltılması hakkı için yapılan ödeme: 5.000
- Satış koşulu olmayan, eşyanın Türkiye'deki dağıtım hakkı için yapılan ödeme: 2.000
- (K)'nin kendi tercihiyle, satıcı veya satıcıyla ilişkili bir kişi talep etmeksizin üçüncü bir kişiye ödediği yazılım lisans ücreti: 1.500

Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No:2)'nin royalti ve lisans ücretlerine ilişkin hükümlerine göre, eşyanın gümrük kıymeti kaç ABD Doları'dır?

A) 64.000
B) 67.000
C) 68.500
D) 69.000
E) 72.000

12- Gümrük Yönetmeliği'nin fiilen ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilecek unsurlara ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eşyanın teslim yerine kadar alınan posta ve kargo ücretlerinin yanı sıra ithal ülkesinde alınan ilave posta ve kargo ücretleri de gümrük kıymetine dahildir.
B) Gümrük işlemleri sırasında eşya ile tek eşya muamelesi gören kapların tekrarlanan ithalatlarda kullanılacak olması hâlinde, beyan sahibinin talebi üzerine ve gerekli belgelerin sunulması kaydıyla bu kapların maliyeti genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde paylaştırılır.
C) Nakliyat abonman sözleşmesi kapsamındaki taşımalarda, gerekli koşulları taşıdığı gümrük idaresince yapılacak inceleme sonucunda anlaşılan ve eşya Türkiye'ye geldikten sonra düzenlenmiş sigorta poliçeleri kabul edilir.
D) 71.08 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın sigorta poliçesi veya navlun faturasının ibraz edilememesi hâlinde, vergi kaybı olmaması kaydıyla işlemler faturada belirtilen teslim şekli esas alınarak tekemmül ettirilir.
E) Eşyanın giriş yerinden sonraki bir noktaya aynı taşıma şekliyle taşındığı durumlarda, uyulması zorunlu genel fiyat tarifelerine göre giriş yerine kadarki nakliye giderini gösteren bir belge sunulursa bu durum dikkate alınır.

13- (X) firması, yurt dışından getirerek Mersin Serbest Bölgesinde serbest dolaşımda olmayan eşya olarak depoladığı elektrik panolarını Türkiye'deki (K) firmasına satmıştır. Eşya serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulacak olup kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenecektir. Satışa ilişkin bilgiler şöyledir (ABD Doları):

- Birinci parti: Faturada toplam 45.000 olarak gösterilen fiyatın içindeki, eşyanın serbest bölgede kaldığı süreye ait 1.800 tutarındaki depolama ve muhafaza masrafı fiyattan ayrı olarak gösterilmiştir.
- İkinci parti: Faturada, depolama ve muhafaza masraflarını da kapsayan 20.000 tutarında tek bir toplam fiyat yer almakta olup bu masraflar fiyattan ayrı olarak gösterilmemiştir.
- Birinci partinin serbest bölgede (X) tarafından ambalajlanması için (K)'nin ayrıca ödediği, işçilik ve malzeme dahil ambalaj bedeli: 600
- (X)'in satış temsilcisine (K) tarafından ödenen satış komisyonu: 900
- (K)'nin eşyayı Türkiye'de tanıtmak için kendi hesabına yaptığı reklam gideri: 1.500

Gümrük Kanunu'nun serbest bölgelere ve gümrük kıymetine ilişkin hükümlerine göre, eşyanın gümrük kıymeti toplam kaç ABD Doları'dır?

A) 63.800
B) 64.100
C) 64.700
D) 66.200
E) 66.500

14- (K) firması, Vietnam'da (L) firması tarafından üretilen elektrikli süpürgeleri ithal etmektedir. Eşyanın gümrük kıymeti satış bedeli ve aynı eşyanın satış bedeli yöntemlerine göre belirlenememiş, benzer eşyanın satış bedeli yöntemine geçilmiştir. Türkiye'ye ihraç amacıyla satılarak aynı veya yakın tarihte ihraç edilen, aynı ticari düzeyde ve yaklaşık aynı miktarda satılmış, kıymeti daha önce satış bedeli yöntemine göre belirlenmiş ve nakliye bakımından düzeltme gerektirmeyen benzer eşyaya ait birim bedeller şunlardır (Avro):

- (L) firmasınca Tayland'da üretilen benzer eşya: 70
- (L) firmasınca Vietnam'da üretilen benzer eşya (birinci model): 95
- (L) firmasınca Vietnam'da üretilen benzer eşya (ikinci model): 90
- (M) firmasınca Vietnam'da üretilen benzer eşya: 80
- (X) firmasınca Vietnam'da üretilen benzer eşya: 85

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesinde esas alınacak birim bedel kaç Avro'dur?

A) 70
B) 80
C) 85
D) 90
E) 95

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre istisnai kıymetle beyana ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İstisnai kıymetle beyan, gümrük kıymeti aynı eşyanın satış bedeli yöntemine göre belirlenen eşya için uygulanır.
B) Fiyatın sonradan gözden geçirilmesini öngören hükümler içeren eşyada, satış sözleşmesinin örneği ve onaylı çevirisinin gümrük idaresine sunulması aranmaz.
C) Tamamlayıcı beyana isabet eden ithalat vergileri bakımından zamanaşımı, tamamlayıcı beyanın verildiği tarihten itibaren başlar.
D) Tamamlayıcı beyana göre gözden geçirilen kıymetin daha düşük olması hâlinde, farka isabet eden vergiler başka bir belge aranmaksızın geri verilir.
E) Genel ve özel koşulların aranmaması, istisnai kıymetle beyanda bulunan kişiye basitleştirilmiş usulle sağlanan diğer hakları da kullanma hakkı verir.

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, aşağıdaki ithalatların hangisinde gümrük kıymeti yalnızca taşıyıcı ortamın maliyeti veya kıymeti esas alınarak belirlenir?

A) Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen, faturasında film bedeli ayrıca gösterilen, sinema filmi kayıtlı DVD

B) Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen, faturasında kayıt bedeli ayrıca gösterilen, ses kaydı içeren CD

C) Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen, faturasında yazılım bedeli ayrıca gösterilen, yazılım yüklü entegre devre

D) Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen ve faturasında program bedeli ayrıca gösterilen, muhasebe programı yüklü CD

E) Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen, program bedeli taşıyıcı ortamın bedelinden ayırt edilemeyen, program yüklü CD

17- (L) firması tarafından serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithal edilen eşyaya ilişkin bilgiler aşağıdadır:

- Gümrük kıymeti: 400.000 TL
- Gümrük vergisi: 20.000 TL
- Beyannamenin tescilinden önce ödenen ve katma değer vergisi hesaplanmamış tahliye ücreti: 6.000 TL
- Beyannamenin tescilinden önce ödenen ve katma değer vergisi hesaplanmamış memur yolluğu: 4.000 TL
- Beyannamenin tescilinden önceki döneme ait olup antrepo işleticisince katma değer vergisi hesaplanarak faturalandırılan ardiye ücreti: 5.000 TL (KDV hariç)
- Beyannamenin tescilinden sonraki döneme ait ardiye ücreti: 3.000 TL
- Tescilden sonra eşyanın ithalatçının deposuna taşınması için ödenen yurt içi nakliye ücreti: 7.000 TL

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre ithalatta katma değer vergisi matrahı kaç TL'dir?

A) 410.000

B) 430.000

C) 435.000

D) 438.000

E) 445.000

18- (K) firması, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bir akaryakıt ürününden 2.000 litre ithal etmektedir.

- Gümrük kıymeti: 60.000 TL
- Gümrük vergisi oranı: %5
- (I) sayılı listede eşya için belirlenen ÖTV tutarı: litre başına 10 TL
- KDV oranı: %20

Serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamında gümrük idaresince tahsil edilecek vergiler toplamı ile ÖTV'ye karşılık alınacak teminat tutarı sırasıyla kaç TL'dir?

A) 19.600 – 20.000

B) 15.600 – 20.000

C) 19.000 – 20.000

D) 35.600 – 0

E) 39.600 – 0

19- İthalat Rejimi Kararı eki listede gümrük vergisi oranı "%12 MIN 1,5 ABD Doları/kg MAX 4 ABD Doları/kg" şeklinde belirlenmiş eşya, aynı serbest dolaşıma giriş beyannamesinin üç kaleminde aşağıdaki şekilde beyan edilmiştir:

- Birinci kalem: 1.000 kg, gümrük kıymeti 2.000 ABD Doları
- İkinci kalem: 500 kg, gümrük kıymeti 30.000 ABD Doları
- Üçüncü kalem: 2.000 kg, gümrük kıymeti 30.000 ABD Doları

Buna göre beyanname kapsamında hesaplanacak gümrük vergisi toplamı kaç ABD Doları'dır?

A) 5.840
B) 6.500
C) 7.100
D) 7.440
E) 8.700

20- (M) firması, 18 ayar altından mamul bilezik ithal etmektedir.

- Brüt ağırlık: 210 gram; net ağırlık: 200 gram
- Eşyanın kıymeti: 1.000.000 TL
- Has altının gram fiyatı: 5.000 TL
- KDV oranı: %20

(24 ayar altın 1000 milyem kabul edilecek; KDV dışındaki vergiler ihmal edilecektir.)

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun özel matrah şekillerine ilişkin hükmüne göre ithalde ödenecek KDV kaç TL'dir?

A) 42.500
B) 50.000
C) 150.000
D) 200.000
E) 250.000

21- (X) firması, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malttan üretilmiş biradan 50 cl'lik 1.000 kutu ithal etmektedir.

- Biranın alkol derecesi: 5
- ÖTV matrahı: 20.000 TL
- Listede belirlenen nispi vergi oranı: %50
- Listede belirlenen asgari maktu vergi tutarı: 6 TL

Buna göre ithalatta hesaplanacak ÖTV kaç TL'dir?

A) 3.000
B) 10.000
C) 15.000
D) 25.000
E) 30.000

22- Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1) hükümlerine göre nihai kullanım izninde değişiklik ve iznin iptaline ilişkin;

I. İznin verilmesinde göz önünde bulundurulan şartlardan birinde veya birkaçında değişiklik olduğunda izin belgesinde değişiklik, izni veren gümrük idaresince Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılabilir.

II. Denetimlerde, izin verilirken dikkate alınan unsurlarda iznin kullanılmasına artık imkân vermeyen bir değişiklik tespit edilirse, izin hak sahibine eksikliği gidermesi için otuz gün süre verilir; bu süre sonunda eksiklik giderilmemişse izin iptal edilir.

III. Denetleyici gümrük idaresi ile izni veren gümrük idaresinin farklı olması halinde, iptali gerektiren duruma ilişkin bilgi ve belgeler tespiti takip eden beş iş günü içinde izni veren gümrük idaresine gönderilir.

IV. Eşyanın ara işleme tabi tutulmak üzere başka bir firmaya gönderilmesinden önce izin hak sahibince gümrük idaresine bildirimde bulunulur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II, III ve IV
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) Yalnız IV

23- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16) kapsamında deniz yoluyla sıvı halde getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma girişine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Serbest dolaşıma giriş beyannamesi, eşyanın boşaltılmasına başlanmadan önce tescil edilir.
B) Bu Tebliğ ile belirlenen usulde beyanda bulunulmak istenmesi halinde gümrük beyannamesi ekranından "BS-19" basitleştirilmiş usul kodu seçilir.
C) Fatura veya diğer belgeler en geç beyannamenin tescil edildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe kadar gümrük idaresine ibraz edilir.
D) Gümrük işlemlerini yapmaya Aliağa, Tekirdağ ve İskenderun Gümrük Müdürlükleri yetkilidir.
E) Eşya için özet beyan verilmez ve eşya gümrüğe sunulmaksızın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulur.

24- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük beyannamesine eklenecek belgelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tercihli tarife uygulanabilmesi için gerekli belgeler ile vergilendirmeyi doğrudan etkileyen veya yükümlüye vergi avantajı sağlayan belgelerin beyannameye eklenmesi zorunludur.
B) Bakanlıkça belirlenecek haller ve eksik beyan hükümleri saklı kalmak üzere, zorunlu belgeler dışında gümrük beyannamesine herhangi bir belge eklenmez.
C) Beyanname ekinde ibrazı istenmeyen belgeler, gerekli görüldüğünde ibraz edilmek üzere transit rejiminde asıl sorumlu tarafından belge saklama süresi boyunca muhafaza edilir.
D) İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin beyannamelerde muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlenirse, ekli belgeler beyanname ile birlikte kâğıt ortamında gümrük idaresine ibraz edilir.
E) Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannamelerine, eklenmesi zorunlu belgeler eklenmez.

25- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın gümrük idaresince teslimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Beyannamenin tescilinin gümrük yükümlülüğü doğurması halinde vergiler ödenmedikçe veya teminata bağlanmadıkça eşyanın teslim edilemeyeceğine ilişkin hüküm, kısmi muafiyete tabi geçici ithalat rejimine de uygulanır.

B) Hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin incelenmesi, beyannamenin verilmesinden itibaren altı saat içinde tamamlanamazsa, muayenesi zorunlu görülüp bildirilen haller dışında eşya teslim edilir.

C) Tahlil sonucu beklenmeden teslim talebinde, beyan edilen pozisyonun vergi oranı ile beyan edilen fasıldaki en düşük vergi oranı arasındaki fark teminata bağlanır.

D) Bir beyannamenin birden fazla kalemi kapsaması halinde dahi beyanname kapsamı eşyanın tümü tek bir eşya gibi değerlendirilerek aynı anda teslim edilir.

E) Tahlil sonucu beklenmeden teslim hükmünün ticaret politikası önlemine tabi eşyaya uygulanmamasına yalnızca Bakanlık karar verebilir.

26- (K) firması, Türk menşeli olup Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan; sanayi ürünü niteliğindeki eşyayı, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünlerinin ticaretine ilişkin Anlaşma kapsamındaki çelik ürününü ve 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında tavize konu tarım ürününü Almanya'ya ihraç edecektir.

2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar ile Ticaret Bakanlığının Revize PEM menşe kurallarına ilişkin 27.03.2026 tarihli yazısına göre, bu eşyanın tercihli rejimden yararlanması için sırasıyla hangi belgeler düzenlenir?

A) A.TR – EUR.1 – EUR.1

B) A.TR – A.TR – EUR.1

C) A.TR – EUR.1 – A.TR

D) EUR.1 – A.TR – A.TR

E) EUR.1 – EUR.1 – A.TR

27- Tercihli ticarette kullanılan dolaşım ve menşe ispat belgelerinin gümrük idaresince vize edilmesine ilişkin 2006/10895 ve 2014/7064 sayılı Kararlar ile Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 7) hükümlerine göre;

I. A.TR Dolaşım Belgesi, gümrük idaresince ya da bu idarece yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belge olarak tanımlanmıştır.

II. Onaylanmış ihracatçılarca düzenlenen fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı, gümrük idaresince vize edilmesini müteakip geçerlilik kazanır.

III. Gümrük idareleri, ihraç evrakından üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgesini vize edemez.

IV. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ikili kümülasyondan yararlanmak amacıyla Türk menşeli ürünler için düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi, gümrük idaresi vizesine tabi olmayan bir belgedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

E) I, II ve III

28- Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkındaki yönetmeliklere göre aşağıdaki "anlaşma – menşe ispat belgesi – belgenin geçerlilik süresi" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye-Özbekistan TTA – EUR.1 Dolaşım Belgesi – 12 ay

B) Türkiye-Pakistan Mal Ticareti Anlaşması – TUR-PAK Menşe İspat Belgesi – 12 ay

C) Türkiye-Malezya STA – Menşe İspat Belgesi – 12 ay

D) Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması – EUR.1 Dolaşım Belgesi – 12 ay

E) Türkiye-İran TTA – Menşe İspat Belgesi – 10 ay

29- İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre;

I. Kuveyt ve Umman, anlaşmaya taraf ülkeler arasındadır.

II. TPS-OIC Menşe İspat Belgesi, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren altı ay geçerlidir.

III. TPS-OIC Menşe İspat Belgesi, ürünün sevkiyat tarihinden itibaren on iki ayı geçmemek kaydıyla sonradan düzenlenebilir.

IV. Irak ve Mısır, anlaşmaya taraf ülkeler arasındadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, II ve III

E) Yalnız II

30- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, eşyanın tercihli olmayan menşeinin belirlenmesine ilişkin hükümlerin uygulanma amaçları arasında yer alır?

A) Serbest ticaret anlaşmaları kapsamındaki eşyaya tercihli tarife uygulanması

B) Tek taraflı tercihli tarife uygulamasından yararlanacak eşyanın menşeinin belirlenmesi

C) A.TR Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesi ve gümrük idaresince vize edilmesi

D) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Form A Menşe Belgesi düzenlenmesi

E) Menşe şahadetnamelerinin hazırlanması ve verilmesi

31- Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde menşe beyanı, ihracatçı ülkede düzenlenmesinden itibaren …… geçerlidir. Menşe beyanı ihracattan sonra da düzenlenebilir; ancak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin ardından ……, Singapur gümrük bölgesine girmesinin ardından …… geçmemiş olmalıdır.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 12 ay – 1 yıl – 2 yıl

B) 12 ay – 2 yıl – 1 yıl

C) 10 ay – 2 yıl – 1 yıl

D) 4 ay – 2 yıl – 1 yıl

E) 12 ay – 2 yıl – 2 yıl

32- (K) firmasının Almanya'dan ithal ettiği sanayi ürünü için serbest dolaşıma giriş beyannamesi ekinde ibraz ettiği A.TR Dolaşım Belgesinin mühürlenmediği ve imzalanmadığı tespit edilmiş ve belge teknik nedenlerle reddedilmiştir.

2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'a göre bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A) Tercihli rejim uygulanmaz, vergiler kanuni oranlar üzerinden tahsil edilir; tarife unsurlarındaki aykırılık için öngörülen vergi farkının üç katı para cezası uygulanmaz.

B) Tercihli rejim uygulanmaz, vergiler kanuni oranlar üzerinden tahsil edilir; ayrıca tarife unsurlarındaki aykırılık nedeniyle vergi farkının üç katı para cezası da uygulanır.

C) Belge sonradan kontrol için Bakanlığa gönderilir ve AB sütunu ile Diğer Ülkeler sütunu arasındaki vergi farkı kadar teminat alınarak tercihli rejim uygulanır.

D) Teknik nedenle reddedilen belge yerine sonradan A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenemeyeceğinden eşyanın tercihli rejimden yararlanma imkânı tamamen ortadan kalkar.

E) Mühür ve imza eksikliği bariz maddi hata niteliğinde sayıldığından belge kabul edilir ve eşyaya Gümrük Birliği kapsamında tercihli rejim uygulanır.

33- Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşmasının tarafı olan Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nin (EFTA) kuruluşuna ilişkin olarak, aşağıdaki ülkelerden hangisi 3 Mayıs 1960 tarihinde Birliği kuran üyeler arasında yer almaz?

A) Norveç

B) İzlanda

C) İsviçre

D) Portekiz

E) Avusturya

34- (K) Ltd. Şti., Türkiye'de yerleşik bir kuyum imalatçısıdır ve kıymetli madenler aracı kuruluşu değildir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara göre (K)'nin gerçekleştirebileceği işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında binde 999 saflıktaki altın külçenin ithali

B) Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında binde 990 saflıktaki altın hurdanın ithali

C) Dahilde işleme rejimi kapsamında binde 990 saflıktaki altın granülün ithali

D) Yurt dışından getirilen altın külçenin kendi nam ve hesabına gümrük antreposuna konulması

E) Yurt dışından serbest bölgeye getirdiği altın külçenin serbest bölgeden ithal edilmesi

35- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğe göre yolcu beraberi nakit çıkışları ve bunlara ilişkin bildirimler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yolcu beraberi döviz çıkışında beyanda bulunulmadığı tespit edilirse değerler muhafaza altına alınır ve durum şüpheli kabul edilerek Merkez Bankasına bildirilir.

B) Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD doları veya eşitini aşan efektif çıkışlarına ilişkin bilgileri üç ayda bir Merkez Bankasına bildirir.

C) Yolcu beraberi Türk parası çıkışlarında beyan, tutarına bakılmaksızın sözlü beyan formu ile yapılır.

D) Yolcu beraberi 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında, Ticaret Bakanlığınca yayımlanan nakit beyan formu ile gümrük idaresine beyanda bulunulur.

E) Bankalar, ithalat ve ihracat bedelleri dâhil yurt dışına yapılan 50.000 ABD doları ve eşitini aşan döviz transferlerine ilişkin bilgileri Merkez Bankasına bildirir.

36- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda “efektif dâhil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev'i hesap, belge ve vasıtalar” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Döviz (kambiyo)
B) Efektif
C) Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgeler
D) Döviz geliri
E) Kredi bakiyesi

37- Ürün güvenliği ve denetimi tebliğlerine göre ithalat denetimi Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülmeyen eşya grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telsiz ekipmanları
B) Kişisel koruyucu donanımlar
C) Pil ve akümülatörler
D) Tıbbi cihazlar
E) Atıklar

38- Gümrük Yönetmeliğinin fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi “sahte eşya” kapsamında değildir?

A) Yetkisiz olarak, hak sahibinin aynı tip eşya için tescilli markasıyla aynı markayı taşıyan eşya
B) Telif hakkına konu eşyanın, hak sahibinin rızası dışında kopyalanmasıyla elde edilen eşya
C) Sahte eşyayla birlikte gümrüğe sunulan kullanım kılavuzu ve garanti belgesi
D) Sahte eşyadan ayrı olarak, aynı koşullarda gümrüğe sunulan logo ve etiketler
E) Sahte eşyadan ayrı olarak aynı koşullarda gümrüğe sunulan ve sahte eşyanın markalarını taşıyan ambalaj malzemeleri

39- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre böcekler ve böceklerden elde edilen ürünler ile sınıflandırıldıkları tarife pozisyonları arasındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Kovanlarında bulunan canlı arılar – 01.06
B) İnsan tüketimine uygun, tütsülenmiş cansız böcekler – 04.10
C) Böcekten yapılmış sosisler – 16.01
D) Nakliye sırasında ölen ve insan tüketimine uygun olmayan böcekler – 05.11
E) İnsan tüketimine uygun olmayan böcek unları – 23.01

40- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre kauçuk ve kauçuktan eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin;

I. "Kauçuk" tabiri; tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızları da kapsar.
II. Silikonlar, ilk şekillerde sentetik kauçuk olarak 40.02 pozisyonunda sınıflandırılır.
III. Kauçuktan banyo başlıkları 40 ıncı Fasıla dahil olmayıp 65 inci Fasılda yer alır.
IV. Kauçuktan yeni uçak dış lastikleri, hava taşıtlarının aksamı sayıldığından 40 ıncı Fasıl kapsamı dışında kalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve IV
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I ve III
E) Yalnız III

41- Kuru ürün üzerinden hesaplandığında ağırlık itibarıyla nişasta oranı %52, bıraktığı kül miktarı (içine katılmış mineral maddeler hariç) %2,8 olan ve gözlerinin büyüklüğü 315 mikrometre olan metal tel elekten geçen miktarı ağırlık itibarıyla %90 olan bir buğday değirmencilik ürünü ithal edilmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 11 inci Fasıl notlarına göre bu ürün hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 23.02
B) 11.01
C) 11.02
D) 11.03
E) 11.04

42- Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallardan 3(b) Kuralının Açıklama Notuna göre aşağıdakilerden hangisi "perakende olarak satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşya" sayılır?

A) Aynı ambalajda perakende satışa sunulan altı adet fondü çatalı
B) Çörek içinde sığır etinden oluşan sandviç ile patates cipslerinin birlikte ambalajlandığı paket
C) Birlikte paketlenmiş bir şişe alkollü içki ile bir şişe şarap
D) Karton kutu içinde perakende satışa sunulan bir kavanoz hazır kahve ile seramik fincan ve tabağı
E) Karides konservesi, karaciğer ezmesi, peynir, dilimlenmiş domuz pastırması ve sos kokteyli kutularından oluşan paket

43- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 33.07 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz?

A) Sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat
B) Kontakt lens solüsyonları
C) Hayvanlara mahsus köpek şampuanları
D) Parfüm emdirilmiş vatka
E) Yakılarak kullanılan kokulu müstahzarlar

44- Kişniş tohumu ile öğütülmüş karabiberin, başka herhangi bir katkı içermeksizin birbiriyle karıştırılmasından oluşan baharat karışımı ithal edilmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 9 uncu Fasıl notlarına göre bu karışım hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 09.04
B) 09.09
C) 21.03
D) 21.06
E) 09.10

45- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 51 inci Fasıl notunda yer alan tanımlara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) "Yapağı ve yün" tabiri, koyun veya kuzulardan elde edilen tabii lifler anlamındadır.
B) Tek hörgüçlü deve dahil deve kılı ince hayvan kılı sayılır.
C) Adi keçilerden elde edilen kıllar ince hayvan kılı sayılır.
D) Ankara tavşanından elde edilen kıl ince hayvan kılı sayılır.
E) Fırça yapımında kullanılan kıllar ile at kılı, kaba hayvan kılı tanımının dışında tutulmuştur.

46- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdaki ahşap eşyadan hangisi 44.18 tarife pozisyonunda yer almaz?

A) Beton inşaat için ahşap kalıplar
B) Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar
C) Tutkallayarak-lamine edilmiş kereste (glulam)
D) Ahşap paletler
E) Hücreli ahşap levhalar

47- Nikotin içeren ve sigarayı bırakmaya yardımcı olmak üzere deri yoluyla kullanılan bant (transdermal sistem) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 24.03
B) 29.39
C) 24.04
D) 30.04
E) 30.05

48- Gümrükler Genel Müdürlüğünün ayakkabı kamara çeliğinin tarife tespitine ilişkin Genelgesine göre; ayakkabıda gamba bölümü ile yüz kısmı arasında kalan kamara kısmına monte edilen, çelikten mamul ve ayakkabı taban astarını kuvvetlendirme işlevi gören "kamara çeliği" isimli eşya Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi bölümünde ve hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) XV. Bölüm – 73.26
B) XV. Bölüm – 73.20
C) XI. Bölüm – 64.06
D) XII. Bölüm – 64.06
E) XVIII. Bölüm – 90.21

49- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşyalardan hangisi 85.14 pozisyonunda sınıflandırılır?

A) Restoranlar için dizayn edilmiş mikrodalga fırın
B) Ev işlerinde kullanılan mikrodalga fırın
C) Elektrikli olmayan sanayi tipi ekmekçilik fırını
D) Soğuk izostatik pres
E) Demir veya çelikten mutfak gaz ocağı

50- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 85. Fasıl notlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ev işlerinde kullanılan neviden yer cilalama makinaları, gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar ağırlıkları ne olursa olsun 85.09 pozisyonunda yer alır.
B) Televizyon uzaktan kumandaları için kordonsuz kızılötesi cihazlar 85.37 pozisyonunun kapsamı dışındadır.
C) Akıllı kartlar kontakt, manyetik şerit veya içine yerleştirilmiş anten içerebilir; bunlardan başka aktif veya pasif devre elemanı içermez.
D) Düz panel gösterge modüllerinin sınıflandırılmasında 85.24 pozisyonu tarifedeki diğer pozisyonlara göre önceliklidir.
E) LED modüller, aydınlatma cihazına kolay kurulum veya değiştirmeye izin veren bir kapağa sahip olmalarıyla LED ampullerden ayrılır.

51- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 92. Fasıl notlarına göre müzik aletleriyle birlikte sunulan veya bunlarla kullanılan eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin;

I. Otomatik piyano ile birlikte getirilen ve bu piyanoda çalınacak delikli rulolar, piyanonun parçası olarak piyano ile aynı pozisyonda sınıflandırılır.

II. Bir kemanla birlikte getirilen, bu kemanla kullanılmaya yetecek normal miktardaki ve onunla kullanılacağı açık olan yay, kemanla aynı pozisyonda sınıflandırılır.

III. Müzik aletlerini temizlemeye mahsus fırçalar, müzik aletlerinin aksesuarı olarak 92.09 pozisyonunda sınıflandırılır.

IV. Müzik aletleriyle kullanılan, fakat bunlara takılmamış veya aynı kabin içine yerleştirilmemiş mikrofon ve hoparlörler 92. Fasıl kapsamına girmez.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) II ve III
E) I, II ve IV

52- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olsa dahi 87.08 pozisyonunda sınıflandırılmaz?

A) Tamponlar
B) Taşıt koltukları
C) Emniyet kemerleri
D) Direksiyon simitleri
E) Hava ile şişmeli hava yastıkları

53- Ticaret Bakanlığının muhtelif eşyanın sınıflandırılmasında dikkate alınacak hususlara ilişkin Genelgesine göre; epilasyon, kozmetik gençleştirme ve iyi huylu pigmentli lezyonların tedavisi gibi amaçlarla hem tıp doktoru olmayan güzellik salonlarında hem de tıp doktoru gözetiminde yetkili tıp merkezlerinde kullanılan, lazer teknolojisi ile çalışan cihaz Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 85.10
B) 90.13
C) 90.18
D) 90.19
E) 85.43

54- 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanuna göre, Cetvelde yer alan eşyaların pozisyonlarını, alt tarife pozisyonlarını ve bunlara ait sayısal kodlarını, bölüm, fasıl ve alt tarife pozisyon notlarını ve Armonize Sistemin yorumuna ait genel kuralları genişletmeye, açmaya ve değiştirmeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret Bakanlığı
B) Gümrükler Genel Müdürlüğü
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
D) Cumhurbaşkanı
E) Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi

55- Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken Sınıflandırma Görüşlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre; restoran içinde yiyecek taşımak için tasarlanmış, engelleri tanıyıp bunlardan kaçınmaya yönelik sensörler, tabaklar için üç tepsi, dokunmatik ekran ve altı tekerlekli elektrik motorlu bir taban ile donatılmış iç mekân servis robotu Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 84.28
B) 84.27
C) 84.79
D) 85.43
E) 87.09

56- 3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına göre aşağıdaki işlemlerden hangisi izne bağlı tutulmayıp doğrudan gümrük idarelerince sonuçlandırılır?

A) Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık eşyanın ithali
B) Mali mükellefiyetleri teminata bağlanarak geçici olarak yurda giren yeni ve kullanılmamış eşyanın, bedeli ödenerek kesin ithali
C) Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında üstlendikleri işlerle ilgili satın aldıkları makina ve teçhizatın Türkiye'ye geçici ithali
D) Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarınca serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalata ilişkin beyannamenin tescili
E) NATO ortak altyapı projelerinin sona ermesinden sonra mal, malzeme ve araçların mali yükümlülükleri ödenerek ithalatçılarına bırakılması

57- I. İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasından sonraki otuz gün içinde durumu, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ve aracı bankaya bildirir.

II. Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında yapılan konsinye ihracatta kesin satış süresi, haklı ve zorunlu nedenlerin varlığında iki yıl daha uzatılabilir.

III. Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere e-ihracat kapsamında yurt dışı pazaryerlerine mal gönderilmesi de konsinye ihracat sayılır.

IV. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, malın kesin satışının kendisine bildirilmesinden itibaren beş gün içinde aracı bankaya ve beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresine bilgi verir.

İhracat Yönetmeliğine göre konsinye ihracata ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) III ve IV
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

58- İhracat Yönetmeliğinde düzenlenen ihracat şekillerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Serbest bölgelere yapılacak ihracatta Dahilde İşleme Rejimi, KDV uygulamaları ve Türkiye İhracat Kredi Bankası uygulamalarına dair mevzuat hükümleri saklıdır.
B) Malların kira bedeli karşılığında belirli süre kullanılmak üzere ticari kiralama yoluyla ihracında gümrük mevzuatı hükümleri uygulanır.
C) İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz.
D) E-ihracat kapsamındaki mal ihracıyla ilgili işlemler dış ticaret ve gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir.
E) Gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş kullanılmış malın ihracı, Bakanlığın iznine bağlıdır.

59- İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ eki listeye göre ihracı ön izne bağlı mal ile ön izni veren kurum eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Uyuşturucu ve psikotrop maddelere ilişkin uluslararası sözleşmeler kapsamındaki mallar – Sağlık Bakanlığı

B) Afyon ve haşhaş kellesi – Sağlık Bakanlığı

C) Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi kapsamındaki malzemeler – Millî Savunma Bakanlığı

D) Tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeler (harp silah ve mühimmatı hariç) – Millî Savunma Bakanlığı

E) Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ek'i dahilindeki malzemeler – Millî Savunma Bakanlığı

60- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre geri gelen eşyaya ilişkin;

I. Daha önce ihraç edilen makinelere ait olduğu uzman raporlarıyla kanıtlanan parça veya aksesuarların geri gelmesi hâlinde gümrük vergilerinden muafiyet uygulanır.

II. İhracat nedeniyle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi iadesinden veya istisnasından yararlanan eşyanın geri gelmesinde bu vergiler tahsil edilir.

III. Dahilde işleme rejiminin uygulanmasından sonra ihraç edilip geri gelen işlem görmüş ürünlerde, ithal eşyasının dahilde işleme rejimine tabi tutulduğu tarih serbest dolaşıma giriş tarihi olarak kabul edilir.

IV. İhracı bir dış ticaret önlemine konu olan eşyaya muafiyet tanınmaması kuralına istisna getirilmesine ilişkin hâl ve şartları belirlemeye Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I ve II

C) II ve IV

D) I, II ve IV

E) Yalnız I

61- Gümrük Yönetmeliği'nin ihracatta sözlü beyana ilişkin hükmüne göre;

"Devamlı görevli veya yerleşmek üzere yabancı ülkelere giden Türk memur ve vatandaşlarının ve Türkiye'deki devamlı görevleri ve işleri sona eren yabancıların beraberlerinde götürecekleri veya gidişlerinden (…) evvel veya (…) sonra gönderecekleri kişisel ve ev eşyasının ihracında beyan sözlü olarak yapılır."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) bir ay – üç ay

B) altı ay – iki ay

C) iki ay – altı ay

D) üç ay – bir yıl

E) iki ay – bir yıl

62- Gümrük Yönetmeliği'ne göre; (K) firması serbest dolaşımdaki eşyasını aynı ihracat sözleşmesi kapsamında iki parti hâlinde karayoluyla ihraç etmiştir. Birinci partiye ilişkin ihracat beyannamesi 24.02.2026 tarihinde tescil edilmiş, eşya çıkış işlemleri tamamlanarak 03.03.2026 tarihinde kara sınırından yabancı ülkeye fiilen çıkmıştır. İkinci partiye ilişkin beyanname 10.03.2026 tarihinde tescil edilmiş, eşya 17.03.2026 tarihinde kara sınırından fiilen çıkmıştır.

Buna göre geri gelen eşya muafiyeti bakımından birinci ve ikinci partiler için üç yıllık geri getirme süresinin başlangıç tarihleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 03.03.2026 – 17.03.2026

B) 24.02.2026 – 10.03.2026

C) 03.03.2026 – 03.03.2026

D) 24.02.2026 – 24.02.2026

E) 17.03.2026 – 17.03.2026

63- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre; (K) firmasına gümrük idaresince 14.03.2027 tarihli ve altı ay süreli dahilde işleme izni verilmiştir. İzin süresi içinde firmanın üretim tesisinde yangın çıkmış ve firma bu nedenle mücbir sebep ile fevkalade hâllere ilişkin ilave süreden yararlanmak istemektedir.

Buna göre iznin süre sonu ile firmanın ilave süre için ilgili gümrük idaresine başvurabileceği son gün sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 14.09.2027 – 14.11.2027
B) 30.09.2027 – 30.11.2027
C) 30.09.2027 – 30.12.2027
D) 30.09.2027 – 31.10.2027
E) 14.09.2027 – 14.12.2027

64- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre şartlı muafiyet sistemi kapsamında ödenecek telafi edici vergiye ilişkin;

I. İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan vergiye konu eşyanın tespitinde firma beyanı esas alınır.

II. Elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan ve Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilen harp araç, gereç ve teçhizatı için telafi edici vergi aranır.

III. Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatta, üçüncü ülke menşeli girdiye ilişkin verginin aynı eşya için Toplulukta uygulanan vergiden yüksek olması hâlinde, tarım ürünleri ile 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamı ürünler hariç olmak üzere, Toplulukta uygulanan vergi ödenir.

IV. 1/2007 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamı dışında Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilen işlenmiş tarım ürünlerinin elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli tarım ürünü kullanılmışsa, bu tarım ürününe ilişkin vergi ödenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve IV
C) I, III ve IV
D) I ve III
E) Yalnız III

65- Elektronik imzalı olarak gönderilen transit beyanı, geçerliliği sistem tarafından kontrol edilerek hareket gümrük idaresi tarafından alındığında beyana bir …… tahsis edilir ve beyan bu durumda hareket gümrük idaresine sunulmuş kabul edilir. Hareket gümrük idaresi transit beyanını kabul ettiğinde ise sistem bir …… oluşturur ve beyanın kabul edildiği bu numara ile birlikte rejim hak sahibine bildirilir.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) uyarınca yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Yerel referans numarası (LRN) – Ana referans numarası (MRN)
B) Ana referans numarası (MRN) – Yerel referans numarası (LRN)
C) Yerel referans numarası (LRN) – Teminat referans numarası (GRN)
D) Teminat referans numarası (GRN) – Ana referans numarası (MRN)
E) Ana referans numarası (MRN) – Teminat referans numarası (GRN)

66- I. Kefilin yükümlülüğü, teminat mektubunun teminat gümrük idaresine sunulduğu tarihte başlar.

II. Kefil ve rejim hak sahibi aynı kişi olamaz; aralarında ana firma–bağlı firma ilişkisi varsa bağlı firmanın ana firmadan ayrı bir tüzel kişiliği olmalıdır.

III. Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri de transit rejiminde kefil olarak kabul edilir.

IV. Bir teminat mektubu kapsamında gümrük yükümlülüğünün doğduğu yönünde kefile bildirimde bulunulması hâlinde kefil, bildirimin alınmasından itibaren en geç on gün içinde teminat gümrük idaresine bilgi verir.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) uyarınca transit rejiminde kefile ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) II ve IV

67- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) uyarınca ortak ve ulusal transit rejimlerinde teminata ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ortak transit rejiminde bireysel teminat olarak tedavüldeki nakit Türk lirası kullanılabilir.
B) Gerekli teminatın hesaplanmasında eşyaya uygulanabilecek tercihli tarife ve kota uygulamaları dikkate alınır.
C) Teminat aranmayan hâller dışında transit beyanında teminata ilişkin bilgi bulunmazsa beyanname kabul edilmez.
D) Teminat miktarının yetersiz olduğu anlaşılırsa hareket gümrük idaresi, eşyayı mevcut teminat tutarını aşmayan kısmı için serbest bırakır.
E) Ortak transit rejimi çerçevesinde Bakanlıkça verilen kapsamlı teminat kullanma izni kapsamındaki teminatlar, ulusal transit işlemlerinde kullanılamaz.

68- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) uyarınca eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Başvuru sahibinin son bir yıl içinde en az 500 transit beyannamesi kapsamı eşyayı transit etmiş olması aranır.
B) Basitleştirme izni için başvuru yeri ve izin makamı Gümrükler Genel Müdürlüğüdür.
C) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapan havayolu şirketi, taşıma işlemleri için rejim hak sahibi olur.
D) İzin sahibi, izin kapsamındaki işlemlere ilişkin manifesto ve konşimentoların gümrük idaresince sorgulanabilmesi için işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle gerekli erişimi sağlar.
E) Bilgilerin giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren 96 saat içinde sisteme iletilmesi hâlinde işlemler, eşya geçici depolama yerine alınmaksızın gerçekleştirilir.

69- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) uyarınca "TIR işleminin ibrası" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve TIR karnesi ile birlikte kontrol amacıyla varış veya çıkış (yol boyu) gümrük idaresine sunulması
B) Karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve TIR karnesi ile birlikte hareket veya giriş (yol boyu) gümrük idaresine sunulması ve karnenin bu idarece kabul edilmesi
C) TIR taşımasının, bir akit taraftaki hareket veya giriş (yol boyu) gümrük idaresi ile varış veya çıkış (yol boyu) gümrük idaresi arasında gerçekleştirilen kısmı
D) Eşyanın varışta tam teslim alınması veya çıkıştan yurt dışı edilmesi üzerine Volet-1 ve Volet-2 bilgileri karşılaştırılarak işlemin usulüne uygun sonlandırıldığının tespiti
E) Eşyanın TIR karnesi himayesinde bir hareket gümrük idaresinden bir varış gümrük idaresine taşınması

70- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) uyarınca TIR karnesinin düzenlenmesi ve TIR karnesi himayesinde eşya taşıma yöntemlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir TIR taşımasında hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı sekizi geçemez.

B) Art arda iki TIR karnesi kullanıldığında birinci karnenin son varış gümrük idaresi, ikinci karnenin hareket gümrük idaresi hükmündedir.

C) Bir taşıt dizisi için tek bir TIR karnesi düzenlenmesi hâlinde her taşıtın muhteviyatı karnenin eşya manifestosu bölümünde ayrı ayrı belirtilir.

D) Normal eşya ile ağır veya havaleli eşyanın aynı TIR taşımasında ayrı karnelerle taşınması hâlinde hareket gümrük idaresi, her karneye diğer TIR karnesinin numarasını yazar.

E) Art arda iki TIR karnesinin kullanılması yönteminde ikinci TIR karnesi en fazla sekiz varış gümrük idaresinde işlem görebilir.

71- Türkiye'deki varış gümrük idaresinde, TIR karnesi himayesinde taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın boşaltılması sırasında beyana göre kap adedi itibarıyla eksiklik tespit edilmiş; eksikliğe ilişkin tutanak 16.03.2026 tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte TIR karnesi hamiline bildirim yapılmıştır. Karne hamili, ilk sürenin dolmasından önce süre uzatımı talep etmiş ve talebi kabul edilmiştir. Gümrük idaresi daha sonra haklı sebebin varlığını da kabul ederek mümkün olan en uzun ek süreyi vermiştir.

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) uyarınca eksikliğin nedenini belgelendirmek için karne hamiline tanınan sürenin son günü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 16.06.2026

B) 16.07.2026

C) 16.09.2026

D) 16.10.2026

E) 16.12.2026

72- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden kişilerin kullanılmış ev eşyası muafiyetine ilişkin;

I. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olma şartı aranmaz.

II. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yirmi dört ayı aşmayan süreyle geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri bu muafiyetten yararlanabilir.

III. Çift uyruklu kişiler bu muafiyetten faydalanamaz.

IV. Bu muafiyetten faydalanmış kişinin tekrar aynı muafiyetten yararlanabilmesi için yurt dışında en az yirmi dört ay yeniden ikamet tesis etmiş olması gerekir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve IV

D) III ve IV

E) I, II ve IV

73- (K) Belediyesi tarafından muafen serbest dolaşıma sokulan ambulansa ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi 15.03.2018 tarihinde tescil edilmiştir. Belediye, 20.06.2024 tarihinde bu ambulansı elden çıkarmak istemekte olup aracın muafiyetten faydalanan (X) insani yardım kurumuna veya muafiyetten faydalanmayan (Y) Özel Hastanesine devrini değerlendirmektedir.

2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre bu devirlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) (X) kurumuna gümrük vergileri tahsil edilmeden devredilebilir; (Y) Özel Hastanesine devrinde ise gümrük vergileri tahsil edilir.

B) Tescilden itibaren beş yıl geçtiğinden araç, her iki kuruluşa da gümrük vergileri tahsil edilmeden devredilebilir.

C) Tescilden itibaren on yıl geçmediğinden araç, her iki kuruluşa da ancak gümrük vergileri tahsil edilerek devredilebilir.

D) (X) kurumuna devrinde gümrük vergileri tahsil edilir; (Y) Özel Hastanesine ise gümrük vergileri tahsil edilmeden devredilebilir.

E) Tescilden itibaren üç yıl geçtiğinden araç, gümrük idaresinden izin alınmaksızın her iki kuruluşa da vergisiz devredilebilir.

74- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre ulaşım araçlarının depolarında bulunan yakıtlara tanınan muafiyete ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Muafen giren yakıtlar, tamir süresi haricinde, içerisinde ithal edildikleri ulaşım aracından çıkarılamaz, depolanamaz, satılamaz ve devredilemez.

B) Avrupa Birliği ülkelerinden giriş yapanlar hariç, aracın bir önceki girişte muafen ithal ettiği yakıta göre eksik mesafe kat ettiği tespit edilirse tüketilmeyen yakıt için ÖTV tutarında tek ve maktu vergi alınır.

C) Özel motorlu araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış portatif depolarla taşınan yakıta, araç başına yirmi litreyi geçmemek üzere muafiyet tanınır.

D) Kat edilecek mesafeye ilişkin gümrük idaresini yanıltıcı eylem tespitinde tüm depodan, ÖTV tutarının %50 fazlası tutarında tek ve maktu vergi alınır.

E) Frigorifik depolarla muafen girişine izin verilen yakıt ayrıca dikkate alınır ve araca tanınan miktardan fazla olamaz.

75- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre inceleme, analiz veya test amaçlı olarak serbest dolaşıma sokulan eşyaya tanınan muafiyete ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Muafiyet, eşyanın inceleme, analiz veya test sırasında tamamıyla sarf edilmesi veya aynı amaçla tekrar kullanılamayacak hale gelmesi halinde tanınır.

B) İnceleme, analiz veya test işlemleri kendi başına satış promosyonuna konu teşkil eden eşyaya da muafiyet tanınır.

C) Geride kalan ürünler yok edilmez veya terk edilmezse vergiler, eşyanın serbest dolaşıma girdiği tarihteki nitelik, miktar ve kıymetine göre tahsil edilir.

D) Yurt dışından tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallere, kimin adına gönderildiğine bakılmaksızın muafiyet tanınır.

E) Artık ürün deyimi, inceleme, analiz veya test sırasında hiç kullanılmamış ürünleri ifade eder.

76- Yabancı limanlardan dönen Türk bandıralı (X) gemisi, Türkiye'ye ilk giriş limanı olan Mersin'de yurt dışından aldığı transit akaryakıt ve kumanyalarını tespit ettirmiş, ardından Türk limanları arasında sefer yapmaya başlamıştır.

Gümrük Yönetmeliği'nin seferin devamı sayılabilecek hallere ve yakıt ile kumanyalara ilişkin hükümlerine göre bu duruma ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Türk limanları arasındaki seferlerde tüketilen akaryakıt, transit akaryakıtın tespit edildiği Mersin'de vergilendirilir.

B) Geminin yabancı limanlara çıkması için öngörülen süre altı aydır; bu süre dolmadıkça transit akaryakıt ve kumanyaların vergileri tahsil edilmez.

C) Geminin süresinde yabancı limana çıkmamasının zorunlu nedenlerden kaynaklandığı belgelendirilirse süreyi uzatmaya yalnızca Bakanlık yetkilidir.

D) Gemi üç ay içinde Türk limanları arasında sefer yaparsa, bu seferlerde tüketilen akaryakıt uğradığı en son Türk limanında vergilendirilir.

E) Yabancı limanlardan alınan kumanyanın sefer sırasında tüketilen miktarı, ilk uğranılan Türk limanında verilen listede gösterilmez.

77- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) hükümlerine göre basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile yapılan işlemlere ilişkin;

I. Aynı kişi adına bir takvim ayında beş taşıma senedi sınırının aşılması halinde aşan miktar, bir sonraki aya devredilerek basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilebilir.

II. Miktarı brüt 600 kilogramı ve değeri 30.000 Avro'yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı operatör tarafından yapılır.

III. Basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde ihracat eşyası için eşya kodu alanına asgari altılı tarife alt pozisyonu girilir.

IV. Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayan ihracat gönderilerinde, taşıma aracı hareket gümrük idaresini terk ettikten sonraki kırk sekiz saat içinde beyanda düzeltme yapılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II, III ve IV

D) Yalnız III

E) II ve III

78- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'a göre aşağıdaki işlem – yetkili merci eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Sınır Ticareti Belgesinin düzenlenmesi – Valilik

B) Sınır Ticareti Belgesinin devredildiğinin tespiti halinde belgenin iptali – İl Ticaret Odası

C) İthalat Uygunluk Belgesinin düzenlenmesi – İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası

D) İl Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi – İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası

E) Sınır ticareti yoluyla yapılacak ithalat ve ihracatı eşya ve ülke bazında sınırlandırma veya durdurma – Bakanlık

79- Gümrük Yönetmeliğine göre eşyanın gümrük antreposunda kalabileceği süreye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi, antrepo beyannamesinin tescilinden itibaren beş yıl ile sınırlıdır.

B) Antrepodaki eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayinine ilişkin beyanname tescil ettirilirse işlemlerin altmış gün içinde bitirilmesi gerekir.

C) Otuz günlük süre içinde beyanname iptal edilip antrepo rejimi dâhil başka bir rejim beyanında bulunulsa da ilk beyannameye ilişkin süre esas alınmaya devam edilir.

D) Süresi içinde işlemleri bitirilmeyen eşya, gümrük idaresince resen serbest dolaşıma sokulur ve vergileri teminattan mahsup edilir.

E) Antrepoda kalış süresine tahdit konulmuşsa bu süre, antrepolar arası nakille gelen eşya için ilk antrepoya giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

80- I. Antrepo işleticilerince götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.

II. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlülerce C ve E tipi antrepolarında yapılan işlemlerde, antrepo teminatı türlerine ilaveten bir önceki yılda teminat konusu olan toplam değerin %10'u esas alınarak hesaplanan götürü teminat da kullanılabilir.

III. Yaygın götürü teminatın kullanılacağı antrepo sayısı beş ve üzeri ise hesaplanan götürü teminatlar toplamının %50'si kadar yaygın götürü teminat verilebilir.

IV. Akaryakıt antrepoları ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamı eşya için antrepo işleticilerine ilişkin götürü ve yaygın götürü teminat hükümleri uygulanmaz.

Gümrük Yönetmeliğine göre antrepo rejiminde verilecek götürü ve yaygın götürü teminata ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve III

C) I, II ve IV

D) I, II ve III

E) II, III ve IV

81- Gümrük Yönetmeliğine göre gümrük antrepolarına konulabilecek eşyaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İhracı mümkün olmayan, ihraç amacıyla konulan serbest dolaşımdaki eşyanın antrepodan çıkarılarak beyannamesinin iptaline bir takvim yılında on defaya kadar izin verilir.

B) Alıcısı emre olup satıcı veya göndericisi belli olan eşya, antrepo işleticisinin sorumluluğunda genel antrepolara konulabilir.

C) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre marka ve endüstriyel tasarım haklarına tecavüz eder mahiyetteki eşya, bölge müdürlüğünün izni ile antrepoya konulabilir.

D) Antrepoya konulacak Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun iznine tabi ürünler ve etkin maddeler için bu Kurumdan alınan izin belgesi aranır.

E) Bir arada bulundukları eşya için ayrı bölümlerde depolansa dahi tehlike ve zarar doğurabilecek eşya genel antrepolara alınmaz.

82- Türkiye Gümrük Bölgesine denizyoluyla konteyner ile getirilen eşya, giriş gümrük idaresince miktar tespiti yapılmaksızın belgelerindeki miktarlara göre antrepo beyannamesi verilerek aynı gümrük müdürlüğüne bağlı bir gümrük antreposuna sevk edilmiştir. Eşyanın antrepoya alınması sırasında kap adedinde antrepo rejimi beyanına göre farklılık tespit edilmiştir.

Gümrük Yönetmeliğine göre kullanıcıdan farklılığın sebebinin kaç gün içinde izah edilmesi istenir ve bu süre talep hâlinde en fazla kaç gün uzatılabilir?

A) 30 gün – 15 gün
B) 30 gün – 30 gün
C) 45 gün – 30 gün
D) 45 gün – 45 gün
E) 60 gün – 30 gün

83- Aşağıda, gümrüklü saha, gümrük idaresi bulunan deniz veya hava limanı ya da iç gümrük idaresine bitişik yer dışında, ön izinle geçici depolama yeri açmak isteyen firmaların başvurularına konu yerlere ilişkin bilgiler verilmiştir. Mesafeler, mutat yollar izlenerek gümrük müdürlüğüne olan uzaklığı göstermektedir. Firmaların aynı gümrük müdürlüğü denetiminde başka bir geçici depolama yeri bulunmamaktadır.

Gümrük Yönetmeliğine göre hangi firmanın başvurusu alan ve mesafe şartlarını karşılamaktadır?

A) (L): Genel eşya depolanacak, 2.500 m²'si kapalı toplam 12.000 m² yer; mesafe 8 km
B) (K): Taşıt depolanacak, tamamı açık alan olan 11.000 m² yer; mesafe 9 km
C) (M): Genel eşya depolanacak, 4.000 m²'si kapalı toplam 15.000 m² yer; mesafe 14 km
D) (X): Genel eşya depolanacak, 3.500 m²'si kapalı toplam 9.000 m² yer; mesafe 6 km
E) (Y): Liman işleticisi olmayan firma; öngörülen tutarda teminat verilerek kapalı alanı bulunmayan 12.000 m² yer; mesafe 18 km

84- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest bölgeye konulmuş eşya için düzenlenen Gümrük Statü Belgesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Belge yükümlü tarafından doldurularak tek nüsha düzenlenir ve gümrük idaresince onaylanarak gümrükte saklanır.
B) Düzenlenmiş belgenin çalınması veya zayi edilmesi hâlinde, ilgilinin talebi aranmaksızın gümrük idaresince re'sen tasdikli bir örneği verilir.
C) Belgenin düzenlenmesi sırasında hatalı beyan yapıldığının anlaşılması hâlinde belge üzerinde düzeltme yapılarak işlem sürdürülür.
D) Gümrük statüsü kanıtlanamayan eşya, ihracat vergileri ve ihracat lisanslarının uygulanması bakımından serbest dolaşımda olmayan eşya kabul edilir.
E) İhracat beyannamesi ile serbest bölgeye giren aynı belge kapsamı eşyanın bir kısmı serbest dolaşımda olup bir kısmı değilse, her kısım için ayrı belge düzenlenir.

85- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre, yolcu giriş ve çıkış kapılarında açılmasına izin verilen gümrüksüz satış mağazalarında aşağıdaki tespit işlemlerinden hangisi yetkilendirilmiş gümrük müşavirince değil, gümrük müdürlüğünce yapılır?

A) AN1 – Mağazanın açılmasına ilişkin başvuru dosyasının ön incelemesi
B) AN7 – Stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibarıyla tespiti
C) AN3 – Mağazadaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyasının ön incelemesi
D) AN4 – Adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyasının ön incelemesi
E) AN5 – Mağazanın devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesi

86- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçakçılık suçunun işlenmesinde kullanılan taşıtlara ilişkin;

I. Alıkonularak gümrük idaresine teslim edilen ve teminatla teslim alınmayan deniz taşıtları, muhafaza ve zorunlu bakım giderleri sahiplerince karşılansa dahi derhal tasfiye edilir.

II. Türkiye'de sicile kayıtlı olmayan taşıt, elkoyma kararı veren mercilerce alıkonulur.

III. Alıkonulan taşıtın satış suretiyle tasfiyesinde, satıştan elde edilen gelirden taşıtın muhafazası ve satışı için gerekli bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınır.

IV. Elkoyma kararı bulunmakla birlikte alıkonulmayan taşıt, gümrük idaresince yapılacak tebligattan itibaren doksan gün içinde masraflar karşılanarak sahibince teslim alınmazsa tasfiye olunur.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) II ve IV
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

87- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun arama, elkoyma, elkonulan eşyanın muhafazası ve yasak eşyanın geri gönderilmesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gümrük bölgesine belirlenen kapı ve yollar dışından girenlerin eşya, yük ve üzerleri aranır; tespit edilen kaçak eşyaya derhal elkonulur.
B) Kaçak şüphesiyle elkonulan eşya, ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla elkoymaya karar veren Cumhuriyet savcılığına teslim edilir.
C) Yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilen yasak eşya, teminat aranmaksızın geldiği yere iade edilir.
D) Toplum ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli atık maddeler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar gümrük idaresince muhafaza edilir.
E) Kaçakçılık suçlarının işlenmesinde kullanılan taşıtlara, Gümrük Kanunu hükümlerine göre gümrük idaresince elkonulur.

88- (K) firması tarafından tescil ettirilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinde teslimden sonra yapılan kontrolde, gümrük idaresince aşağıdaki aykırılıklar tespit edilmiştir. Aykırılıklar, tespitten önce beyan sahibince bildirilmemiştir:

- 1 no.lu kalemde Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda aykırılık bulunmuş; beyana göre hesaplanan ithalat vergileri 1.000.000 TL, muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri 1.100.000 TL olarak belirlenmiştir.

- 2 no.lu kalemde maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanı bulunmuş; beyana göre hesaplanan ithalat vergileri 600.000 TL, alınması gereken ithalat vergileri 624.000 TL olarak belirlenmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanununun vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalara ilişkin hükümlerine göre (K) firmasına ithalat vergilerinden ayrı olarak uygulanacak para cezalarının toplamı kaç TL'dir?

A) 31.200
B) 62.000
C) 300.000
D) 312.000
E) 372.000

89- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğine göre uzlaşmaya konu olabilecek alacaklar ve uzlaşma başvurusuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen, ancak gümrük vergilerinin matrahına giren vergi ve benzeri mali yükler uzlaşma kapsamı dışındadır.

B) Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşya ile ilgili gümrük vergileri ve para cezaları uzlaşmaya konu edilebilir.

C) Uzlaşma davetiyesi tebliğ edilmeden önce başvurusundan feragat eden yükümlü, aynı alacak için yeniden uzlaşma talebinde bulunabilir.

D) Uzlaşma talebi, tebliğ edilen alacakların tamamı için yapılabileceği gibi vergiler veya cezaların tür itibarıyla bir kısmı için de yapılabilir.

E) İştirak sebebiyle ceza uygulananların her biri uzlaşma talebinde bulunabilir; vaki olan uzlaşma yalnızca başvuruda bulunanlar için hüküm ifade eder.

90- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre hariçte işleme rejiminde standart değişim sistemine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İkame ürünlerin, tamirata konu geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonuna girmesi, aynı ticari nitelikte ve aynı teknik özelliklere sahip olması gerekir.

B) Geçici ihracat eşyası ihracattan önce kullanılmışsa ikame ürünlerin de kullanılmış olması gerekir; ancak ikame ürün garanti hükümleri uyarınca bedelsiz verilmişse yeni eşya getirilebilir.

C) İthalatın önceden yapıldığı durumda geçici ihraç eşyasının serbest bölgeye alınması veya antrepoya konulması hâlinde, ihraç için öngörülen süre şartı yerine getirilmiş sayılır.

D) Tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ve özel düzenlemelere tabi eşya dışında kalan serbest dolaşımdaki eşyanın tamirinde gümrük idareleri standart değişim sistemine izin verir.

E) İthalatın önceden yapıldığı durumda geçici ihracat eşyasının, ikame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden itibaren altı ay içinde ihraç edilmesi gerekir.

91- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre; (K) firması, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik (X) firmasına ait bir makineyi 10.02.2027 tarihinde tescil edilen beyanname ile kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal etmiş ve makine aynı gün kendisine teslim edilmiştir. Makine bu tarihte serbest dolaşıma girmiş olsaydı alınacak ithalat vergileri toplamı 400.000 TL'dir. Firma rejimden yararlandığı her ay için alınması gereken vergiyi zamanında ödemiş, makineyi 25.06.2027 tarihinde tescil edilen beyanname ile serbest dolaşıma sokmuştur. 25.06.2027 tarihinde yürürlükte olan oranlara göre makinenin ithalat vergileri toplamı 480.000 TL'dir.

Buna göre serbest dolaşıma girişte tahsil edilecek ithalat vergileri (faiz hariç) kaç TL'dir?

A) 340.000

B) 352.000

C) 400.000

D) 408.000

E) 420.000

92- Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4)'e göre ATA karnesi ile geçici ithal edilen eşya ile bu eşyaya verilecek yurtta kalma süresi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Sergi ve fuarlarda teşhir edilecek eşya – Geçici ithal tarihinden itibaren altı aydan az olmamak üzere

B) Sınır ticareti kapsamında getirilen arazide çalışmaya mahsus ekipman – Karnenin geçerlilik süresi kadar

C) Numuneler – Geçici ithal tarihinden itibaren altı aydan az olmamak üzere

D) Mesleki malzeme – Karne hamilince daha kısa süre talep edilmedikçe karnenin geçerlilik süresi kadar

E) Turistik tanıtım malzemesi – Karne hamilince daha kısa süre talep edilmedikçe karnenin geçerlilik süresi kadar

93- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin aşağıdaki durum – sonuç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Sertifikanın sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması – İptal

B) Beş yılda bir güncellenmesi gereken soru formunun süresinde gönderilmemesi – Belgeler ibraz edilinceye kadar askıya alma

C) Askıya alma ve uzatma sürelerinin sonunda kaybedilen sertifika koşullarının tekrar sağlanamaması – İptal

D) Yeni veya ilave koşulların verilen altı aylık süre içinde karşılanamaması – Geri alma

E) Adına düzenlenmiş sertifikanın başkası adına kullanılmasına izin verilmesi – İptal

94- Gümrük Yönetmeliği'ne göre onaylanmış kişi statüsü için aranan özel koşullardan dış ticaret performansına ilişkin koşul bakımından, ön inceleme sözleşmesinin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük on ikişer aylık iki dönem verileri aşağıda verilen firmalardan hangisi bu koşulu sağlar?

(Tutarlar ABD doları cinsindendir; ihracat tutarları FOB fiili ihracattır.)

A) (L): 1. dönem 3 milyon ihracat; 2. dönem 1,8 milyon ihracat; ithalatı yok

B) (M): 1. dönem 0,8 milyon ihracat ve 9 milyon ithalat; 2. dönem 1,2 milyon ihracat ve 8 milyon ithalat

C) (X): 1. dönem 2 milyon ihracat ve 4 milyon ithalat; 2. dönem 1,5 milyon ihracat ve 4 milyon ithalat

D) (K): 1. dönem 1,5 milyon ihracat ve 6 milyon ithalat; 2. dönem 1 milyon ihracat ve 6 milyon ithalat

E) (Y): 1. dönem 1 milyon ihracat ve 5,5 milyon ithalat; 2. dönem 2,1 milyon ihracat; ithalatı yok

95- Gümrük Yönetmeliği'ne göre fikri ve sınai hakları ihlal ettiğinden şüphe edilen eşyanın kolaylaştırılmış imhasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İmha ile ilgili tüm masraflar eşya sahibinden alınır.

B) Kolaylaştırılmış imha ancak yetkili mahkemenin eşyanın sahte veya korsan olduğuna karar vermesinden sonra uygulanabilir.

C) Bozulabilir eşya için hak sahibinin dilekçe ve muvafakatnameyi ibraz süresi, tebliği takip eden on iş günüdür.

D) Eşya sahibinin mahkeme kararı olmaksızın imhaya karşı çıkması, kolaylaştırılmış imhanın uygulanmasına engel değildir.

E) İmha, gümrük idaresinin gözetimi ve hak sahibinin sorumluluğu altında gerçekleştirilir ve imha sırasında eşyadan gümrük idaresince numune alınır.

96- 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri)'ne göre gümrük vergileri ve para cezalarının ödemesinin ertelenmesi ile tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gümrük Kanunu uyarınca tanınan on beş günlük ödeme süresi içinde talep edilmesi hâlinde ödeme, teminat alınmak şartıyla başvuru tarihinden itibaren otuz güne kadar ertelenebilir.

B) Tecil ve taksitlendirme başvurusu, alacağın ilgilisine tebliğinden itibaren haczedilen malların paraya çevrilmesi aşamasına kadar yapılabilir.

C) Azami tecil ve taksitlendirme süresi otuz altı aydır; borcun daha az sürede ödenebileceği kanaatine varılırsa daha az süreli tecil yapılabilir.

D) Tecil ve taksitlendirmeye ilişkin süre ve tecil faizi hesaplamalarında, talebin gümrük idaresince kabul edildiği tarih esas alınır.

E) Tecil ve taksitlendirme talebinin reddi hâlinde alacak, ret kararının tebliğinden itibaren azami otuz gün içinde tecil faizi uygulanarak ödenebilir.

97- Gümrük Yönetmeliğine göre, eşyanın gümrük kontrolünden yasadışı olarak çıkarılmasına teşebbüs olmaması, ilgili kişi tarafından kasten yapılmamış bulunması ve eşyanın durumunu düzenleyen tüm gerekli işlemlerin yerine getirilmesi koşuluyla, aşağıdakilerden hangisi gümrük yükümlülüğü açısından eşyanın tabi tutulduğu rejimin doğru işleyişini etkilemeyen ihmaller arasında yer almaz?

A) Transit rejimi altındaki eşyanın, varış gümrük idaresine sunulması için verilen süre aşılarak ilgili idareye sunulması

B) Gümrük antrepo rejimine tabi eşyanın, elleçleme izni için gerekli koşulların bulunması şartıyla önceden izin alınmaksızın elleçlemeye tabi tutulması

C) Serbest bölgede bulunan ithalat vergilerine tabi eşyanın kaybolması ve bu kaybın kanıtlanamaması

D) Geçici ithalat rejimine tabi eşyanın, bu kullanıma izin verilmesi için gerekli şartların olması koşuluyla izin belgesinde gösterilenden farklı şekilde kullanılması

E) Bir gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın, gerekli işlemler yapılmadan serbest bölgeye konulması

98- Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde teminata ilişkin olarak yapılan aşağıdaki konu – hüküm eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Teminat aranmayacak ve kısmi teminat uygulanacak hâlleri belirleme – Cumhurbaşkanı

B) Teminat mektubunun nakde dönüştürüleceğinin hak sahibine tebliği – yükümlülük süresinin bitiminden on gün önce

C) Gümrük vergileri için kabul edilecek teminatlar ve bunların değerlendirilmesi – 6183 sayılı Kanun hükümleri

D) Bankalarca verilen ve teminat olarak kabul edilecek teminat mektupları – süresiz olma

E) Yabancı paraların teminat olarak kabulünde değerin hesaplanması – T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru

99- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Tasfiye Yönetmeliğinin tasfiyelik eşyanın teslimine ilişkin hükümlerine göre;

"Tasfiyelik hâle gelen eşyanın tespit ve tahakkuk belgeleri (…) içinde tasfiye idaresine intikal ettirilir. Tasfiye idaresi, tasfiyeye konu eşyayı (…) içinde teslim almakla mükelleftir. Ancak taşınması güç, masraflı, hacimce büyük, ekonomik olmayan, bekletilmeyecek veya özel tesis ve tertibat gerektiren eşya bulundukları yerde tasfiye edilir; yerinde tasfiye edilecek eşyanın tasfiye süresi (…) geçemez."

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) on gün – otuz gün – üç ayı

B) on beş gün – otuz gün – altı ayı

C) otuz gün – on beş gün – üç ayı

D) otuz gün – otuz gün – bir yılı

E) otuz gün – otuz gün – altı ayı

100- Gümrük müşaviri (K)'nın takip ettiği bir işlemde sahte belgelere dayanılarak yanlış beyanda bulunulduğu, bu durumun (K)'nın bilgisi dışında olduğu, ancak bir araştırma sonucunda gerçek durumun öğrenilebileceği merkez denetim elemanlarınca rapora bağlanmıştır. (K) hakkında aynı nitelikteki bir durum nedeniyle daha önce de disiplin cezası uygulanmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun gümrük müşavirlerine ilişkin disiplin hükümlerine göre (K) hakkında öngörülen disiplin cezası ve bu cezayı vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kınama – yetkili gümrük başmüdürü

B) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma – Yüksek Disiplin Kurulu

C) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma – Merkez Disiplin Kurulu

D) Meslekten çıkarma – Yüksek Disiplin Kurulu

E) Kınama – Merkez Disiplin Kurulu

Cevap Anahtarı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	E	D	A	B	C	E	C	E

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	C	D	C	D	B	A	C	B

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	D	E	D	B	A	B	E	A	E

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	A	B	C	D	A	E	B	E	D

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	B	A	E	C	D	C	D	A	E

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	B	E	D	A	B	A	E	D	B

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	A	B	D	A	E	C	A	D	E

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	C	A	C	A	D	E	B	E	C

81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A	C	B	E	B	D	A	D	C	E

91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
A	B	C	D	E	D	C	B	E	C

BÖLÜM B — CEVAPLI VE GEREKÇELİ SORULAR

ÖTVK 1; ÖTV (I), (II), (III), (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğleri

1- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listeler ile bu listelerde yer alan mallara ilişkin aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Gaz yağı – (I) sayılı listenin (B) cetveli

B) Kolalı gazoz – (III) sayılı listenin (A) cetveli

C) Saç spreyi – (IV) sayılı liste

D) Fuel oil – (I) sayılı listenin (B) cetveli

E) Motosiklet – (II) sayılı liste

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı liste petrol ürünlerinden oluşur; (A) cetvelinde benzin, motorin, jet yakıtı, fuel oil gibi akaryakıt ürünleri, (B) cetvelinde ise solvent, gaz yağı, baz yağlar, madeni yağlar gibi akaryakıt harici petrol ürünleri yer alır. Fuel oil bir akaryakıt ürünü olduğundan (B) cetveliyle değil (A) cetveliyle eşleşir. Gaz yağının (I) sayılı listenin (B) cetvelinde, kolalı gazozun (III) sayılı listenin (A) cetvelinde, saç spreyinin (IV) sayılı listede, motosikletin ise taşıtların yer aldığı (II) sayılı listede bulunması doğrudur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD ÖTVK 1; ÖTV I, II, III ve IV Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğleri)

KDVK 16/1-c; ÖTVK 7/7

2- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun ithalata ilişkin istisna hükümleri karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangisi kapsamındaki mallar ÖTV'den müstesna olduğu hâlde KDV ithalat istisnası kapsamında sayılmamıştır?

A) Transit rejimi

B) Dahilde işleme rejimi

C) Gümrük antrepo rejimi

D) Geçici depolama hükümleri

E) Serbest bölge hükümleri

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre transit, gümrük antrepo, dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulan mallar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar vergiden müstesnadır. Katma Değer Vergisi Kanunu'nun ithalat istisnasında ise yalnızca Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar sayılmıştır; dahilde işleme rejimi bu hükümde yer almaz. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD KDVK 16; ÖTVK 7)

2007/13033 s. Karar 1; eki (I) sayılı liste A bölümü

3- Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 2007/13033 sayılı Kararın oranlara ve (I) sayılı listenin "Gıda Maddeleri" bölümünün kapsamına ilişkin hükümleri ile ilgili olarak;

I. Karar eki listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için KDV oranı %20'dir.

II. Belirli istisnalar dışında finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu orana bakılmaksızın %20 oranı uygulanır.

III. (I) sayılı listenin "Gıda Maddeleri" bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların tesliminde %1 oranı uygulanır.

IV. (I) sayılı listenin "Gıda Maddeleri" bölümünde 21 no.lu fasılda yer alan malların tamamı bulunurken 24 no.lu fasıla ait mal bulunmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve IV

D) I, III ve IV

E) I ve IV

Doğru Cevap: E

Gerekçe: 2007/13033 sayılı Karara göre ekli listelerde yer alanlar hariç vergiye tabi işlemler için KDV oranı %20, (I) sayılı listedekiler için %1, (II) sayılı listedekiler için %10'dur (I doğru). Belirli istisnalar dışında finansal kiralama işlemlerinde genel oran değil, işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranı uygulanır (II yanlış). (I) sayılı listenin "Gıda Maddeleri" bölümündeki ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların tesliminde %1 değil, (II) sayılı liste için öngörülen %10 oranı uygulanır (III yanlış). "Gıda Maddeleri" bölümünde 21 no.lu fasılda yer alan malların tamamı sayılmış; 22, 23 ve 25 no.lu fasıllardan yalnız belirli pozisyonlar alınmış, 24 no.lu fasıla ise hiç yer verilmemiştir (IV doğru). Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 2007/13033 s. Karar 1; eki I sayılı liste)

KDVK 43/4, 46/2, 47

4- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre ithalde alınan katma değer vergisinin tarh yeri ve ödeme zamanına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlgili gümrük idaresince tarh olunur; beyannamenin verildiği ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir.

B) Mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur; gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir.

C) Mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur; beyannamenin verildiği ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir.

D) İlgili gümrük idaresince tarh olunur; gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir.

E) Mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesince tarh olunur; tarh tarihini izleyen yedi gün içinde ödenir.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre ithalde alınan KDV ilgili gümrük idaresince tarh olunur ve gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir; ithal sırasında alınan KDV gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. Mükellefin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh ve beyannamenin verildiği ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödeme, beyanname vermek mecburiyetinde olan mükelleflerin dönemsel beyanlarına ilişkin usuldür; ithalde alınan KDV'ye uygulanmaz. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD KDVK 43, 46, 47)

1/95 s. OKK gümrük hükümleri; GİK görevi; Gümrük Birliğinin yürürlüğü

5- 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı'nın gümrük hükümlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye'nin hükümlerini kabul ettiği konular, yalnızca Topluluk Gümrük Kodu'nu ihdas eden Konsey Yönetmeliğini temel alır; Komisyonun uygulama yönetmeliği bu kapsama alınmamıştır.

B) Türkiye'nin hükümlerini kabul ettiği konular arasında gümrük borcu ve itiraz hakkı yer alır.

C) Türkiye'nin hükümlerini kabul ettiği konular arasında ekonomik etkisi olan gümrük işlemleri ve erteleme rejimleri yer alır.

D) Menşe ve gümrük değeri gibi alanlarda mevzuat uyumu ve ilgili hükümlerin uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Gümrük İşbirliği Komitesine verilmiştir.

E) Ortaklık Konseyi'nin 6 Mart 1995 tarihli toplantısında kabul edilen Kararla Türkiye-AB Gümrük Birliği 1.1.1996 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile Türkiye, Topluluk Gümrük Kodu'nu ihdas eden 2913/92 sayılı Konsey Yönetmeliği ile onun uygulama hükümlerini belirleyen 2454/93 sayılı Komisyon Yönetmeliğini birlikte temel alan konulara ait hükümleri kabul etmiştir; Komisyon Yönetmeliğinin kapsam dışında kaldığı ifadesi yanlıştır. Kabul edilen konular malların menşei, gümrük değeri, malların dolaşımı, serbest dolaşıma giriş, malların Gümrük Birliği bölgesine girişi, gümrük beyannamesi, gümrük borcu, itiraz hakkı ile ekonomik etkisi olan gümrük işlemleri ve erteleme rejimleridir. Bu alanlarda mevzuat uyumu ve gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Gümrük İşbirliği Komitesine verilmiştir. Karar Ortaklık Konseyinin 6 Mart 1995 tarihli toplantısında kabul edilmiş, Gümrük Birliği 1.1.1996 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 1/95 s. OKK gümrük hükümleri)

2006/10895 s. Karar 43/1, 43/6, 47/1, 61/1-3

6- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'a göre INF 2 ve INF 3 bilgi formlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) INF 2 Bilgi Formu, hariçte işleme iznini veren gümrük idaresince biri asıl olmak üzere üç nüsha olarak düzenlenir.

B) Gerekli ayrıntılar gümrük idaresince resen tespit edilebiliyorsa INF 3, ihracatçının talebi üzerine ihracat işlemleri tamamlandıktan sonra da düzenlenebilir.

C) INF 3 Bilgi Formu, eşyanın geri getirileceği gümrük idaresince yeniden ithalat sırasında düzenlenir.

D) Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi, istisnai durumlarda dahi geriye dönük INF 2 Bilgi Formu düzenleyemez.

E) INF 2 Bilgi Formunun sağladığı haklardan, belgenin düzenlenmesi için hariçte işleme iznini veren gümrük idaresine başvurarak rejimi başlatan ihracatçı yararlanır.

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Karara göre INF 3 Bilgi Formu, geri gelmesi muhtemel eşya için ihracatçının talebi üzerine ihracatın yapıldığı gümrük idaresince ihracat esnasında, biri asıl olmak üzere üç nüsha düzenlenir; gerekli ayrıntıların gümrük idaresince resen tespit edilebildiği hallerde ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra da düzenlenebilir. INF 2 ise hariçte işleme iznini veren gümrük idaresince biri asıl olmak üzere iki nüsha düzenlenir; üçgen trafik iznini veren idare istisnai durumlarda geriye dönük INF 2 düzenleyebilir; INF 2'nin sağladığı haklardan belgeyi serbest dolaşıma giriş beyannamesiyle ibraz eden beyan sahibi yararlanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 2006/10895 s. Karar 43/1, 43/6, 47/1, 61/1-3)

GK 24/1, 27/1-e, 28/a; GY 43/1-e; Genelge 2009/32

7- (K) firması, Almanya'daki ilişkisiz (X) firmasından 20 adet ambalaj makinesini tanesi EXW 4.000 Avro bedelle satın almıştır. Eşyanın ithaline ilişkin olarak (K) firmasınca aşağıdaki ödemeler yapılmıştır (Avro):

- (X)'in fabrikasından Hamburg ihraç limanına kara nakliyesi: 1.200
- Hamburg limanında gemiye yükleme ve elleçleme: 300
- Hamburg limanında yükleme sırasında yaşanan gecikme nedeniyle ödenen demuraj: 400
- Hamburg-İzmir deniz navlunu: 3.000
- Nakliye sigortası: 500
- İzmir limanına varıştan sonra yaşanan gecikme nedeniyle ödenen demuraj: 750
- İzmir limanında gemiden tahliye ücreti: 250
- İzmir limanından (K)'nin Manisa'daki fabrikasına kara nakliyesi: 900

Gümrük Kanunu'nun gümrük kıymetine ilave edilecek ve dahil edilmeyecek giderlere ilişkin hükümleri ile demuraj giderlerine ilişkin düzenlemeye göre, ticari işleme ilişkin gümrük kıymeti kaç Avro'dur?

A) 84.200
B) 85.000
C) 85.400
D) 86.150
E) 86.300

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Kanunu'na göre fiilen ödenen fiyata, Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile bu nakliyeyle ilgili yükleme ve elleçleme giderleri eklenir; giriş yerine varıştan sonraki nakliye ve sigorta giderleri ise kıymete girmez. EXW teslimde fiyat satıcının fabrikasında teslimi kapsadığından fabrikadan ihraç limanına kadarki nakliye de eklenir. 2009/32 sayılı Genelge uyarınca giriş limanına varıştan önceki (özellikle yükleme limanındaki) demuraj kıymete dahil edilir, varıştan sonraki demuraj dahil edilmez. Hesap: 80.000 + 1.200 + 300 + 400 + 3.000 + 500 = 85.400 Avro. İzmir'deki demuraj (750), tahliye ücreti (250) ve yurt içi nakliye (900) giriş yerinden sonraki giderlerdir. Fabrika-liman nakliyesini atlamak 84.200, ihraç limanı demurajını atlamak 85.000, İzmir demurajını eklemek 86.150, yurt içi nakliyeyi eklemek 86.300 sonucunu verir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 24/1, 27/1-e, 28/a; GY 43/1-e; Genelge 2009/32)

GY 43/1-ğ; Kıymet Tebliği (Seri No:2) md.3/1-a

8- Gümrük Yönetmeliği'nin gümrük kıymetine ilişkin tanımlarına göre;

"Royalti ve lisans ücreti: İthal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili hakların kullanımı nedeniyle patent, dizayn, ……, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve …… gibi adlar adı altında yapılan ödemeleri ifade eder."

Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) know-how / çoğaltma hakları
B) pazarlama / imalat prosesleri
C) garanti / imalat prosesleri
D) know-how / satın alma komisyonları
E) know-how / imalat prosesleri

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Kıymeti Tebliği (Seri No:2), royalti ve lisans ücretini; ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı, kullanımı veya yeniden satışı ile ilgili hakların kullanımı nedeniyle patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar altında yapılan ödemeler olarak tanımlar. Türkiye'de çoğaltma hakkı için yapılan ödemeler Kanunda kıymete eklenmeyecek ödemeler arasında ayrıca sayılmıştır. Pazarlama ve buna bağlı garantiler Yönetmelikte ayrı bir kavram olarak tanımlanmış, satın alma

komisyonu ise kıymete dahil edilmeyen giderlerdendir; bunların hiçbiri royalti tanımında yer almaz. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 43/1-ğ; Kıymet Tebliği Seri No:2 md.3/1-a)

GK 24/3-a, 24/3-b, 28/b, 28/c; GY 45/1-a

9- (K) firması, ilişkisiz (X) firmasından CIF 40.000 ABD Doları fatura bedeliyle bir tekstil makinesi ithal etmektedir. Satış sözleşmesi ve ödeme kayıtlarından aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir (ABD Doları):

- (X)'in, makinenin hammaddesini aldığı (L) firmasına olan borcunu karşılamak üzere, satış koşulu gereği (K) tarafından (L)'ye yapılan ödeme: 3.000
- Mal bedelinin peşin ödenmemesi nedeniyle (X)'e ödenen ve yazılı bir finansman anlaşmasına dayanmayan vade farkı: 1.200
- (X)'in talebi üzerine (K)'nin Türkiye'de kendi hesabına yürüttüğü reklam kampanyasının gideri: 2.000
- Makinenin ithalattan sonra (K)'nin tesisinde montajı için (X)'e ödenen ve faturada fiyattan ayrı gösterilen bedel: 5.000

Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin satış bedeli yöntemine ilişkin hükümlerine göre, eşyanın gümrük kıymeti kaç ABD Doları'dır?

A) 41.200
B) 43.000
C) 44.200
D) 46.200
E) 49.200

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Kanunu'na göre fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, satış koşulu olarak alıcının satıcıya veya satıcının bir yükümlülüğünü karşılamak üzere üçüncü bir kişiye yaptığı tüm ödemeleri kapsar; bu nedenle (X)'in borcu için (L)'ye ödenen 3.000 dolar fiyata dahildir. Gümrük Yönetmeliği'ne göre mal bedelinin peşin ödenmemesi nedeniyle satıcıya yapılan ödemelerden, yazılı finansman anlaşması gibi faiz istisnasının şartlarını taşımayanlar da fiyatın içindedir; 1.200 dolarlık vade farkı eklenir. Buna karşılık alıcının pazarlama dahil kendi hesabına yaptığı faaliyetler, satıcının talebiyle de olsa satıcıya dolaylı ödeme sayılmaz. Makine için ithalattan sonra yapılan ve fiyattan ayırt edilen montaj gideri de kıymete dahil edilmez. Hesap: 40.000 + 3.000 + 1.200 = 44.200 dolar. Borç ödemesini atlamak 41.200, vade farkını atlamak 43.000, reklamı eklemek 46.200, montaj bedelini eklemek 49.200 sonucunu verir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 24/3-a, 24/3-b, 28/b, 28/c; GY 45/1-a)

GY 56/5; Kıymet Tebliği (Seri No:2) md.6/2-c, 6/3

10- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No:2)'ye göre, royalti veya lisans ücretinin kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olması koşuluna ilişkin;

I. Royalti veya lisans ücretinin miktarı ithal edilen eşyanın fiyatına bakılmaksızın belirleniyorsa, bu ödemenin kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu kabul edilemez.

II. İthal eşyasının, küçük işlemler haricindeki imalat nedeniyle bir başka eşyanın bünyesindeki parçalardan biri olması, royalti ücretinin bu eşya ile ilgisinin kurulmasına engel teşkil etmez.

III. İthal edildikten sonra sulandırma, ambalajlama veya montaj gibi küçük işlem gören eşyada royalti, işlem sonrası elde edilen ürüne bağlı olarak hesaplanıyorsa aksine bir delil olmadıkça ithal edilen eşya ile ilgilidir.

IV. Royalti ücretinin ithal edilen eşyanın yanında diğer hak veya hizmetleri de kapsaması durumunda, toplam ücretin tamamı ithal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) Yalnız II

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

E) II ve III

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre royalti miktarı ithal eşyasının fiyatına bağlı belirleniyorsa ödemenin eşya ile ilgili olduğu varsayılır; fiyata bakılmaksızın belirleniyorsa da eşya ile ilgili olduğu kabul edilebilir. Bu nedenle I. ifadedeki 'kabul edilemez' hükmü yanlıştır. Tebliğe göre ithal eşyasının küçük işlemler dışındaki bir imalatla başka bir eşyanın parçası olması ilginin kurulmasına engel değildir (II doğru); sulandırma, ambalajlama veya montaj gibi küçük işlemlerden sonra elde edilen ürüne bağlı hesaplanan royalti, aksine delil yoksa ithal eşyası ile ilgilidir (III doğru). Ücret ithal eşyasının yanında başka eşya, hak veya hizmetleri de kapsıyorsa yalnızca nesnel ve ölçülebilir verilerle eşyaya bağlanıp hesaplanabilen kısım kıymete eklenir; tamamının eklenmesi yanlıştır (IV yanlış). Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 56/5; Kıymet Tebliği Seri No:2 md.6/2-c, 6/3)

GK 27/1-c, 27/5; GY 56/1, 56/3-b, 56/4, 56/6; Kıymet Tebliği (Seri No:2) md.9/1, 10/1

11- (K) firması, ilişkisiz (X) firmasından CIF 60.000 ABD Doları bedelle markalı elektrikli el aletleri ithal etmektedir. Fiyata dahil edilmemiş olan aşağıdaki ödemeler (K) firmasınca yapılmaktadır (ABD Doları):

- Eşyanın üzerinde yer alan ve eşyanın altında pazarlandığı marka için, satış sözleşmesi gereği hak sahibine ödenen lisans ücreti: 4.000
- Eşyanın imalatında kullanılan patent için, satış sözleşmesi uyarınca ve (X)'in talebi üzerine, patent sahibi olan Türkiye'de yerleşik (L) firmasına ödenen royalti: 3.000
- İthal eşyasının Türkiye'de çoğaltılması hakkı için yapılan ödeme: 5.000
- Satış koşulu olmayan, eşyanın Türkiye'deki dağıtım hakkı için yapılan ödeme: 2.000
- (K)'nin kendi tercihiyle, satıcı veya satıcıyla ilişkili bir kişi talep etmeksizin üçüncü bir kişiye ödediği yazılım lisans ücreti: 1.500

Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No:2)'nin royalti ve lisans ücretlerine ilişkin hükümlerine göre, eşyanın gümrük kıymeti kaç ABD Doları'dır?

A) 64.000

B) 67.000

C) 68.500

D) 69.000

E) 72.000

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Gümrük Kanunu'na göre kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu gereği ödenmesi gereken ve fiyata dahil edilmemiş royalti ve lisans ücretleri kıymete eklenir. Marka lisansı, eşya o marka altında pazarlandığı ve satış sözleşmesi gereği ödendiği için eklenir (4.000). Patent royaltisi eşyanın imalatında kullanılan hakla ilgilidir ve satıcının talebiyle satış sözleşmesi uyarınca ödenmektedir; Gümrük Yönetmeliği'ne göre royaltiyi alacak kişinin yerleşik olduğu ülke dikkate alınmadığından, hak sahibinin Türkiye'de yerleşik olması eklemeye engel değildir (3.000). Türkiye'de çoğaltma hakkı için yapılan ödemeler ile satış koşulu olmayan dağıtım hakkı ödemeleri kıymete eklenmez. Alıcının üçüncü kişiye ödediği royalti, satıcı veya satıcıyla ilişkili kişi bu ödemeyi istemediyse kıymete eklenme koşullarını sağlamış sayılmaz. Hesap: 60.000 + 4.000 + 3.000 = 67.000 dolar. Hak sahibi Türkiye'de yerleşik olduğu için patent royaltisini dışarıda bırakmak 64.000, üçüncü kişi lisansını eklemek 68.500, dağıtım hakkını eklemek 69.000, çoğaltma hakkını eklemek 72.000 sonucunu verir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 27/1-c, 27/5; GY 56/1, 56/3-b, 56/4, 56/6; Kıymet Tebliği Seri No:2 md.9/1, 10/1)

GY 51/4, 51/5, 51/6, 51/9, 51/10

12- Gümrük Yönetmeliği'nin fiilen ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilecek unsurlara ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Eşyanın teslim yerine kadar alınan posta ve kargo ücretlerinin yanı sıra ithal ülkesinde alınan ilave posta ve kargo ücretleri de gümrük kıymetine dahildir.

B) Gümrük işlemleri sırasında eşya ile tek eşya muamelesi gören kapların tekrarlanan ithalatlarda kullanılacak olması hâlinde, beyan sahibinin talebi üzerine ve gerekli belgelerin sunulması kaydıyla bu kapların maliyeti genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde paylaştırılır.

C) Nakliyat abonman sözleşmesi kapsamındaki taşımalarda, gerekli koşulları taşıdığı gümrük idaresince yapılacak inceleme sonucunda anlaşılan ve eşya Türkiye'ye geldikten sonra düzenlenmiş sigorta poliçeleri kabul edilir.

D) 71.08 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın sigorta poliçesi veya navlun faturasının ibraz edilememesi hâlinde, vergi kaybı olmaması kaydıyla işlemler faturada belirtilen teslim şekli esas alınarak tekemmül ettirilir.

E) Eşyanın giriş yerinden sonraki bir noktaya aynı taşıma şekliyle taşındığı durumlarda, uyulması zorunlu genel fiyat tarifelerine göre giriş yerine kadarki nakliye giderini gösteren bir belge sunulursa bu durum dikkate alınır.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre ithal ülkesinde alınan ilave posta ve kargo ücretleri hariç olmak üzere, eşyanın teslim yerine kadar alınan tüm posta ve kargo ücretleri gümrük kıymetine dahildir; yani ithal ülkesinde alınan ilave ücretler kıymete girmez. Diğer ifadeler Yönetmelikle uyumludur: tek eşya muamelesi gören kapların tekrarlanan ithalatlarda kullanılacak olması hâlinde talep ve belge üzerine maliyet genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine göre paylaştırılır; nakliyat abonman sözleşmesi kapsamındaki taşımalarda gerekli koşulları taşıdığı incelemeyle anlaşılan, eşya Türkiye'ye geldikten sonra düzenlenmiş sigorta poliçeleri kabul edilir; 71.08 pozisyonundaki eşyada poliçe veya navlun faturası ibraz edilemezse vergi kaybı yoksa işlemler faturadaki teslim şekline göre tamamlanır; giriş yerinden sonraki bir noktaya aynı taşıma şekliyle taşımada kural mesafe oranı olmakla birlikte, uyulması zorunlu genel fiyat tarifelerine göre giriş yerine kadarki gideri gösteren belge sunulursa bu dikkate alınır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 51/4, 51/5, 51/6, 51/9, 51/10)

GK 161/1, 27/1-a-i, 27/1-a-iii, 24/3-b

13- (X) firması, yurt dışından getirerek Mersin Serbest Bölgesinde serbest dolaşımda olmayan eşya olarak depoladığı elektrik panolarını Türkiye'deki (K) firmasına satmıştır. Eşya serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulacak olup kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenecektir. Satışa ilişkin bilgiler şöyledir (ABD Doları):

- Birinci parti: Faturada toplam 45.000 olarak gösterilen fiyatın içindeki, eşyanın serbest bölgede kaldığı süreye ait 1.800 tutarındaki depolama ve muhafaza masrafı fiyattan ayrı olarak gösterilmiştir.
- İkinci parti: Faturada, depolama ve muhafaza masraflarını da kapsayan 20.000 tutarında tek bir toplam fiyat yer almakta olup bu masraflar fiyattan ayrı olarak gösterilmemiştir.
- Birinci partinin serbest bölgede (X) tarafından ambalajlanması için (K)'nin ayrıca ödediği, işçilik ve malzeme dahil ambalaj bedeli: 600
- (X)'in satış temsilcisine (K) tarafından ödenen satış komisyonu: 900
- (K)'nin eşyayı Türkiye'de tanıtmak için kendi hesabına yaptığı reklam gideri: 1.500

Gümrük Kanunu'nun serbest bölgelere ve gümrük kıymetine ilişkin hükümlerine göre, eşyanın gümrük kıymeti toplam kaç ABD Doları'dır?

A) 63.800
B) 64.100
C) 64.700
D) 66.200
E) 66.500

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Kanunu'na göre serbest dolaşımda olmayan eşya için gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük kıymetinin serbest bölgede kalış süresindeki depolama ve muhafaza masraflarını da içeren fiyata dayandığı hallerde bu masraflar fiyattan ayrı olarak gösterilmişse kıymete dahil edilmez. Birinci partide masraf ayrı gösterildiğinden 45.000 - 1.800 = 43.200 dolar esas alınır; ikinci partide ayrı gösterilmediğinden 20.000 doların tamamı fiyatta kalır. Alıcının üstlendiği, işçilik ve malzeme dahil ambalaj bedeli (600) ile satın alma komisyonu dışındaki komisyonlar (900) fiyata eklenir. Alıcının pazarlama dahil kendi hesabına yaptığı faaliyetlerin gideri ise eklenmez. Hesap: 43.200 + 20.000 + 600 + 900 = 64.700 dolar. Satış komisyonunu eklememek 63.800, ambalaj bedelini eklememek 64.100, reklam giderini eklemek 66.200, ayrı gösterilen depolama masrafını düşmemek 66.500 sonucunu verir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 161/1, 27/1-a-i, 27/1-a-iii, 24/3-b)

GK 25/2-b; GY 43/1-d, 43/3, 43/4, 47/2, 47/4, 47/5

14- (K) firması, Vietnam'da (L) firması tarafından üretilen elektrikli süpürgeleri ithal etmektedir. Eşyanın gümrük kıymeti satış bedeli ve aynı eşyanın satış bedeli yöntemlerine göre belirlenememiş, benzer eşyanın satış bedeli yöntemine geçilmiştir. Türkiye'ye ihraç amacıyla satılarak aynı veya yakın tarihte ihraç edilen, aynı ticari düzeyde ve yaklaşık aynı miktarda satılmış, kıymeti daha önce satış bedeli yöntemine göre belirlenmiş ve nakliye bakımından düzeltme gerektirmeyen benzer eşyaya ait birim bedeller şunlardır (Avro):

- (L) firmasınca Tayland'da üretilen benzer eşya: 70
- (L) firmasınca Vietnam'da üretilen benzer eşya (birinci model): 95
- (L) firmasınca Vietnam'da üretilen benzer eşya (ikinci model): 90
- (M) firmasınca Vietnam'da üretilen benzer eşya: 80
- (X) firmasınca Vietnam'da üretilen benzer eşya: 85

Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesinde esas alınacak birim bedel kaç Avro'dur?

A) 70
B) 80
C) 85
D) 90
E) 95

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre yalnızca kıymeti belirlenecek eşya ile aynı ülkede üretilen eşya benzer eşya olarak nitelenebilir; bu nedenle Tayland'da üretilen 70 Avro'luk eşya hiç dikkate alınmaz. Yönetmelik ayrıca, kıymeti belirlenecek eşya ile aynı kişi tarafından üretilmiş aynı veya benzer eşya bulunmadığı takdirde farklı kişi tarafından üretilmiş eşyanın dikkate alınacağını öngörür. Olayda (L) firmasının Vietnam'da ürettiği benzer eşya bulunduğundan (M) ve (X) firmalarının bedelleri (80 ve 85) kullanılamaz. Benzer eşyaya ilişkin birden fazla satış bedeli tespit edildiğinde en düşük olanı kullanılır; (L)'nin Vietnam'daki iki bedelinden düşük olan 90 Avro esas alınır. 95 Avro en yüksek bedeldir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 25/2-b; GY 43/1-d, 43/3, 43/4, 47/4)

GY 53/1, 53/2, 53/3, 53/4

15- Gümrük Yönetmeliği'ne göre istisnai kıymetle beyana ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İstisnai kıymetle beyan, gümrük kıymeti aynı eşyanın satış bedeli yöntemine göre belirlenen eşya için uygulanır.
B) Fiyatın sonradan gözden geçirilmesini öngören hükümler içeren eşyada, satış sözleşmesinin örneği ve onaylı çevirisinin gümrük idaresine sunulması aranmaz.
C) Tamamlayıcı beyana isabet eden ithalat vergileri bakımından zamanaşımı, tamamlayıcı beyanın verildiği tarihten itibaren başlar.
D) Tamamlayıcı beyana göre gözden geçirilen kıymetin daha düşük olması hâlinde, farka isabet eden vergiler başka bir belge aranmaksızın geri verilir.
E) Genel ve özel koşulların aranmaması, istisnai kıymetle beyanda bulunan kişiye basitleştirilmiş usulle sağlanan diğer hakları da kullanma hakkı verir.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre tamamlayıcı beyana isabet eden ithalat vergileri bakımından zamanaşımı, tamamlayıcı beyanın verildiği tarihten itibaren başlar. Diğer seçenekler hükme aykırıdır: istisnai kıymetle beyan, kıymetin satış bedeli yöntemine (Kanunun satış bedeline ilişkin hükmüne) göre tespit edildiği hallerde uygulanır, aynı eşya yönteminde değil. Kıymet unsurlarının sonradan belli olacağı, fiyatın sonradan gözden geçirileceği ve sürekli akış hâlindeki eşyada sözleşme örneği ile onaylı çevirisi gümrük idaresine sunulur. Gözden geçirilmiş kıymet daha düşükse farka isabet eden kıymetin iade alındığının tevsiki ve tahlil raporu gibi bir belgenin onaylı örneğinin sunulması koşuluyla, inceleme sonucunda geri verme hükümlerine göre işlem

yapılır. Genel ve özel koşulların aranmaması, basitleştirilmiş usulle sağlanan diğer hakların kullanımını sağlamaz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 53/1, 53/2, 53/3, 53/4)

GK 29; GY 54/1, 54/2

16- Gümrük Yönetmeliği'ne göre, aşağıdaki ithalatların hangisinde gümrük kıymeti yalnızca taşıyıcı ortamın maliyeti veya kıymeti esas alınarak belirlenir?

A) Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen, faturasında film bedeli ayrıca gösterilen, sinema filmi kayıtlı DVD

B) Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen, faturasında kayıt bedeli ayrıca gösterilen, ses kaydı içeren CD

C) Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen, faturasında yazılım bedeli ayrıca gösterilen, yazılım yüklü entegre devre

D) Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen ve faturasında program bedeli ayrıca gösterilen, muhasebe programı yüklü CD

E) Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen, program bedeli taşıyıcı ortamın bedelinden ayırt edilemeyen, program yüklü CD

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komut yüklü bilgi taşıyıcılarında yalnızca taşıyıcı ortamın maliyeti veya kıymeti esas alınır; ancak bu, veri veya komutların bedelinin taşıyıcı ortamın bedelinden ayırt edilebilmesi koşuluna bağlıdır. Yönetmelik ayrıca taşıyıcı ortam deyiminin entegre devreleri ve yarı iletkenleri, veri veya komut deyiminin ise ses, sinematografik veya video kayıtlarını kapsamadığını belirtir. Buna göre sinema filmi kayıtlı DVD ve ses kaydı içeren CD'de kayıt bedeli, yazılım yüklü entegre devrede yazılım bedeli kıymete dahildir; program bedeli ayırt edilemeyen CD'de de kural uygulanamaz. Program bedeli faturada ayrıca gösterilen muhasebe programı yüklü CD ise kuralın kapsamındadır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 29; GY 54/1, 54/2)

KDVK 21

17- (L) firması tarafından serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithal edilen eşyaya ilişkin bilgiler aşağıdadır:

- Gümrük kıymeti: 400.000 TL
- Gümrük vergisi: 20.000 TL
- Beyannamenin tescilinden önce ödenen ve katma değer vergisi hesaplanmamış tahliye ücreti: 6.000 TL
- Beyannamenin tescilinden önce ödenen ve katma değer vergisi hesaplanmamış memur yolluğu: 4.000 TL
- Beyannamenin tescilinden önceki döneme ait olup antrepo işleticisince katma değer vergisi hesaplanarak faturalandırılan ardiye ücreti: 5.000 TL (KDV hariç)
- Beyannamenin tescilinden sonraki döneme ait ardiye ücreti: 3.000 TL
- Tescilden sonra eşyanın ithalatçının deposuna taşınması için ödenen yurt içi nakliye ücreti: 7.000 TL

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre ithalatta katma değer vergisi matrahı kaç TL'dir?

A) 410.000

B) 430.000

C) 435.000

D) 438.000

E) 445.000

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre ithalatta verginin matrahı; ithal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve

paylar ile gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenlerin toplamıdır. Buna göre gümrük kıymeti (400.000), gümrük vergisi (20.000), tescilden önce ödenen ve KDV hesaplanmamış tahliye ücreti (6.000) ile memur yolluğu (4.000) matraha girer; matrah 430.000 TL'dir. Antrepo işleticisince KDV hesaplanarak faturalandırılan ardiye ücreti vergilendirilmiş bir gider olduğundan matraha eklenmez; tescilden sonraki ardiye ücreti ile yurt içi nakliye ise tescil tarihinden sonra yapıldığından matrah dışında kalır. Gümrük vergisini matraha katmamak 410.000; KDV'li ardiyeyi eklemek 435.000; buna tescil sonrası ardiyeyi de eklemek 438.000; bütün giderleri eklemek 445.000 sonucunu verir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD KDVK 21)

KDVK 21/ç; ÖTVK 3, 16/4

18- (K) firması, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bir akaryakıt ürününden 2.000 litre ithal etmektedir.

- Gümrük kıymeti: 60.000 TL
- Gümrük vergisi oranı: %5
- (I) sayılı listede eşya için belirlenen ÖTV tutarı: litre başına 10 TL
- KDV oranı: %20

Serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamında gümrük idaresince tahsil edilecek vergiler toplamı ile ÖTV'ye karşılık alınacak teminat tutarı sırasıyla kaç TL'dir?

A) 19.600 – 20.000
B) 15.600 – 20.000
C) 19.000 – 20.000
D) 35.600 – 0
E) 39.600 – 0

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre (I) sayılı listedeki mallarda vergiyi doğuran olay teslimde gerçekleştiğinden ithalat aşamasında ÖTV ödenmez; ödenecek ÖTV'ye karşılık teminat alınır. Teminata esas ÖTV 2.000 × 10 = 20.000 TL'dir. Katma Değer Vergisi Kanunu'na 24.07.2025 tarihinde eklenen hükümle, teminat karşılığı ithal edilen malın teminatının hesaplanmasına esas ÖTV tutarı da ithalatta KDV matrahına dahil edilmiştir. Gümrük vergisi 60.000 × %5 = 3.000 TL; KDV matrahı 60.000 + 3.000 + 20.000 = 83.000 TL; KDV 16.600 TL'dir. Gümrükte tahsil edilecek toplam 3.000 + 16.600 = 19.600 TL, alınacak teminat 20.000 TL olur. ÖTV'yi KDV matrahına katmamak (eski uygulama) 15.600; gümrük vergisini KDV matrahına katmamak 19.000; ÖTV'yi gümrükte tahsil etmek ise eski veya yeni matrahla 35.600 ya da 39.600 sonucunu verir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD KDVK 21; ÖTVK 16)

GK 15; İthalat Rejimi Kararı eki listeler

19- İthalat Rejimi Kararı eki listede gümrük vergisi oranı "%12 MIN 1,5 ABD Doları/kg MAX 4 ABD Doları/kg" şeklinde belirlenmiş eşya, aynı serbest dolaşıma giriş beyannamesinin üç kaleminde aşağıdaki şekilde beyan edilmiştir:

- Birinci kalem: 1.000 kg, gümrük kıymeti 2.000 ABD Doları
- İkinci kalem: 500 kg, gümrük kıymeti 30.000 ABD Doları
- Üçüncü kalem: 2.000 kg, gümrük kıymeti 30.000 ABD Doları

Buna göre beyanname kapsamında hesaplanacak gümrük vergisi toplamı kaç ABD Doları'dır?

A) 5.840
B) 6.500
C) 7.100
D) 7.440
E) 8.700

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Nispi oranın yanında kilogram başına asgari ve azami tutar belirlenen eşyada önce nispi vergi hesaplanır, sonra bu tutar asgari ve azami tutarlarla karşılaştırılır: nispi vergi aralıkta kalırsa nispi vergi, asgari tutarın altında kalırsa asgari tutar, azami tutarı aşarsa azami tutar uygulanır. Birinci kalemde nispi vergi 240, asgari tutar 1.500 olduğundan 1.500; ikinci kalemde nispi vergi 3.600, azami tutar 2.000 olduğundan 2.000; üçüncü kalemde nispi vergi 3.600 olup asgari 3.000 ile azami 8.000 arasında kaldığından 3.600 ABD Doları uygulanır. Toplam 7.100 ABD Doları'dır. Sınırları hiç uygulamamak 7.440; yalnız azami sınırı uygulamak 5.840; yalnız asgari sınırı uygulamak 8.700; üçüncü kalemde de asgari tutarı esas almak 6.500 sonucunu verir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 15; İthalat Rejimi Kararı eki listeler)

KDVK 23/e

20- (M) firması, 18 ayar altından mamul bilezik ithal etmektedir.

- Brüt ağırlık: 210 gram; net ağırlık: 200 gram
- Eşyanın kıymeti: 1.000.000 TL
- Has altının gram fiyatı: 5.000 TL
- KDV oranı: %20

(24 ayar altın 1000 milyem kabul edilecek; KDV dışındaki vergiler ihmal edilecektir.)

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun özel matrah şekillerine ilişkin hükmüne göre ithalde ödenecek KDV kaç TL'dir?

A) 42.500
B) 50.000
C) 150.000
D) 200.000
E) 250.000

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır. 24 ayar altın 1000 milyem olduğundan 18 ayar 750 milyemdir; has altın miktarı net ağırlık üzerinden 200 × 750/1000 = 150 gram, has altın bedeli 150 × 5.000 = 750.000 TL'dir. Matrah 1.000.000 − 750.000 = 250.000 TL, KDV 250.000 × %20 = 50.000 TL olur. Brüt ağırlığı esas almak 42.500; oranı has altın bedeline uygulamak 150.000; külçe altın bedelini düşmemek 200.000 sonucunu verir; 250.000 ise vergi değil matrahtır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD KDVK 23)

ÖTVK 11/2-a, 11/5

21- (X) firması, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malttan üretilmiş biradan 50 cl'lik 1.000 kutu ithal etmektedir.

- Biranın alkol derecesi: 5
- ÖTV matrahı: 20.000 TL
- Listede belirlenen nispi vergi oranı: %50
- Listede belirlenen asgari maktu vergi tutarı: 6 TL

Buna göre ithalatta hesaplanacak ÖTV kaç TL'dir?

A) 3.000
B) 10.000
C) 15.000
D) 25.000
E) 30.000

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na göre (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallarda, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulanır.

Malttan üretilen biralarda asgari maktu vergi tutarı bir litredeki her bir alkol derecesi itibarıyla uygulanır. Toplam miktar 1.000 × 0,50 = 500 litredir. Nispi vergi 20.000 × %50 = 10.000 TL; asgari maktu vergiye göre hesaplanan tutar 5 × 6 × 500 = 15.000 TL'dir. Nispi vergi daha düşük kaldığından 15.000 TL ÖTV hesaplanır. Alkol derecesini dikkate almamak 3.000; yalnız nispi vergiyi esas almak 10.000; iki tutarı toplamak 25.000; kutu sayısını litre saymak 30.000 sonucunu verir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD ÖTVK 11)

Nihai Kullanım GGT (Seri No:1) md.6/3, 7/1, 7/2, 12/2

22- Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1) hükümlerine göre nihai kullanım izninde değişiklik ve iznin iptaline ilişkin;

I. İznin verilmesinde göz önünde bulundurulan şartlardan birinde veya birkaçında değişiklik olduğunda izin belgesinde değişiklik, izni veren gümrük idaresince Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılabilir.

II. Denetimlerde, izin verilirken dikkate alınan unsurlarda iznin kullanılmasına artık imkân vermeyen bir değişiklik tespit edilirse, izin hak sahibine eksikliği gidermesi için otuz gün süre verilir; bu süre sonunda eksiklik giderilmemişse izin iptal edilir.

III. Denetleyici gümrük idaresi ile izni veren gümrük idaresinin farklı olması halinde, iptali gerektiren duruma ilişkin bilgi ve belgeler tespiti takip eden beş iş günü içinde izni veren gümrük idaresine gönderilir.

IV. Eşyanın ara işleme tabi tutulmak üzere başka bir firmaya gönderilmesinden önce izin hak sahibince gümrük idaresine bildirimde bulunulur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) II, III ve IV

C) I, II ve IV

D) I, III ve IV

E) Yalnız IV

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Nihai Kullanım Tebliği'ne göre iznin verilmesinde dikkate alınan şartlarda değişiklik olduğunda izin belgesinde değişiklik yapılabilir ve bu işlem izni veren gümrük idaresince Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılır (I doğru). Denetimlerde tespit edilen değişiklik iznin kullanılmasına artık imkân vermiyorsa izin hak sahibine süre verilmez, izin belgesi derhal iptal edilir (II yanlış). Denetleyici idare ile izni veren idare farklıysa iptale ilişkin bilgi ve belgeler tespiti takip eden beş iş günü içinde izni veren idareye gönderilir (III doğru). Eşyanın ara işleme tabi tutulmak veya nihai kullanıma tahsis edilmek üzere başka bir firmaya gönderilmesinden önce izin hak sahibi gümrük idaresine bildirimde bulunur (IV doğru). Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Nihai Kullanım GGT Seri 1 md.7/1-2, 12/2)

SDG GGT (Seri No:16) md.3/1, 4/1, 4/2, 5/2, 6/1

23- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16) kapsamında deniz yoluyla sıvı halde getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma girişine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Serbest dolaşıma giriş beyannamesi, eşyanın boşaltılmasına başlanmadan önce tescil edilir.

B) Bu Tebliğ ile belirlenen usulde beyanda bulunulmak istenmesi halinde gümrük beyannamesi ekranından "BS-19" basitleştirilmiş usul kodu seçilir.

C) Fatura veya diğer belgeler en geç beyannamenin tescil edildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe kadar gümrük idaresine ibraz edilir.

D) Gümrük işlemlerini yapmaya Aliağa, Tekirdağ ve İskenderun Gümrük Müdürlükleri yetkilidir.

E) Eşya için özet beyan verilmez ve eşya gümrüğe sunulmaksızın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulur.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: LNG Tebliği'ne göre bu eşya için Gümrük Kanunu uyarınca özet beyan verilir ve eşya gümrüğe sunulur; gümrüğe sunulmaksızın rejime tabi tutma boru hattı ve elektrik teliyle gelen eşyaya ilişkin farklı bir Tebliğin düzenlemesidir. Beyanname, eşyanın boşaltılmasına başlanmadan önce tescil edilir ve bu usulde beyanda bulunulmak istendiğinde beyanname ekranından 'BS-19' kodu seçilir; fatura veya diğer belgeler tescil ayını takip eden ayın yirmi altıncı gününe kadar ibraz edilir; Aliağa, Tekirdağ ve İskenderun Gümrük Müdürlükleri yetkilidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD SDG GGT Seri 16 md.3/1, 4/1, 4/2, 5/2, 6/1)

GY 114/1-3, 114/5

24- Gümrük Yönetmeliği'ne göre gümrük beyannamesine eklenecek belgelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tercihli tarife uygulanabilmesi için gerekli belgeler ile vergilendirmeyi doğrudan etkileyen veya yükümlüye vergi avantajı sağlayan belgelerin beyannameye eklenmesi zorunludur.

B) Bakanlıkça belirlenecek haller ve eksik beyan hükümleri saklı kalmak üzere, zorunlu belgeler dışında gümrük beyannamesine herhangi bir belge eklenmez.

C) Beyanname ekinde ibrazı istenmeyen belgeler, gerekli görüldüğünde ibraz edilmek üzere transit rejiminde asıl sorumlu tarafından belge saklama süresi boyunca muhafaza edilir.

D) İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin beyannamelerde muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlenirse, ekli belgeler beyanname ile birlikte kâğıt ortamında gümrük idaresine ibraz edilir.

E) Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannamelerine, eklenmesi zorunlu belgeler eklenmez.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre tercihli tarife için gerekli belgeler ile vergilendirmeyi doğrudan etkileyen veya vergi avantajı sağlayan belgelerin beyannameye eklenmesi zorunludur ve bu belgeler dışında beyannameye belge eklenmez. Ekinde ibrazı istenmeyen belgeleri yükümlü, transit rejiminde ise asıl sorumlu belge saklama süresi boyunca muhafaza eder. Muayene türü yeşil hat olan beyannamelere zorunlu belgeler eklenmez. İhracat ve antrepo rejimlerinde ise beyanname eklerinin veri işleme tekniğiyle verilmesi esastır; sarı veya kırmızı hatta belgelerin beyannameyle birlikte ibrazı kuralı bu iki rejimi kapsamaz ve ekli belgeler kâğıt ortamında ibraz edilmez. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 114/1-3, 114/5)

GK 69/2, 69/3; GY 130/2, 130/3

25- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşyanın gümrük idaresince teslimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Beyannamenin tescilinin gümrük yükümlülüğü doğurması halinde vergiler ödenmedikçe veya teminata bağlanmadıkça eşyanın teslim edilemeyeceğine ilişkin hüküm, kısmi muafiyete tabi geçici ithalat rejimine de uygulanır.

B) Hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin incelenmesi, beyannamenin verilmesinden itibaren altı saat içinde tamamlanamazsa, muayenesi zorunlu görülüp bildirilen haller dışında eşya teslim edilir.

C) Tahlil sonucu beklenmeden teslim talebinde, beyan edilen pozisyonun vergi oranı ile beyan edilen fasıldaki en düşük vergi oranı arasındaki fark teminata bağlanır.

D) Bir beyannamenin birden fazla kalemi kapsaması halinde dahi beyanname kapsamı eşyanın tümü tek bir eşya gibi değerlendirilerek aynı anda teslim edilir.

E) Tahlil sonucu beklenmeden teslim hükmünün ticaret politikası önlemine tabi eşyaya uygulanmamasına yalnızca Bakanlık karar verebilir.

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin incelenmesi beyannamenin verilmesinden itibaren altı saat içinde tamamlanamazsa eşya teslim edilir; muayenesinin zorunlu görüldüğü taşıyıcıya bildirilmişse bu süre kısıtlaması uygulanmaz. Gümrük Kanunu'na göre tescilin gümrük yükümlülüğü doğurması

halinde vergiler ödenmedikçe veya teminata bağlanmadıkça eşya teslim edilemez; ancak bu hüküm kısmi muafiyete tabi geçici ithalat rejimine uygulanamaz; aynı beyanname kapsamı eşyanın tümünün aynı anda teslimi esas olmakla birlikte birden fazla kalemde her kalem ayrı bir beyanname konusu eşya gibi değerlendirilir. Tahlil sonucu beklenmeden teslimde beyan edilen fasıldaki en yüksek vergi oranıyla aradaki fark teminata bağlanır; önleme tabi eşyada hükmün uygulanmamasına gümrük idare amiri yetkilidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 69/2, 69/3; GY 130/2-3)

2006/10895 s. Karar 5/1; Revize PEM TEV yazısı (27.03.2026) böl. 2-3

26- (K) firması, Türk menşeli olup Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan; sanayi ürünü niteliğindeki eşyayı, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünlerinin ticaretine ilişkin Anlaşma kapsamındaki çelik ürününü ve 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında tavize konu tarım ürününü Almanya'ya ihraç edecektir.

2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar ile Ticaret Bakanlığının Revize PEM menşe kurallarına ilişkin 27.03.2026 tarihli yazısına göre, bu eşyanın tercihli rejimden yararlanması için sırasıyla hangi belgeler düzenlenir?

A) A.TR – EUR.1 – EUR.1
B) A.TR – A.TR – EUR.1
C) A.TR – EUR.1 – A.TR
D) EUR.1 – A.TR – A.TR
E) EUR.1 – EUR.1 – A.TR

Doğru Cevap: A

Gerekçe: 2006/10895 sayılı Karara göre A.TR Dolaşım Belgesi, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin iki parçası arasında doğrudan nakledilen işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünleri için düzenlenir; AKÇT Anlaşması kapsamındaki ürünler bunun dışında tutulmuştur. Kömür ve çelik ürünleri Gümrük Birliği kapsamı dışında bırakılıp ayrı bir serbest ticaret anlaşmasına konu edildiğinden AB'ye EUR.1 Dolaşım Belgesi ile ihraç edilir. 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında tavize konu tarım ürünleri de AB'ye EUR.1 ile ihraç edilir. Tuzak, AKÇT ürününü sanayi ürünü sayıp A.TR ile eşleştirmektir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 2006/10895 s. Karar 5/1; Revize PEM TEV yazısı böl. 2-3)

2006/10895 s. Karar 3 (A.TR tanımı), 10/2; 2014/7064 s. Karar 3 (EUR.1 tanımı); GGT (Uluslararası Anlaşmalar) Seri No 7 m.10/2

27- Tercihli ticarette kullanılan dolaşım ve menşe ispat belgelerinin gümrük idaresince vize edilmesine ilişkin 2006/10895 ve 2014/7064 sayılı Kararlar ile Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 7) hükümlerine göre;

I. A.TR Dolaşım Belgesi, gümrük idaresince ya da bu idarece yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belge olarak tanımlanmıştır.

II. Onaylanmış ihracatçılarca düzenlenen fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı, gümrük idaresince vize edilmesini müteakip geçerlilik kazanır.

III. Gümrük idareleri, ihraç evrakından üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgesini vize edemez.

IV. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ikili kümülasyondan yararlanmak amacıyla Türk menşeli ürünler için düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi, gümrük idaresi vizesine tabi olmayan bir belgedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
E) I, II ve III

Doğru Cevap: B

Gerekçe: 2006/10895 sayılı Karar A.TR Dolaşım Belgesini, gümrük idaresince ya da bu idarece yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belge olarak tanımlar (I doğru). Fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı gümrük idaresince vize işlemine tabi değildir; şekil ve içerik bakımından usulüne uygunluğundan doğrudan doğruya onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip kişiler sorumludur (II yanlış). Gümrük idareleri, ihraç evrakından veya dolaşım belgesindeki bilgilerden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgelerini vize edemez (III doğru). 2014/7064 sayılı Karara göre GTS kapsamında kümülasyon amacıyla Türk menşeli ürünler için kullanılan EUR.1 Dolaşım Belgesi, gümrük idarelerince vize edilen bir menşe ispat belgesidir (IV yanlış). Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 2006/10895 s. Karar 3, 10/2; 2014/7064 s. Karar 3; GGT Uluslararası Anlaşmalar Seri No 7 m.10/2)

İran, Özbekistan, Pakistan, Malezya, Venezuela tercihli menşe yönetmelikleri (belge geçerlilik süreleri)

28- Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkındaki yönetmeliklere göre aşağıdaki "anlaşma – menşe ispat belgesi – belgenin geçerlilik süresi" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye-Özbekistan TTA – EUR.1 Dolaşım Belgesi – 12 ay

B) Türkiye-Pakistan Mal Ticareti Anlaşması – TUR-PAK Menşe İspat Belgesi – 12 ay

C) Türkiye-Malezya STA – Menşe İspat Belgesi – 12 ay

D) Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması – EUR.1 Dolaşım Belgesi – 12 ay

E) Türkiye-İran TTA – Menşe İspat Belgesi – 10 ay

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşmasında kullanılan Menşe İspat Belgesi vize tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir ve bu süre içinde ithalatçı ülke makamlarına ibraz edilmelidir; 10 ay bu anlaşmada sonradan kontrole cevap verme süresidir, tuzak buradadır. Özbekistan TTA'da EUR.1 Dolaşım Belgesi vize tarihinden itibaren 12 ay; Pakistan ile ticarette TUR-PAK Menşe İspat Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 12 ay; Malezya STA'da Menşe İspat Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 12 ay; Venezuela ile ticarette EUR.1 Dolaşım Belgesi ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren 12 ay geçerlidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD İran, Özbekistan, Pakistan, Malezya, Venezuela tercihli menşe yönetmelikleri)

TPS-OIC Tercihli Menşe Yönetmeliği (taraflar, belge geçerliliği, sonradan düzenleme)

29- İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik'e göre;

I. Kuveyt ve Umman, anlaşmaya taraf ülkeler arasındadır.

II. TPS-OIC Menşe İspat Belgesi, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren altı ay geçerlidir.

III. TPS-OIC Menşe İspat Belgesi, ürünün sevkiyat tarihinden itibaren on iki ayı geçmemek kaydıyla sonradan düzenlenebilir.

IV. Irak ve Mısır, anlaşmaya taraf ülkeler arasındadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, II ve III

E) Yalnız II

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Yönetmeliğe göre TPS-OIC'ye taraf ülkeler Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, İran, Katar, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'dür; Kuveyt ve Umman taraftır (I doğru), Irak ve Mısır taraf değildir (IV yanlış). TPS-OIC Menşe İspat Belgesi ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir (II doğru). Belge, ürünün sevkiyat

tarihinden itibaren 6 ayı geçmemek kaydıyla sonradan düzenlenebilir; on iki ay değildir (III yanlış). Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD TPS-OIC Tercihli Menşe Yönetmeliği)

GK 17, 22

30- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, eşyanın tercihli olmayan menşeinin belirlenmesine ilişkin hükümlerin uygulanma amaçları arasında yer alır?

A) Serbest ticaret anlaşmaları kapsamındaki eşyaya tercihli tarife uygulanması

B) Tek taraflı tercihli tarife uygulamasından yararlanacak eşyanın menşeinin belirlenmesi

C) A.TR Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesi ve gümrük idaresince vize edilmesi

D) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Form A Menşe Belgesi düzenlenmesi

E) Menşe şahadetnamelerinin hazırlanması ve verilmesi

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Kanunu'na göre eşyanın tercihli olmayan menşei; anlaşmalarla veya tek taraflı olarak tanınan tercihli tarife uygulamaları hariç Türk Gümrük Tarifesinin uygulanması, eşya ticaretine ilişkin tarife önlemleri dışında Cumhurbaşkanı Kararı ile oluşturulan önlemlerin uygulanması ve menşe şahadetnamelerinin hazırlanması ve verilmesi amaçlarıyla belirlenir. Anlaşmalar kapsamındaki ya da tek taraflı tercihli tarife uygulamalarından yararlanacak eşyanın menşei ise tercihli menşe kurallarıyla (anlaşmalar veya Cumhurbaşkanı Kararı) belirlenir; A.TR serbest dolaşımı, Form A ise GTS kapsamında tercihli menşei gösterir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 17, 22)

Türkiye-Singapur STA tercihli menşe yönetmeliği (menşe beyanı geçerlilik ve sonradan düzenleme)

31- Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde menşe beyanı, ihracatçı ülkede düzenlenmesinden itibaren …… geçerlidir. Menşe beyanı ihracattan sonra da düzenlenebilir; ancak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin ardından ……, Singapur gümrük bölgesine girmesinin ardından …… geçmemiş olmalıdır.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 12 ay – 1 yıl – 2 yıl

B) 12 ay – 2 yıl – 1 yıl

C) 10 ay – 2 yıl – 1 yıl

D) 4 ay – 2 yıl – 1 yıl

E) 12 ay – 2 yıl – 2 yıl

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Türkiye-Singapur STA'da tercihli menşe yalnızca menşe beyanıyla kanıtlanır ve menşe beyanı ihracatçı ülkede düzenlenmesinden itibaren 12 ay geçerlidir. Menşe beyanı ihracattan sonra da düzenlenebilir; bunun için eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin ardından 2 yıl, Singapur gümrük bölgesine girmesinin ardından 1 yıl geçmemiş olmalıdır. Tuzak, iki ülke için öngörülen sürelerin yer değiştirilmesi ve PAAMK'taki 4 ay ile Bölgesel Konvansiyondaki 10 aylık sürelerin karıştırılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Türkiye-Singapur STA tercihli menşe yönetmeliği)

2006/10895 s. Karar 12, 14/1-c, 14/3, 28/2; GK 234/1-a

32- (K) firmasının Almanya'dan ithal ettiği sanayi ürünü için serbest dolaşıma giriş beyannamesi ekinde ibraz ettiği A.TR Dolaşım Belgesinin mühürlenmediği ve imzalanmadığı tespit edilmiş ve belge teknik nedenlerle reddedilmiştir.

2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'a göre bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A) Tercihli rejim uygulanmaz, vergiler kanuni oranlar üzerinden tahsil edilir; tarife unsurlarındaki aykırılık için öngörülen vergi farkının üç katı para cezası uygulanmaz.

B) Tercihli rejim uygulanmaz, vergiler kanuni oranlar üzerinden tahsil edilir; ayrıca tarife unsurlarındaki aykırılık nedeniyle vergi farkının üç katı para cezası da uygulanır.

C) Belge sonradan kontrol için Bakanlığa gönderilir ve AB sütunu ile Diğer Ülkeler sütunu arasındaki vergi farkı kadar teminat alınarak tercihli rejim uygulanır.

D) Teknik nedenle reddedilen belge yerine sonradan A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenemeyeceğinden eşyanın tercihli rejimden yararlanma imkânı tamamen ortadan kalkar.

E) Mühür ve imza eksikliği bariz maddi hata niteliğinde sayıldığından belge kabul edilir ve eşyaya Gümrük Birliği kapsamında tercihli rejim uygulanır.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Karara göre A.TR Dolaşım Belgesinin mühürlenmemesi, kaşelenmemesi veya imzalanmaması teknik ret nedenidir. Türkiye'ye yönelik ithalatta A.TR teknik nedenlerle reddedilirse eşyaya Gümrük Birliği kapsamında tercihli rejim uygulanmaz, kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilir ve bu durumda Gümrük Kanunu'nun tarife unsurlarındaki aykırılık için vergi farkının üç katı para cezası öngören hükmü uygulanmaz. Teknik nedenle reddedilen A.TR yerine sonradan belge düzenlenebilir; mühür ve imza eksikliği daktilo hatası gibi bariz maddi hata sayılmaz; teminatla işlem tamamlama sonradan kontrol talebine özgüdür ve o halde de tercihli rejim uygulanmaz. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 2006/10895 s. Karar 12, 14/1-c, 14/3, 28/2; GK 234/1-a)

Türkiye-EFTA STA genel bilgi (EFTA kurucu ve halen üye ülkeler)

33- Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşmasının tarafı olan Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nin (EFTA) kuruluşuna ilişkin olarak, aşağıdaki ülkelerden hangisi 3 Mayıs 1960 tarihinde Birliği kuran üyeler arasında yer almaz?

A) Norveç

B) İzlanda

C) İsviçre

D) Portekiz

E) Avusturya

Doğru Cevap: B

Gerekçe: EFTA 3 Mayıs 1960'ta kurulmuş; İsveç, Norveç, İsviçre, Danimarka, Portekiz, Avusturya ve Birleşik Krallık kurucu üye olmuştur. İzlanda Birliğe 1970'te katılmıştır; dolayısıyla İzlanda bugün EFTA üyesi olsa da kurucu üye değildir. Portekiz ve Avusturya kurucu üye olup sonradan EFTA'dan ayrılarak AB'ye girmiştir; Norveç ve İsviçre ise hem kurucu hem halen üyedir. Tuzak, bugünkü üyelik ile kurucu üyeliği karıştırmaktır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Türkiye-EFTA STA genel bilgi)

32 s. Karar 2, 7/2-b, 7/2-ç, 7/2-e, 7/2-f

34- (K) Ltd. Şti., Türkiye'de yerleşik bir kuyum imalatçısıdır ve kıymetli madenler aracı kuruluşu değildir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara göre (K)'nin gerçekleştirebileceği işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında binde 999 saflıktaki altın külçenin ithali

B) Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında binde 990 saflıktaki altın hurdanın ithali

C) Dahilde işleme rejimi kapsamında binde 990 saflıktaki altın granülün ithali

D) Yurt dışından getirilen altın külçenin kendi nam ve hesabına gümrük antreposuna konulması

E) Yurt dışından serbest bölgeye getirdiği altın külçenin serbest bölgeden ithal edilmesi

Doğru Cevap: C

Gerekçe: 32 sayılı Karara göre en az 995/1000 saflıktaki bar veya külçe hâlindeki altın standart işlenmemiş altındır; bunun altındaki saflıkta külçe, bar, granül, toz veya hurda hâlindeki altın ise standart dışı işlenmemiş altındır. Dolayısıyla binde 990 saflıktaki granül standart dışıdır. Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini yalnızca Merkez Bankası ile kıymetli madenler aracı kuruluşları yapabilir. Yurt dışından gümrük antreposuna kendi nam ve hesabına koyma ve serbest bölgeye getirilen işlenmemiş kıymetli madeni serbest bölgeden ithal etme de bu kuruluşlara tanınmıştır. Aracı kuruluş olmayan (K), saflık derecesi ne olursa olsun serbest dolaşıma giriş yoluyla altın ithal edemez; antrepo ve serbest bölge seçenekleri de ona kapalıdır. Buna karşılık dahilde işleme rejimi kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbesttir. Tuzak, saflık oranının değişmesiyle ithalatın serbestleşeceğinin sanılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 32 s. Karar 2, 7/2-b, 7/2-ç, 7/2-e, 7/2-f)

2008-32/34 Tebliğ 3/5, 3/7, 3/8, 4/2, 4/3, 4/4

35- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğe göre yolcu beraberi nakit çıkışları ve bunlara ilişkin bildirimler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yolcu beraberi döviz çıkışında beyanda bulunulmadığı tespit edilirse değerler muhafaza altına alınır ve durum şüpheli kabul edilerek Merkez Bankasına bildirilir.

B) Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD doları veya eşitini aşan efektif çıkışlarına ilişkin bilgileri üç ayda bir Merkez Bankasına bildirir.

C) Yolcu beraberi Türk parası çıkışlarında beyan, tutarına bakılmaksızın sözlü beyan formu ile yapılır.

D) Yolcu beraberi 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında, Ticaret Bakanlığınca yayımlanan nakit beyan formu ile gümrük idaresine beyanda bulunulur.

E) Bankalar, ithalat ve ihracat bedelleri dâhil yurt dışına yapılan 50.000 ABD doları ve eşitini aşan döviz transferlerine ilişkin bilgileri Merkez Bankasına bildirir.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: 32 sayılı Karara ilişkin Tebliğe göre yolcu beraberi 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında gümrük idaresine, Ticaret Bakanlığınca yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulur. Beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyan yapılması hâlinde değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınır ve durum şüpheli kabul edilerek Merkez Bankasına değil Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir; ayrıca Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunulur. Gümrük idareleri 50.000 ABD dolarını aşan efektif çıkışlarını üç ayda bir değil aylık olarak Merkez Bankasına bildirir. Türk parası çıkışında beyan, belirlenen tutarı aşan çıkışlarda ve yine nakit beyan formu ile yapılır. Bankaların 50.000 ABD doları ve eşitini aşan transfer bildirimi ise ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki transferlere ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 2008-32/34 Tebliğ 3/5, 3/7, 3/8, 4/2, 4/3, 4/4)

32 s. Karar 2

36- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda “efektif dâhil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev'i hesap, belge ve vasıtalar” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Döviz (kambiyo)
B) Efektif
C) Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgeler
D) Döviz geliri
E) Kredi bakiyesi

Doğru Cevap: A

Gerekçe: 32 sayılı Karar, efektifi banknot şeklindeki bütün yabancı ülke paraları; dövizi (kambiyo) ise efektif dâhil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev'i hesap, belge ve vasıtalar olarak tanımlar. Tanımdaki 'efektif dâhil' ibaresi, efektifin dövizin içinde yer alan bir unsur olduğunu gösterir; bu nedenle tanım efektife değil dövize aittir. Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgeler Türk parasıyla ödeme yapmayı sağlayan senet, kredi mektubu, çek, havale gibi araçlardır. Döviz geliri ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerden elde edilen gelirdir. Kredi bakiyesi ise yurt içinden ve yurt dışından temin edilen nakit döviz kredisi borçlarının geri ödenmemiş toplamıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 32 s. Karar 2)

ÜGD 2026/3 m.6; ÜGD 2026/8, 2026/11, 2026/15, 2026/16 m.4

37- Ürün güvenliği ve denetimi tebliğlerine göre ithalat denetimi Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülmeyen eşya grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telsiz ekipmanları
B) Kişisel koruyucu donanımlar
C) Pil ve akümülatörler
D) Tıbbi cihazlar
E) Atıklar

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Telsiz ekipmanlarının, kişisel koruyucu donanımların, pil ve akümülatörlerin ve tıbbi cihazların ithalat denetimi tebliğleri, bu ürünleri ithal edecek firmaların Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği çerçevesinde TAREKS'te tanımlanmasını ve denetim işlemlerinin TAREKS üzerinden risk analizine göre yürütülmesini öngörür. Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan atıkların ithalatında ise ithalatçı, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne uygunluk yazısı almak üzere Bakanlığın Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurur; bu denetim TAREKS üzerinden yürümez. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD ÜGD 2026/3 m.6; ÜGD 2026/8, 2026/11, 2026/15, 2026/16 m.4)

GY 100/1-c, 100/1-ç

38- Gümrük Yönetmeliğinin fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi “sahte eşya” kapsamında değildir?

A) Yetkisiz olarak, hak sahibinin aynı tip eşya için tescilli markasıyla aynı markayı taşıyan eşya
B) Telif hakkına konu eşyanın, hak sahibinin rızası dışında kopyalanmasıyla elde edilen eşya
C) Sahte eşyayla birlikte gümrüğe sunulan kullanım kılavuzu ve garanti belgesi
D) Sahte eşyadan ayrı olarak, aynı koşullarda gümrüğe sunulan logo ve etiketler
E) Sahte eşyadan ayrı olarak aynı koşullarda gümrüğe sunulan ve sahte eşyanın markalarını taşıyan ambalaj malzemeleri

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre sahte eşya; yetkisiz olarak hak sahibinin aynı tip eşya için tescilli markasıyla aynı veya ondan ayırt edilemeyen markayı taşıyan eşyayı, bu eşyayla birlikte veya ayrı olarak aynı koşullarda gümrüğe sunulan logo, etiket, stiker, broşür, kullanım kılavuzu,

garanti belgesi gibi her türlü marka simgesini ve sahte eşyadan ayrı olarak aynı koşullarda sunulan, sahte eşyanın markalarını taşıyan ambalaj malzemelerini kapsar. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre telif hakkı, bağlantılı haklar veya tasarım hakkına konu eşyanın hak sahibinin rızası dışında kopyalanmasıyla oluşan eşya ise ayrı tanımlanan korsan eşyadır. Tuzak, her iki türün de fikri ve sınai hakları ihlal etmesi nedeniyle aynı kavram sanılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 100/1-c, 100/1-ç)

Fasıl 4 Not 5(a), 6; Fasıl 1 Genel Açıklama; İzahname 01.06, 16.01, 23.01

39- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre böcekler ve böceklerden elde edilen ürünler ile sınıflandırıldıkları tarife pozisyonları arasındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Kovanlarında bulunan canlı arılar – 01.06

B) İnsan tüketimine uygun, tütsülenmiş cansız böcekler – 04.10

C) Böcekten yapılmış sosisler – 16.01

D) Nakliye sırasında ölen ve insan tüketimine uygun olmayan böcekler – 05.11

E) İnsan tüketimine uygun olmayan böcek unları – 23.01

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Tarife Cetvelinde 04.10 pozisyonu anlamında böcek tabirinden, bütün veya parça halinde, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş insan tüketimine uygun cansız böcekler ile bunların insan tüketimine uygun un ve kaba unları anlaşılır. İnsan tüketimine uygun olmayan cansız böcekler ise, unları ve kaba unları dahil, 05.11 pozisyonunda yer alır; 23.01 pozisyonunun açıklama notu da insan tüketimine uygun olmayan böcek unlarının bu pozisyona girmediğini, 05.11'de sınıflandırıldığını açıkça belirtir. Kovanda olsun olmasın canlı arılar 01.06'da, nakliye sırasında ölen ve yenmeye uygun olmayan böcekler 05.11'de, böcekten yapılmış sosisler 16.01'de yer alır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Fasıl 4 Not 5-a, 6; Fasıl 1 Genel Açıklama; İzahname 01.06, 16.01, 23.01)

Fasıl 40 Not 1, 2(c); Fasıl 39 Not 3(d); 40.11 (4011.30)

40- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre kauçuk ve kauçuktan eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin;

I. "Kauçuk" tabiri; tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızları da kapsar.

II. Silikonlar, ilk şekillerde sentetik kauçuk olarak 40.02 pozisyonunda sınıflandırılır.

III. Kauçuktan banyo başlıkları 40 ıncı Fasıla dahil olmayıp 65 inci Fasılda yer alır.

IV. Kauçuktan yeni uçak dış lastikleri, hava taşıtlarının aksamı sayıldığından 40 ıncı Fasıl kapsamı dışında kalır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve IV

B) II ve III

C) I, II ve III

D) I ve III

E) Yalnız III

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Fasıl 40'ın notlarına göre, metinde aksi belirtilmedikçe Tarifenin neresinde geçerse geçsin "kauçuk" tabiri tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızları, sentetik kauçuğu ve bunların rejenere edilmiş olanlarını kapsar (I doğru). Aynı fasıl notları 65. Fasıldaki başlıkları ve aksamını, banyo başlıkları dahil, Fasıl 40'ın dışında bırakır (III doğru). Silikonlar ise 39. Fasıl notunda ayrıca sayılmış olup ilk şekillerde 39.10 pozisyonunda yer alır; sentetik kauçuk olarak 40.02'de sınıflandırılmaz (II yanlış). Kauçuktan yeni dış lastikler 40.11 pozisyonunda yer alır ve bu pozisyonun altında uçaklarda kullanılanlar için ayrı bir alt pozisyon (4011.30) açılmıştır; dolayısıyla uçak lastikleri Fasıl 40 kapsamındadır (IV yanlış). Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Fasıl 40 Not 1, 2-c; Fasıl 39 Not 3-d; 40.11)

Fasıl 11 Not 2(A), 2(B)

41- Kuru ürün üzerinden hesaplandığında ağırlık itibarıyla nişasta oranı %52, bıraktığı kül miktarı (içine katılmış mineral maddeler hariç) %2,8 olan ve gözlerinin büyüklüğü 315 mikrometre olan metal tel elekten geçen miktarı ağırlık itibarıyla %90 olan bir buğday değirmencilik ürünü ithal edilmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 11 inci Fasıl notlarına göre bu ürün hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 23.02
B) 11.01
C) 11.02
D) 11.03
E) 11.04

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Fasıl 11 notlarına göre, tabloda adı geçen hububatın değirmencilik ürünlerinin bu Fasılda yer alabilmesi için kuru ürün üzerinden nişasta oranının tablodaki değerden fazla olması ve bıraktığı kül miktarının tablodaki değerden fazla olmaması gerekir; bu şartları taşımayanlar 23.02 pozisyonunda sınıflandırılır. Buğday için nişasta sınırı %45, kül sınırı %2,5'tir. Örnekte nişasta (%52) şartı sağlanmakla birlikte kül miktarı (%2,8) sınırı aştığından ürün Fasıl 11'e giremez. 315 mikrometrelik elekten geçen oranın %80'i aşması, ancak Fasıl 11'e giren ürünlerde 11.01 ile 11.03/11.04 ayrımında dikkate alınır; kül şartı göz ardı edilirse yanlışlıkla 11.01 bulunur. 11.02 ise buğday unu dışındaki hububat unlarını kapsar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Fasıl 11 Not 2-A, 2-B)

GYK 3(b); GYK 3(b) Açıklama Notu (X)

42- Tarifenin Yorumu İle İlgili Genel Kurallardan 3(b) Kuralının Açıklama Notuna göre aşağıdakilerden hangisi "perakende olarak satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşya" sayılır?

A) Aynı ambalajda perakende satışa sunulan altı adet fondü çatalı
B) Çörek içinde sığır etinden oluşan sandviç ile patates cipslerinin birlikte ambalajlandığı paket
C) Birlikte paketlenmiş bir şişe alkollü içki ile bir şişe şarap
D) Karton kutu içinde perakende satışa sunulan bir kavanoz hazır kahve ile seramik fincan ve tabağı
E) Karides konservesi, karaciğer ezmesi, peynir, dilimlenmiş domuz pastırması ve sos kokteyli kutularından oluşan paket

Doğru Cevap: B

Gerekçe: 3(b) Kuralının Açıklama Notuna göre perakende olarak satılacak hale getirilmiş takım; ilk bakışta farklı pozisyonlarda sınıflandırılabilen en az iki farklı eşyadan oluşmalı, özel bir gereksinmeyi karşılamak veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş olmalı ve yeniden paketlemeye gerek kalmadan son kullanıcıya satışa uygun biçimde düzenlenmiş olmalıdır. Açıklama Notu, 20.04 pozisyonundaki patates cipsleriyle birlikte ambalajlanmış, 16.02 pozisyonundaki sığır etli sandviçten oluşan takımı örnek verir ve bu takım 16.02'de sınıflandırılır. Altı adet fondü çatalı farklı pozisyonlara girebilen en az iki farklı eşyadan oluşmadığı için takım sayılmaz. Açıklama Notu ayrıca karides konservesi, karaciğer ezmesi, peynir, domuz pastırması ve sos kokteyli kutularından oluşan paketi, bir şişe alkollü içki ile bir şişe şarabı ve karton kutuda birlikte sunulan hazır kahve ile seramik fincan ve tabağı takım oluşturmayan örnekler olarak saymıştır; bunlarda her ürün kendi uygun pozisyonunda sınıflandırılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GYK 3-b; GYK 3-b Açıklama Notu X)

Fasıl 33 Not 4; Fasıl 33 Genel Açıklama (d); 33.07

43- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 33.07 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz?

A) Sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat
B) Kontakt lens solüsyonları
C) Hayvanlara mahsus köpek şampuanları
D) Parfüm emdirilmiş vatka
E) Yakılarak kullanılan kokulu müstahzarlar

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Fasıl 33 notlarına göre 33.07 pozisyonu anlamında parfümeri, kozmetik ve tuvalet müstahzarları tabirine; koku yastıkları, yakılarak kullanılan kokulu müstahzarlar, parfümlü kağıtlar, kontakt lens veya suni göz solüsyonları, parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış vatka, keçe ve dokunmamış mensucat ile hayvanlara ait tuvalet müstahzarları (köpek şampuanları gibi) dahildir. Buna karşılık sabun veya deterjan emdirilmiş, kaplanmış veya sıvanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucat Fasıl 33'ün dışında tutulmuş olup 34.01 pozisyonunda yer alır. Emdirilen maddenin parfüm mü sabun mu olduğu sınıflandırmayı değiştirir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Fasıl 33 Not 4; Fasıl 33 Genel Açıklama d)

Fasıl 9 Not 1(b); 09.04, 09.09, 09.10

44- Kişniş tohumu ile öğütülmüş karabiberin, başka herhangi bir katkı içermeksizin birbiriyle karıştırılmasından oluşan baharat karışımı ithal edilmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 9 uncu Fasıl notlarına göre bu karışım hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 09.04
B) 09.09
C) 21.03
D) 21.06
E) 09.10

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Fasıl 9 notlarına göre 09.04 ila 09.10 pozisyonlarına giren ürünlerin birbirleriyle karışımlarında; aynı pozisyona giren ürünlerin karışımı o pozisyonda, farklı pozisyonlara giren ürünlerin karışımı ise 09.10 pozisyonunda sınıflandırılır. Kişniş tohumu 09.09 (anason, rezene, kişniş, kimyon tohumları), karabiber ise Piper cinsi biber olarak 09.04 pozisyonunda yer aldığından ikisinin karışımı 09.10'a girer. Karışım ne karabiberin (09.04) ne de kişnişin (09.09) pozisyonunda kalır. 21.03 pozisyonu Fasıl 9 dışındaki maddeleri de içeren çeşni ve lezzet verici karışımları, 21.06 ise asli karakterini baharatın vermediği karışımları kapsar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Fasıl 9 Not 1-b)

Fasıl 51 Not 1(a)-(c)

45- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 51 inci Fasıl notunda yer alan tanımlara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) "Yapağı ve yün" tabiri, koyun veya kuzulardan elde edilen tabii lifler anlamındadır.
B) Tek hörgüçlü deve dahil deve kılı ince hayvan kılı sayılır.
C) Adi keçilerden elde edilen kıllar ince hayvan kılı sayılır.
D) Ankara tavşanından elde edilen kıl ince hayvan kılı sayılır.
E) Fırça yapımında kullanılan kıllar ile at kılı, kaba hayvan kılı tanımının dışında tutulmuştur.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Fasıl 51 notuna göre Tarifenin neresinde geçerse geçsin "yapağı ve yün" koyun veya kuzulardan elde edilen tabii lifleri ifade eder. "İnce hayvan kılı"; alpaka, lama, vikuna, deve (tek hörgüçlü deve dahil), yak kılı ve Ankara, Tibet, Kaşmir veya benzeri keçilerin kılı ile tavşan (Ankara

tavşanı dahil), yabani tavşan, kunduz, Güney Amerika kunduzu ve misk faresinin kılıdır; ancak adi keçiler bu tanımdan açıkça hariç tutulmuştur. "Kaba hayvan kılı" ise yukarıda sayılmayan hayvanların kılıdır; 05.02 pozisyonundaki fırça kılları ile 05.11 pozisyonundaki at kılı bu tanıma da girmez. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Fasıl 51 Not 1-a, 1-b, 1-c)

44.18 (4418.40, 4418.7x, 4418.81, 4418.92); 44.15

46- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdaki ahşap eşyadan hangisi 44.18 tarife pozisyonunda yer almaz?

A) Beton inşaat için ahşap kalıplar
B) Birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar
C) Tutkallayarak-lamine edilmiş kereste (glulam)
D) Ahşap paletler
E) Hücreli ahşap levhalar

Doğru Cevap: D

Gerekçe: 44.18 pozisyonu ahşaptan bina ve inşaat için marangozluk mamullerini ve doğrama parçalarını kapsar; pozisyon metni hücreli ahşap levhaları, birleştirilmiş parke tahtalarından panoları, padavraları ve çatı örtülerini açıkça içine alır. Alt pozisyonlarda beton inşaat için kalıplar (4418.40), birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar ve tutkallayarak-lamine edilmiş kereste (glulam) ayrıca sayılmıştır. Ahşap paletler ise sandık, kafes sandık ve kablo makaralarıyla birlikte ambalaj ve yük taşıma eşyası olarak 44.15 pozisyonunda yer alır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 44.15; 44.18)

Fasıl 30 Not 1(b); 24.04 (2404.92)

47- Nikotin içeren ve sigarayı bırakmaya yardımcı olmak üzere deri yoluyla kullanılan bant (transdermal sistem) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 24.03
B) 29.39
C) 24.04
D) 30.04
E) 30.05

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Fasıl 30 notlarına göre nikotin ihtiva eden, sigarayı bırakmaya yardımcı tablet, ciklet veya bant şeklindeki ürünler (transdermal sistemler) eczacılık ürünleri faslına dahil değildir ve 24.04 pozisyonunda sınıflandırılır. 24.04 pozisyonu, yanma olmadan solunan ürünlerin yanında insan vücuduna nikotin almak için kullanılan nikotin içeren diğer ürünleri de kapsar ve transdermal kullanım için olanlara ayrı bir alt pozisyon (2404.92) ayrılmıştır. Ürün ilaç gibi görünse de 30.04 veya 30.05'te yer almaz; 29.39 nikotinin kendisini (alkaloid), 24.03 ise diğer mamul tütünleri kapsar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Fasıl 30 Not 1-b; 24.04)

Genelge 2010/42; TGTC Fasıl 64 İzahname 64.06 (I)(A)(2); Bölüm XII

48- Gümrükler Genel Müdürlüğünün ayakkabı kamara çeliğinin tarife tespitine ilişkin Genelgesine göre; ayakkabıda gamba bölümü ile yüz kısmı arasında kalan kamara kısmına monte edilen, çelikten mamul ve ayakkabı taban astarını kuvvetlendirme işlevi gören "kamara çeliği" isimli eşya Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi bölümünde ve hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) XV. Bölüm – 73.26
B) XV. Bölüm – 73.20
C) XI. Bölüm – 64.06
D) XII. Bölüm – 64.06
E) XVIII. Bölüm – 90.21

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Genelgeye göre kamara çeliği, ithalatta demir veya çelikten diğer eşya olarak 73.26 pozisyonundan beyan edilmekteydi; ancak İzahnamenin 64.06 pozisyonu açıklama notlarında ayakkabı burunlarıyla topuk yanlarına sertlik veren ve dayanıklılığı artıran takviye parçaları ayakkabı aksamı olarak sayıldığından, ayakkabı dayanıklılığını artırma işlevi dikkate alınarak eşyanın 64.06 pozisyonunda (6406.90) değerlendirilmesi uygun bulunmuştur. 64. Fasıl, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin XII. Bölümünde yer alır; XI. Bölüm dokumaya elverişli maddeleri kapsar. Yaylar (73.20) ve ortopedik cihazlar (90.21) bu eşyanın niteliğine uymaz. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Genelge 2010/42; Fasıl 64 İzahname 64.06)

TGTC 85.14, 85.16 İzahname hariç (d); 84.17 (8417.20); 84.79 (8479.83); 73.21

49- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşyalardan hangisi 85.14 pozisyonunda sınıflandırılır?

A) Restoranlar için dizayn edilmiş mikrodalga fırın

B) Ev işlerinde kullanılan mikrodalga fırın

C) Elektrikli olmayan sanayi tipi ekmekçilik fırını

D) Soğuk izostatik pres

E) Demir veya çelikten mutfak gaz ocağı

Doğru Cevap: A

Gerekçe: 85.14 pozisyonu sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınlarını, endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil kapsar. İzahnameye göre sanayi mikrodalga fırınları, örneğin restoranlarda kullanılmak için dizayn edilmiş tipte mikrodalga fırınlar 85.16 pozisyonu dışında bırakılarak 85.14 pozisyonuna gönderilmiştir. Ev işlerinde kullanılan mikrodalga fırınlar 85.16 (8516.50), sanayiye mahsus elektrikli olmayan ekmekçilik fırınları 84.17 (8417.20), soğuk izostatik presler 84.79 (8479.83), demir veya çelikten gaz ocakları 73.21 pozisyonundadır; sıcak izostatik presin 85.14'te yer almasıyla soğuk izostatik pres karıştırılmamalıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD TGTC 85.14, 85.16, 84.17, 84.79, 73.21 ve İzahnamesi)

TGTC Fasıl 85 Not 4, 6-b, 7, 10, 11

50- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 85. Fasıl notlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ev işlerinde kullanılan neviden yer cilalama makinaları, gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar ağırlıkları ne olursa olsun 85.09 pozisyonunda yer alır.

B) Televizyon uzaktan kumandaları için kordonsuz kızılötesi cihazlar 85.37 pozisyonunun kapsamı dışındadır.

C) Akıllı kartlar kontakt, manyetik şerit veya içine yerleştirilmiş anten içerebilir; bunlardan başka aktif veya pasif devre elemanı içermez.

D) Düz panel gösterge modüllerinin sınıflandırılmasında 85.24 pozisyonu tarifedeki diğer pozisyonlara göre önceliklidir.

E) LED modüller, aydınlatma cihazına kolay kurulum veya değiştirmeye izin veren bir kapağa sahip olmalarıyla LED ampullerden ayrılır.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: 85. Fasıl notlarına göre LED modüller, bir aydınlatma cihazına kolay kurulum veya değiştirmeye izin verecek ve elektriksel veya mekanik teması sağlayacak şekilde tasarlanmış bir kapağa sahip değildir; LED modül ile LED ampul arasındaki fark, bu kapağın ampullerde bulunmasıdır. Seçenekte kapak modüle bağlandığı için ifade yanlıştır. Diğer ifadeler notlara uygundur: yer cilalama makinaları, gıda öğütücü ve karıştırıcılar ağırlıkları ne olursa olsun 85.09'dadır; televizyon uzaktan kumandaları için kordonsuz kızılötesi cihazlar 85.37'ye girmez (85.43); akıllı kartlar kontakt, manyetik şerit veya anten dışında aktif veya pasif devre elemanı içermez; düz panel gösterge modüllerinde 85.24 pozisyonu önceliklidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD TGTC Fasıl 85 Not 4, 6-b, 7, 10, 11)

TGTC Fasıl 92 Not 1-b, 1-d, 2; İzahname 92.09 (3)

51- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 92. Fasıl notlarına göre müzik aletleriyle birlikte sunulan veya bunlarla kullanılan eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin;

I. Otomatik piyano ile birlikte getirilen ve bu piyanoda çalınacak delikli rulolar, piyanonun parçası olarak piyano ile aynı pozisyonda sınıflandırılır.

II. Bir kemanla birlikte getirilen, bu kemanla kullanılmaya yetecek normal miktardaki ve onunla kullanılacağı açık olan yay, kemanla aynı pozisyonda sınıflandırılır.

III. Müzik aletlerini temizlemeye mahsus fırçalar, müzik aletlerinin aksesuarı olarak 92.09 pozisyonunda sınıflandırılır.

IV. Müzik aletleriyle kullanılan, fakat bunlara takılmamış veya aynı kabin içine yerleştirilmemiş mikrofon ve hoparlörler 92. Fasıl kapsamına girmez.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) II ve III
E) I, II ve IV

Doğru Cevap: C

Gerekçe: 92. Fasıl notlarına göre 92.02 veya 92.06 pozisyonlarındaki müzik aletlerinin çalınmasında kullanılan, bu aletlerle birlikte getirilen ve normal miktarda olup birlikte kullanılacağı açık olan yay, baget ve benzerleri ilgili aletle aynı pozisyonda sınıflandırılır (II doğru). Buna karşılık 92.09 pozisyonundaki kart, disk ve rulolar bir müzik aletiyle beraber getirilseler dahi aletin parçası sayılmaz, ayrı eşya olarak 92.09'da sınıflandırılır (I yanlış). Müzik aletlerini temizlemeye mahsus fırçalar 96.03 pozisyonundadır (III yanlış). Fasıl eşyasıyla kullanılan fakat bunlara takılmamış veya aynı kabine yerleştirilmemiş mikrofon, yükselteç ve hoparlörler fasıl dışındadır (IV doğru). Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD TGTC Fasıl 92 Not 1-b, 1-d, 2; İzahname 92.09)

TGTC Bölüm XVII Genel Açıklama (III)(C)(12); 87.08 İzahname (B), 8708.10, 8708.21, 8708.94, 8708.95

52- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olsa dahi 87.08 pozisyonunda sınıflandırılmaz?

A) Tamponlar
B) Taşıt koltukları
C) Emniyet kemerleri
D) Direksiyon simitleri
E) Hava ile şişmeli hava yastıkları

Doğru Cevap: B

Gerekçe: 87.08 pozisyonu, 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarlarını; yalnız ve özellikle bu araçlarla kullanılmaya uygun olmaları ve XVII. Bölüm açıklamalarıyla hariç tutulmamaları şartıyla kapsar. Tamponlar (8708.10), emniyet kemerleri (8708.21), direksiyon simitleri (8708.94) ve hava yastıkları (8708.95) bu pozisyonda ayrıca sayılmıştır. Buna karşılık XVII. Bölüm açıklamalarında tarifenin başka yerlerinde daha belirli olarak yer alan eşya arasında nakil vasıtaları için koltuklar sayılmış ve 94.01 pozisyonuna gönderilmiştir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD TGTC Bölüm XVII Genel Açıklama; 87.08 ve İzahnamesi)

Genelge 2021/6 (2015/22 eki 12. satırı kaldırıldı); TGTC 85.10, 85.43, 90.13, 90.18, 90.19

53- Ticaret Bakanlığının muhtelif eşyanın sınıflandırılmasında dikkate alınacak hususlara ilişkin Genelgesine göre; epilasyon, kozmetik gençleştirme ve iyi huylu pigmentli lezyonların tedavisi gibi amaçlarla hem tıp doktoru olmayan güzellik salonlarında hem de tıp doktoru gözetiminde yetkili tıp merkezlerinde kullanılan, lazer teknolojisi ile çalışan cihaz Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 85.10
B) 90.13
C) 90.18
D) 90.19
E) 85.43

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Ticaret Bakanlığının muhtelif eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Genelgesinde; epilasyon, kozmetik gençleştirme, damar ve pigmentasyon tedavisi gibi amaçlarla hem güzellik salonlarında hem de tıp merkezlerinde kullanılan lazer teknolojili cihazın GYK 1 ve 6 uyarınca 8543.70 alt pozisyonunda sınıflandırılacağı belirtilmiş, IPL dışındaki lazerli epilasyon cihazlarını 90.18'e gönderen önceki Genelge satırı yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle tıbbi cihazların yer aldığı 90.18 artık uygulanmaz; tuzak buradadır. 85.10 kendinden elektrik motorlu tıraş, saç kesme ve hayvan kırkma makineleri ile epilasyon cihazlarını; 90.13 lazerleri (lazer diyotları hariç) ve fasılda başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan diğer optik alet ve cihazları; 90.19 mekanoterapi ve masaj cihazlarını kapsar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Genelge 2021/6; Genelge 2015/22)

474 s. Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun 1, 2; GK 15/7; GGT (İzahname) Seri No: 4 m.1

54- 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanuna göre, Cetvelde yer alan eşyaların pozisyonlarını, alt tarife pozisyonlarını ve bunlara ait sayısal kodlarını, bölüm, fasıl ve alt tarife pozisyon notlarını ve Armonize Sistemin yorumuna ait genel kuralları genişletmeye, açmaya ve değiştirmeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret Bakanlığı
B) Gümrükler Genel Müdürlüğü
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
D) Cumhurbaşkanı
E) Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi

Doğru Cevap: D

Gerekçe: 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanuna göre Cetvel, Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak düzenlenmiştir; Cetvelde yer alan eşyaların pozisyonlarını, alt tarife pozisyonlarını ve sayısal kodlarını, bölüm, fasıl ve alt tarife pozisyon notlarını ve Armonize Sistemin yorumuna ait genel kuralları genişletmeye, açmaya, değiştirmeye ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Aynı Kanun Cumhurbaşkanına gümrük vergisi had ve nispetlerini değiştirme ve tarifedeki notlarda değişiklik yapma yetkisini de vermiş, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümlerini saklı tutmuştur. Gümrük Kanunu'na göre Tarife Cetveli, izahnamesi ve eşya fihristi idarece hazırlanıp Resmî Gazete'de yayımlanır; bu hazırlama görevi Kanunun tanıdığı değiştirme yetkisiyle karıştırılmamalıdır. Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin değişiklikleri ise uluslararası İzahnameye ilişkindir ve ulusal düzenlemeyle yürürlüğe konulur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 474 s. Kanun 1, 2; GK 15/7; GGT İzahname Seri No 4 m.1)

Sınıflandırma Görüşleri (CK) 8428.90/3; GYK 1 ve 6; TGTC 84.27, 84.28, 84.79, 87.09

55- Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken Sınıflandırma Görüşlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre; restoran içinde yiyecek taşımak için tasarlanmış, engelleri tanıyıp bunlardan kaçınmaya yönelik sensörler, tabaklar için üç tepsi, dokunmatik ekran ve altı tekerlekli elektrik motorlu bir taban ile donatılmış iç mekân servis robotu Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 84.28
B) 84.27
C) 84.79
D) 85.43
E) 87.09

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Armonize Sistem Sözleşmesi uyarınca uygulanan Sınıflandırma Görüşlerinde, restoran içinde yiyecek taşımak için tasarlanmış, sensörlü, üç tepsili, dokunmatik ekranlı ve altı tekerlekli elektrik motorlu tabana sahip iç mekân servis robotu GYK 1 ve 6 uyarınca 8428.90 alt pozisyonunda, yani kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makine ve cihazlar arasında sınıflandırılmıştır. 84.27 forkliftleri ve kaldırma-elleçleme tertibatlı yük arabalarını, 87.09 fabrika, antrepo, liman veya havalimanlarında kısa mesafede eşya taşıyan kendinden hareketli yük arabalarını kapsar; 84.79 ve 85.43 ise başka yerde yer almayan makine ve elektrikli cihazlar içindir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Sınıflandırma Görüşleri 8428.90/3; GYK 1 ve 6)

İRK 3, 7, 11, 13/1, 15/1-b, 16

56- 3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına göre aşağıdaki işlemlerden hangisi izne bağlı tutulmayıp doğrudan gümrük idarelerince sonuçlandırılır?

A) Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık eşyanın ithali
B) Mali mükellefiyetleri teminata bağlanarak geçici olarak yurda giren yeni ve kullanılmamış eşyanın, bedeli ödenerek kesin ithali
C) Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında üstlendikleri işlerle ilgili satın aldıkları makina ve teçhizatın Türkiye'ye geçici ithali
D) Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarınca serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalata ilişkin beyannamenin tescili
E) NATO ortak altyapı projelerinin sona ermesinden sonra mal, malzeme ve araçların mali yükümlülükleri ödenerek ithalatçılarına bırakılması

Doğru Cevap: B

Gerekçe: 3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına göre mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren eşyadan (ATA karnesi kapsamında gelenler dâhil), kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış olanların bedelleri ödenerek kesin ithali, kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Diğer işlemler izne bağlanmıştır: Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık eşya özel nitelikli eşya olup ithali izne tabidir; Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışındaki işleri için satın aldıkları makina ve teçhizatın kesin ve geçici ithali Bakanlığın iznine bağlıdır; Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinde Bakanlığın izni aranır; NATO ortak altyapı projeleri sona erdikten sonra malzemenin ithalatçılarına bırakılması da Bakanlığın iznine tabidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD İRK 3, 7, 11, 13/1, 15/1-b, 16)

İhr. Yön. 4/1-k, 9/3, 9/4, 9/7

57- I. İhracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışının yapılmasından sonraki otuz gün içinde durumu, izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ve aracı bankaya bildirir.

II. Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında yapılan konsinye ihracatta kesin satış süresi, haklı ve zorunlu nedenlerin varlığında iki yıl daha uzatılabilir.

III. Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere e-ihracat kapsamında yurt dışı pazaryerlerine mal gönderilmesi de konsinye ihracat sayılır.

IV. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, malın kesin satışının kendisine bildirilmesinden itibaren beş gün içinde aracı bankaya ve beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresine bilgi verir.

İhracat Yönetmeliğine göre konsinye ihracata ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) III ve IV

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) II, III ve IV

Doğru Cevap: A

Gerekçe: İhracat Yönetmeliğinin güncel metnine göre ihracatçılar, konsinye olarak gönderilen malların kesin satışından sonraki otuz gün içinde değil yüz yirmi gün içinde durumu kesin satış faturası ve gerekli belgelerle izni veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ve aracı bankaya bildirir; otuz günlük süre değişiklikten önceki metne aittir (I yanlış). Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki konsinye ihracatta kesin satış ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılır ve bu süre uzatılmaz; iki yıllık uzatma yalnızca genel konsinye ihracat için öngörülmüştür (II yanlış). Konsinye ihracat tanımı; yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, şube veya temsilciliklere gönderimin yanında e-ihracat kapsamında yurt dışı pazaryerlerine, e-ticaret sitelerine veya diğer e-ticaret platformlarına mal gönderilmesini de kapsar (III doğru). İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, verdiği konsinye ihracat izinlerine ait bilgileri malın kesin satışının kendisine bildirilmesinden itibaren beş gün içinde aracı bankaya ve beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresine bildirir (IV doğru). Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD İhr. Yön. 4/1-k, 9/3, 9/4, 9/7)

İhr. Yön. 11, 12, 13/2, 13/3, 13/5

58- İhracat Yönetmeliğinde düzenlenen ihracat şekillerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Serbest bölgelere yapılacak ihracatta Dahilde İşleme Rejimi, KDV uygulamaları ve Türkiye İhracat Kredi Bankası uygulamalarına dair mevzuat hükümleri saklıdır.

B) Malların kira bedeli karşılığında belirli süre kullanılmak üzere ticari kiralama yoluyla ihracında gümrük mevzuatı hükümleri uygulanır.

C) İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz.

D) E-ihracat kapsamındaki mal ihracıyla ilgili işlemler dış ticaret ve gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir.

E) Gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş kullanılmış malın ihracı, Bakanlığın iznine bağlıdır.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: İhracat Yönetmeliğine göre gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış malın ihracı genel esaslar çerçevesinde yapılır; yalnızca ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ve gümrük mevzuatının mahrecine iade hükümleri saklıdır. Kullanılmış olması bu malın ihracını Bakanlık iznine bağlamaz. Diğer ifadeler doğrudur: Serbest bölgelere yapılacak ihracat ihracat mevzuatına tabi olup Dahilde İşleme Rejimi, KDV ve Türkiye İhracat Kredi Bankası uygulamalarına dair hükümler saklıdır; ticari kiralama yoluyla yapılan ihracatta gümrük mevzuatı hükümleri uygulanır; ithalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamaz; e-ihracat kapsamındaki işlemler dış ticaret ve gümrük mevzuatına tabidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD İhr. Yön. 11, 12, 13/2, 13/3, 13/5)

96/31 Tebliğ Ek-2 sıra 2, 3, 18, 21, 23

59- İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ eki listeye göre ihracı ön izne bağlı mal ile ön izni veren kurum eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Uyuşturucu ve psikotrop maddelere ilişkin uluslararası sözleşmeler kapsamındaki mallar – Sağlık Bakanlığı

B) Afyon ve haşhaş kellesi – Sağlık Bakanlığı

C) Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi kapsamındaki malzemeler – Millî Savunma Bakanlığı

D) Tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeler (harp silah ve mühimmatı hariç) – Millî Savunma Bakanlığı

E) Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ek'i dahilindeki malzemeler – Millî Savunma Bakanlığı

Doğru Cevap: D

Gerekçe: İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin ihracı ön izne bağlı mallar listesinde, tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeler ile av malzemesi ve benzerlerine ilişkin tüzük kapsamına giren patlayıcı maddeler (harp silah ve mühimmatı hariç) için ön izni veren kurum İçişleri Bakanlığıdır (Emniyet Genel Müdürlüğü). Millî Savunma Bakanlığı ise harp araç ve gereçleri, silah ve mühimmat ile Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi ve Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi kapsamındaki malzemeler için ön izin verir. Tuzak, 'patlayıcı' ifadesinin askerî malzemeyle ilişkilendirilmesidir; harp silah ve mühimmatı bu kalemin dışında bırakılmıştır. Uyuşturucu ve psikotrop maddelere ilişkin uluslararası sözleşmeler kapsamındaki mallar ile afyon ve haşhaş kellesi için Sağlık Bakanlığı; Wassenaar ve Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi kapsamındaki malzemeler için Millî Savunma Bakanlığı eşleştirmeleri doğrudur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 96/31 Tebliğ Ek-2 sıra 2, 3, 18, 21, 23)

GK 168/2, 170; GY 447/2, 451/2

60- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre geri gelen eşyaya ilişkin;

I. Daha önce ihraç edilen makinelere ait olduğu uzman raporlarıyla kanıtlanan parça veya aksesuarların geri gelmesi hâlinde gümrük vergilerinden muafiyet uygulanır.

II. İhracat nedeniyle katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi iadesinden veya istisnasından yararlanan eşyanın geri gelmesinde bu vergiler tahsil edilir.

III. Dahilde işleme rejiminin uygulanmasından sonra ihraç edilip geri gelen işlem görmüş ürünlerde, ithal eşyasının dahilde işleme rejimine tabi tutulduğu tarih serbest dolaşıma giriş tarihi olarak kabul edilir.

IV. İhracı bir dış ticaret önlemine konu olan eşyaya muafiyet tanınmaması kuralına istisna getirilmesine ilişkin hâl ve şartları belirlemeye Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I ve II

C) II ve IV

D) I, II ve IV

E) Yalnız I

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre daha önce ihraç edilen eşyaya ait olduğu anlaşılan parçaların geri gelmesinde muafiyet uygulanır; bu hüküm ihraç edilen makinelere ait olduğu uzman raporlarıyla kanıtlanan parça ve aksesuarlara da uygulanır (I doğru). İhracat nedeniyle KDV ve ÖTV iadesinden veya istisnasından yararlanan geri gelen eşyanın KDV ve ÖTV'si tahsil edilir (II doğru). Gümrük Kanunu'na göre dahilde işleme rejiminden sonra ihraç edilip geri gelen işlem görmüş ürünlerde eşyanın yeniden ihraç tarihi serbest dolaşıma giriş tarihi kabul edilir ve vergiler dahilde işleme hükümlerine göre belirlenir; ithal eşyasının rejime girdiği tarih esas alınmaz (III yanlış). İhracı dış ticaret önlemine konu eşyaya muafiyet tanınmaz; bu kurala istisna getirilmesine ilişkin hâl ve şartları Cumhurbaşkanı belirler (IV yanlış). Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 168/2, 170; GY 447/2, 451/2)

GY 170/1-b

61- Gümrük Yönetmeliği'nin ihracatta sözlü beyana ilişkin hükmüne göre;

"Devamlı görevli veya yerleşmek üzere yabancı ülkelere giden Türk memur ve vatandaşlarının ve Türkiye'deki devamlı görevleri ve işleri sona eren yabancıların beraberlerinde götürecekleri veya gidişlerinden (…) evvel veya (…) sonra gönderecekleri kişisel ve ev eşyasının ihracında beyan sözlü olarak yapılır."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) bir ay – üç ay
B) altı ay – iki ay
C) iki ay – altı ay
D) üç ay – bir yıl
E) iki ay – bir yıl

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre ihracında beyanın sözlü yapıldığı eşya arasında; devamlı görevli veya yerleşmek üzere yabancı ülkelere giden Türk memur ve vatandaşlarının ve Türkiye'deki devamlı görevleri ve işleri sona eren yabancıların beraberlerinde götürecekleri veya gidişlerinden iki ay evvel veya altı ay sonra gönderecekleri kişisel ve ev eşyası sayılmıştır. Sürelerin sırası tuzaktır: önceden gönderme için iki ay, sonradan gönderme için altı ay tanınır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 170/1-b)

GY 416/1-a, 452/1

62- Gümrük Yönetmeliği'ne göre; (K) firması serbest dolaşımdaki eşyasını aynı ihracat sözleşmesi kapsamında iki parti hâlinde karayoluyla ihraç etmiştir. Birinci partiye ilişkin ihracat beyannamesi 24.02.2026 tarihinde tescil edilmiş, eşya çıkış işlemleri tamamlanarak 03.03.2026 tarihinde kara sınırından yabancı ülkeye fiilen çıkmıştır. İkinci partiye ilişkin beyanname 10.03.2026 tarihinde tescil edilmiş, eşya 17.03.2026 tarihinde kara sınırından fiilen çıkmıştır.

Buna göre geri gelen eşya muafiyeti bakımından birinci ve ikinci partiler için üç yıllık geri getirme süresinin başlangıç tarihleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 03.03.2026 – 17.03.2026
B) 24.02.2026 – 10.03.2026
C) 03.03.2026 – 03.03.2026
D) 24.02.2026 – 24.02.2026
E) 17.03.2026 – 17.03.2026

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre geri getirilme süresinin başlangıcı eşyanın fiilen ihraç edildiği tarihtir; çıkışın partiler hâlinde yapılması durumunda her partiye ilişkin sürenin başlangıcı ayrı ayrı dikkate alınır. Kara yoluyla çıkışlarda eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği tarih, gümrük idaresince çıkış işlemleri tamamlanıp kara sınırından yabancı ülkeye fiilen çıktığı tarihtir. Beyannamelerin tescil tarihleri süreyi başlatmaz; partilerin tümü için ilk veya son partinin çıkış tarihini esas almak da hatalıdır. Birinci parti için süre 03.03.2026'da, ikinci parti için 17.03.2026'da başlar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 416/1-a, 452/1)

DİR Tebliği (İhracat 2006/12) 3/1-v, 20/3, 25/1-a, 26/1-b

63- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre; (K) firmasına gümrük idaresince 14.03.2027 tarihli ve altı ay süreli dahilde işleme izni verilmiştir. İzin süresi içinde firmanın üretim tesisinde yangın çıkmış ve firma bu nedenle mücbir sebep ile fevkalade hâllere ilişkin ilave süreden yararlanmak istemektedir.

Buna göre iznin süre sonu ile firmanın ilave süre için ilgili gümrük idaresine başvurabileceği son gün sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 14.09.2027 – 14.11.2027
B) 30.09.2027 – 30.11.2027
C) 30.09.2027 – 30.12.2027
D) 30.09.2027 – 31.10.2027
E) 14.09.2027 – 14.12.2027

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre iznin süresi iznin tarihinden başlar; süre sonu ise izin süresinin bitiminin rastladığı ayın son günüdür. 14.03.2027 tarihli altı aylık izin 14.09.2027'de dolar, bu tarih Eylül ayına rastladığı için süre sonu 30.09.2027'dir. Yangın, izin süresi içinde meydana gelen mücbir sebep ve fevkalade hâllerdendir. Dahilde işleme izniyle ilgili bu başvurunun, izne ilişkin ithalat beyannamesi bilgisi ve tevsik edici belgelerle en geç izin süresi sonundan itibaren iki ay içinde ilgili gümrük idaresine yapılması gerekir; son gün 30.11.2027'dir. Üç aylık süre Bakanlığa yapılan dahilde işleme izin belgesi başvurularına aittir; süreyi 14.09.2027'den başlatmak ise ayın son günü kuralını atlamaktır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD DİR Tebliği 3/1-v, 20/3, 25/1-a, 26/1-b)

DİR Tebliği (İhracat 2006/12) 33/2-b, 33/5, 33/8, 33/9

64- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne göre şartlı muafiyet sistemi kapsamında ödenecek telafi edici vergiye ilişkin;

I. İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan vergiye konu eşyanın tespitinde firma beyanı esas alınır.

II. Elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan ve Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilen harp araç, gereç ve teçhizatı için telafi edici vergi aranır.

III. Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatta, üçüncü ülke menşeli girdiye ilişkin verginin aynı eşya için Toplulukta uygulanan vergiden yüksek olması hâlinde, tarım ürünleri ile 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamı ürünler hariç olmak üzere, Toplulukta uygulanan vergi ödenir.

IV. 1/2007 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamı dışında Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilen işlenmiş tarım ürünlerinin elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli tarım ürünü kullanılmışsa, bu tarım ürününe ilişkin vergi ödenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve IV
C) I, III ve IV
D) I ve III
E) Yalnız III

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne göre telafi edici vergiye konu eşyanın tespitinde firma beyanı esas alınır; aksi tespit edilirse eksik vergi 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir (I doğru). Üçüncü ülke menşeli eşya kullanılarak elde edilen ve Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihraç edilen her türlü harp araç, gereç ve teçhizatı ile bunların yedek parçaları için telafi edici vergi aranmaz (II yanlış). Üçüncü ülke menşeli girdiye ilişkin vergi Toplulukta aynı eşyaya uygulanan vergiden yüksekse, tarım ürünleri ile 1/95 sayılı Karar kapsamı ürünler dışında Toplulukta uygulanan vergi ödenir (III doğru). 1/2007 sayılı Karar kapsamı dışındaki işlenmiş tarım ürünü ihracatında sanayi ürünü girdisinin vergisi ve işlenmiş tarım ürünü girdisinin sanayi payı ödenir; tarım ürünü girdisine

ilişkin verginin tahsili ise aranmaz (IV yanlış). Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD DİR Tebliği 33/2-b, 33/5, 33/8, 33/9)

Transit Seri No 4 3/1-d, 3/1-f, 3/1-g, 17/1, 20/2

65- Elektronik imzalı olarak gönderilen transit beyanı, geçerliliği sistem tarafından kontrol edilerek hareket gümrük idaresi tarafından alındığında beyana bir …… tahsis edilir ve beyan bu durumda hareket gümrük idaresine sunulmuş kabul edilir. Hareket gümrük idaresi transit beyanını kabul ettiğinde ise sistem bir …… oluşturur ve beyanın kabul edildiği bu numara ile birlikte rejim hak sahibine bildirilir.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) uyarınca yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Yerel referans numarası (LRN) – Ana referans numarası (MRN)

B) Ana referans numarası (MRN) – Yerel referans numarası (LRN)

C) Yerel referans numarası (LRN) – Teminat referans numarası (GRN)

D) Teminat referans numarası (GRN) – Ana referans numarası (MRN)

E) Ana referans numarası (MRN) – Teminat referans numarası (GRN)

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Transit Rejimi Seri No: 4 Tebliğine göre transit beyanı hareket gümrük idaresine sistem üzerinden elektronik imzalı olarak gönderilir. Beyan, geçerliliği sistemce kontrol edilip hareket idaresince alındığında beyana yerel referans numarası (LRN) tahsis edilir ve beyan bu anda hareket idaresine sunulmuş sayılır. Hareket gümrük idaresi beyanı kabul ettiğinde ise sistem ana referans numarası (MRN) oluşturur ve kabul bu numarayla rejim hak sahibine bildirilir. Teminat referans numarası (GRN) ise teminat gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubuna verilen numaradır; beyanın alınması veya kabulüyle ilgisi yoktur. Sıralamayı ters kuran ya da GRN'yi yerleştiren seçenekler bu yüzden hatalıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Transit Seri No 4 3/1-d, f, g; 17/1; 20/2)

Transit Seri No 4 14/1, 14/2, 14/3, 14/6

66- I. Kefilin yükümlülüğü, teminat mektubunun teminat gümrük idaresine sunulduğu tarihte başlar.

II. Kefil ve rejim hak sahibi aynı kişi olamaz; aralarında ana firma–bağlı firma ilişkisi varsa bağlı firmanın ana firmadan ayrı bir tüzel kişiliği olmalıdır.

III. Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri de transit rejiminde kefil olarak kabul edilir.

IV. Bir teminat mektubu kapsamında gümrük yükümlülüğünün doğduğu yönünde kefile bildirimde bulunulması hâlinde kefil, bildirimin alınmasından itibaren en geç on gün içinde teminat gümrük idaresine bilgi verir.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) uyarınca transit rejiminde kefile ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) III ve IV

D) I, II ve IV

E) II ve IV

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Transit Rejimi Seri No: 4 Tebliğine göre kefil ve rejim hak sahibi aynı kişi olamaz; aralarında ana firma–bağlı firma ilişkisi bulunuyorsa bağlı firmanın ana firmadan ayrı bir tüzel kişiliği olması gerekir (II doğru). Teminat mektubu kapsamında gümrük yükümlülüğünün doğduğu yönünde kefile bildirim yapılırsa kefil, bildirimi aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde teminat gümrük idaresine bilgi verir (IV doğru). Kefilin yükümlülüğü, taahhüdünün teminat gümrük idaresince kabul edilmesine dayanır ancak hareket gümrük idaresinin eşyayı bu teminat kapsamında serbest bıraktığı tarihte başlar; mektubun sunulduğu tarih esas alınmaz (I yanlış). Kefil yalnızca Türkiye'de yerleşik, teminat mektubu vermeye yetkili banka ve finans kuruluşları olabilir;

sigorta şirketleri sayılmamıştır (III yanlış). Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Transit Seri No 4 14/1, 14/2, 14/3, 14/6)

GY 222/2; Transit Seri No 4 4/1, 4/2, 4/3, 4/4

67- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) uyarınca ortak ve ulusal transit rejimlerinde teminata ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ortak transit rejiminde bireysel teminat olarak tedavüldeki nakit Türk lirası kullanılabilir.
B) Gerekli teminatın hesaplanmasında eşyaya uygulanabilecek tercihli tarife ve kota uygulamaları dikkate alınır.
C) Teminat aranmayan hâller dışında transit beyanında teminata ilişkin bilgi bulunmazsa beyanname kabul edilmez.
D) Teminat miktarının yetersiz olduğu anlaşılırsa hareket gümrük idaresi, eşyayı mevcut teminat tutarını aşmayan kısmı için serbest bırakır.
E) Ortak transit rejimi çerçevesinde Bakanlıkça verilen kapsamlı teminat kullanma izni kapsamındaki teminatlar, ulusal transit işlemlerinde kullanılamaz.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Transit Rejimi Seri No: 4 Tebliğine göre teminat aranmayan hâller dışında, transit beyanında teminata ilişkin bir bilgi bulunmadığı veya gerekli teminat hareket gümrük idaresine sunulmadığı durumlarda beyanname kabul edilmez. Ortak transit rejiminde bireysel teminat olarak nakit Türk lirası veya Merkez Bankasınca kabul edilen dövizlerin kullanılmasına izin verilmez. Teminat, aynı eşyanın serbest dolaşıma girmesi hâlinde uygulanacak en yüksek oranlarla doğabilecek vergilerin tam tutarı üzerinden hesaplanır; tercihli tarife ve kota dikkate alınmaz. Teminat yetersizse hareket idaresi, doğabilecek yükümlülüğün tamamını karşılayan teminat verilmeden eşyayı serbest bırakmaz. Gümrük Yönetmeliğine göre ortak transit rejimi çerçevesinde Bakanlıkça verilen kapsamlı teminat kullanma izni kapsamındaki teminatlar ulusal transit işlemlerinde de kullanılabilir; kullanılamayacağını söyleyen ifade bu hükme aykırıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 222/2; Transit Seri No 4 4/1, 4/2, 4/3, 4/4)

GY 230/1-ç, 237/1; Transit Seri No 5 5/1, 8/2, 8/4, 12/1-c

68- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5) uyarınca eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Başvuru sahibinin son bir yıl içinde en az 500 transit beyannamesi kapsamı eşyayı transit etmiş olması aranır.
B) Basitleştirme izni için başvuru yeri ve izin makamı Gümrükler Genel Müdürlüğüdür.
C) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapan havayolu şirketi, taşıma işlemleri için rejim hak sahibi olur.
D) İzin sahibi, izin kapsamındaki işlemlere ilişkin manifesto ve konşimentoların gümrük idaresince sorgulanabilmesi için işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle gerekli erişimi sağlar.
E) Bilgilerin giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren 96 saat içinde sisteme iletilmesi hâlinde işlemler, eşya geçici depolama yerine alınmaksızın gerçekleştirilir.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre havayolu ile basitleştirilmiş usul başvurusunda başvuru sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde en az iki yıldır yerleşik olması, başkası adına ve namına hareket etmemesi, düzenli transit işlemi yapması ve yöneticileri hakkında sayılan suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet bulunmaması aranır; bu başvurularda basitleştirme izninin diğer genel koşulları, dolayısıyla son bir yılda en az 500 transit beyannamesi şartı aranmaz. Seri No: 5 Tebliğine göre başvuru yeri ve izin makamı Gümrükler Genel Müdürlüğüdür; izin kapsamında taşıma yapan havayolu şirketi rejim hak sahibi olur; izin sahibi manifesto ve konşimentolara işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle erişim sağlamakla yükümlüdür; bilgilerin giriş özet beyandan itibaren 96 saat içinde iletilmesi hâlinde eşya geçici depolama yerine alınmaksızın işlem görür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 230/1-ç, 237/1; Transit Seri No 5 5/1, 8/2, 8/4, 12/1-c)

TIR İşlemleri Seri No 1 3/1-v, 3/1-y, 3/1-z, 3/1-aa, 3/1-ee

69- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) uyarınca "TIR işleminin ibrası" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve TIR karnesi ile birlikte kontrol amacıyla varış veya çıkış (yol boyu) gümrük idaresine sunulması

B) Karayolu taşıtının, taşıt dizisinin veya konteynerin yükü ve TIR karnesi ile birlikte hareket veya giriş (yol boyu) gümrük idaresine sunulması ve karnenin bu idarece kabul edilmesi

C) TIR taşımasının, bir akit taraftaki hareket veya giriş (yol boyu) gümrük idaresi ile varış veya çıkış (yol boyu) gümrük idaresi arasında gerçekleştirilen kısmı

D) Eşyanın varışta tam teslim alınması veya çıkıştan yurt dışı edilmesi üzerine Volet-1 ve Volet-2 bilgileri karşılaştırılarak işlemin usulüne uygun sonlandırıldığının tespiti

E) Eşyanın TIR karnesi himayesinde bir hareket gümrük idaresinden bir varış gümrük idaresine taşınması

Doğru Cevap: D

Gerekçe: TIR İşlemleri Seri No: 1 Tebliğine göre TIR işleminin ibrası; varış gümrük idaresince eşyanın tam ve eksiksiz teslim alınmasını veya eşyanın çıkış gümrük idaresinden yurt dışı edilmesini müteakip TIR karnesinin Volet-1 ve Volet-2 yaprağı bilgileri karşılaştırılarak işlemin usulüne uygun sonlandırıldığının tespitidir. Yük ve karnenin kontrol için varış veya çıkış idaresine sunulması 'TIR işleminin sona ermesi', hareket veya giriş idaresine sunulup karnenin kabulü 'TIR işleminin başlaması', taşımanın bir akit taraftaki iki idare arasındaki kısmı 'TIR işlemi', eşyanın hareket idaresinden varış idaresine karne himayesinde taşınması ise 'TIR taşıması'dır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD TIR İşlemleri Seri No 1 3/1-v, y, z, aa, ee)

TIR İşlemleri Seri No 1 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 20/1, 20/3-a

70- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) uyarınca TIR karnesinin düzenlenmesi ve TIR karnesi himayesinde eşya taşıma yöntemlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir TIR taşımasında hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı sekizi geçemez.

B) Art arda iki TIR karnesi kullanıldığında birinci karnenin son varış gümrük idaresi, ikinci karnenin hareket gümrük idaresi hükmündedir.

C) Bir taşıt dizisi için tek bir TIR karnesi düzenlenmesi hâlinde her taşıtın muhteviyatı karnenin eşya manifestosu bölümünde ayrı ayrı belirtilir.

D) Normal eşya ile ağır veya havaleli eşyanın aynı TIR taşımasında ayrı karnelerle taşınması hâlinde hareket gümrük idaresi, her karneye diğer TIR karnesinin numarasını yazar.

E) Art arda iki TIR karnesinin kullanılması yönteminde ikinci TIR karnesi en fazla sekiz varış gümrük idaresinde işlem görebilir.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: TIR İşlemleri Seri No: 1 Tebliğine göre bir TIR taşımasında hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı sekizi geçemez. Sekizden fazla idarede işlem için art arda iki karne kullanılabilir; bu durumda birinci karnenin son varış idaresi ikinci karnenin hareket idaresi hükmündedir ve ikinci karne en fazla yedi varış gümrük idaresinde işlem görebilir; böylece toplam on beş idarede işlem yapılır. Sekiz varış idaresi ifadesi bu sınırı aştığından yanlıştır. Bir taşıt dizisi veya birden fazla konteyner için tek karne düzenlenebilir; bu durumda her taşıtın veya konteynerin muhteviyatı eşya manifestosu bölümünde ayrı ayrı belirtilir. Normal eşya ile ağır veya havaleli eşya tek bir TIR taşımasında taşınıyorsa ayrı karneler düzenlenir ve hareket idaresi her karnenin ilgili bölümüne diğer karnenin numarasını yazar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD TIR İşlemleri Seri No 1 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 20/1, 20/3-a)

TIR İşlemleri Seri No 1 34/1, 34/2, 34/4, 34/7

71- Türkiye'deki varış gümrük idaresinde, TIR karnesi himayesinde taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın boşaltılması sırasında beyana göre kap adedi itibarıyla eksiklik tespit edilmiş; eksikliğe ilişkin tutanak 16.03.2026 tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte TIR karnesi hamiline bildirim yapılmıştır. Karne hamili, ilk sürenin dolmasından önce süre uzatımı talep etmiş ve talebi kabul edilmiştir. Gümrük idaresi daha sonra haklı sebebin varlığını da kabul ederek mümkün olan en uzun ek süreyi vermiştir.

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) uyarınca eksikliğin nedenini belgelendirmek için karne hamiline tanınan sürenin son günü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 16.06.2026
B) 16.07.2026
C) 16.09.2026
D) 16.10.2026
E) 16.12.2026

Doğru Cevap: D

Gerekçe: TIR İşlemleri Seri No: 1 Tebliğine göre TIR karnesi himayesinde taşınan serbest dolaşımda olmayan eşyada eksiklik veya fazlalık tespit edilirse karne şartlı ibra edilir; kap adedi beyana uygun olup yalnız sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerde görülen farklılıklar için takibat yapılmaz, olaydaki eksiklik ise kap adedine ilişkindir. Tutanağın imzalandığı tarihte karne hamiline bildirim yapılmışsa bu tarih esas alınarak eksikliğin nedeninin üç ay içinde belgelendirilmesi istenir. Üç aylık süre talep hâlinde gümrük idaresince üç ay uzatılır; haklı sebebin varlığı hâlinde bir ay daha uzatılabilir. Buna göre 16.03.2026 tarihinden itibaren üç ay 16.06.2026'da, talep üzerine verilen üç ay 16.09.2026'da, haklı sebeple verilen bir ay ise 16.10.2026'da dolar. Talep üzerine verilen uzatmayı atlayan hesap 16.07.2026'yı, haklı sebep süresini atlayan hesap 16.09.2026'yı, üç kez üçer ay uzatma varsayan hesap 16.12.2026'yı verir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD TIR İşlemleri Seri No 1 34/1, 34/2, 34/4, 34/7)

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No:2) md.11/1-b, 11/2, 12/1-2

72- Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'ye göre yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden kişilerin kullanılmış ev eşyası muafiyetine ilişkin;

I. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olma şartı aranmaz.

II. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yirmi dört ayı aşmayan süreyle geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri bu muafiyetten yararlanabilir.

III. Çift uyruklu kişiler bu muafiyetten faydalanamaz.

IV. Bu muafiyetten faydalanmış kişinin tekrar aynı muafiyetten yararlanabilmesi için yurt dışında en az yirmi dört ay yeniden ikamet tesis etmiş olması gerekir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) III ve IV
E) I, II ve IV

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Muafiyeti Tebliği'ne göre kullanılmış ev eşyası muafiyetinde yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olma şartı, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet edenler için aranmaz (I doğru). Yirmi dört ayı aşmayan süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri için bu muafiyet hükümleri uygulanmaz (II yanlış). Taşıt muafiyetinin aksine ev eşyası muafiyetinden çift uyruklu kişiler de faydalanır (III yanlış). Muafiyetten yararlanan kişinin aynı muafiyetten tekrar yararlanabilmesi için yurt dışında en az yirmi dört ay yeniden ikamet tesis etmesi gerekir (IV doğru). Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Gümrük Muafiyeti Tebliği Seri 2 md.11/1-b, 11/2, 12)

2009/15481 s. Karar md.68/1-d, 107/2, 107/6

73- (K) Belediyesi tarafından muafen serbest dolaşıma sokulan ambulansa ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi 15.03.2018 tarihinde tescil edilmiştir. Belediye, 20.06.2024 tarihinde bu ambulansı elden çıkarmak istemekte olup aracın muafiyetten faydalanan (X) insani yardım kurumuna veya muafiyetten faydalanmayan (Y) Özel Hastanesine devrini değerlendirmektedir.

2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre bu devirlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) (X) kurumuna gümrük vergileri tahsil edilmeden devredilebilir; (Y) Özel Hastanesine devrinde ise gümrük vergileri tahsil edilir.

B) Tescilden itibaren beş yıl geçtiğinden araç, her iki kuruluşa da gümrük vergileri tahsil edilmeden devredilebilir.

C) Tescilden itibaren on yıl geçmediğinden araç, her iki kuruluşa da ancak gümrük vergileri tahsil edilerek devredilebilir.

D) (X) kurumuna devrinde gümrük vergileri tahsil edilir; (Y) Özel Hastanesine ise gümrük vergileri tahsil edilmeden devredilebilir.

E) Tescilden itibaren üç yıl geçtiğinden araç, gümrük idaresinden izin alınmaksızın her iki kuruluşa da vergisiz devredilebilir.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Karar'a göre kamu kurum ve kuruluşları ile belirlenen insani yardım ve hayır kurumlarınca muafen getirilen ambulans ve diğer kurtarma araçları, beyannamenin tescil tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe muafiyetten faydalanan başka bir kurum ve kuruluşa; on yıl geçmedikçe muafiyetten faydalanmayan kurum ve kuruluşlara gümrük vergileri tahsil edilmeden satılamaz, hibe ve devredilemez; muafiyet hakkı olan kişiye devir de gümrük idaresinin iznine bağlıdır. Olayda 15.03.2018 tescilinden 20.06.2024'e kadar altı yılı aşkın süre geçmiştir: beş yıl dolduğundan (X) kurumuna vergisiz devir mümkündür; on yıl dolmadığından (Y) Özel Hastanesine devirde vergiler tahsil edilir. Üç yıllık süre engelli eşyasına ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 2009/15481 s. Karar md.107/2, 107/6)

2009/15481 s. Karar md.95/1-b, 96/2, 96/5, 96/6, 107/7

74- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre ulaşım araçlarının depolarında bulunan yakıtlara tanınan muafiyete ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Muafen giren yakıtlar, tamir süresi haricinde, içerisinde ithal edildikleri ulaşım aracından çıkarılamaz, depolanamaz, satılamaz ve devredilemez.

B) Avrupa Birliği ülkelerinden giriş yapanlar hariç, aracın bir önceki girişte muafen ithal ettiği yakıta göre eksik mesafe kat ettiği tespit edilirse tüketilmeyen yakıt için ÖTV tutarında tek ve maktu vergi alınır.

C) Özel motorlu araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış portatif depolarla taşınan yakıta, araç başına yirmi litreyi geçmemek üzere muafiyet tanınır.

D) Kat edilecek mesafeye ilişkin gümrük idaresini yanıltıcı eylem tespitinde tüm depodan, ÖTV tutarının %50 fazlası tutarında tek ve maktu vergi alınır.

E) Frigorifik depolarla muafen girişine izin verilen yakıt ayrıca dikkate alınır ve araca tanınan miktardan fazla olamaz.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Karar'a göre özel motorlu araç ve motosikletlerde kullanılmak üzere tasarlanmış portatif depolarla taşınan yakıtta muafiyet araç başına yirmi değil on litreyle sınırlıdır. Frigorifik depolarla girişine izin verilen yakıt ayrıca dikkate alınır ve araca tanınan miktarı aşamaz. Avrupa Birliği ülkelerinden giriş yapanlar hariç, eksik mesafe kat edildiğinde tüketilmeyen yakıt için litre başına ÖTV tutarında, mesafeye ilişkin yanıltıcı eylemde ise tüm depodan ÖTV tutarının %50 fazlası tutarında tek ve maktu vergi alınır. Muafen giren yakıt, tamir süresi dışında içinde ithal edildiği araçtan çıkarılamaz, başka araçta kullanılamaz, depolanamaz, satılamaz ve devredilemez. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 2009/15481 s. Karar md.95/1-b, 96/2, 96/5-6, 107/7)

2009/15481 s. Karar md.91/1, 92/1-6

75- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre inceleme, analiz veya test amaçlı olarak serbest dolaşıma sokulan eşyaya tanınan muafiyete ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Muafiyet, eşyanın inceleme, analiz veya test sırasında tamamıyla sarf edilmesi veya aynı amaçla tekrar kullanılamayacak hale gelmesi halinde tanınır.

B) İnceleme, analiz veya test işlemleri kendi başına satış promosyonuna konu teşkil eden eşyaya da muafiyet tanınır.

C) Geride kalan ürünler yok edilmez veya terk edilmezse vergiler, eşyanın serbest dolaşıma girdiği tarihteki nitelik, miktar ve kıymetine göre tahsil edilir.

D) Yurt dışından tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallere, kimin adına gönderildiğine bakılmaksızın muafiyet tanınır.

E) Artık ürün deyimi, inceleme, analiz veya test sırasında hiç kullanılmamış ürünleri ifade eder.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Karar'a göre inceleme, analiz veya test amaçlı eşyaya tanınan muafiyet, bu işlemlerin kendi başına satış promosyonuna konu olmadığı ve amaca uygun miktarı aşmayan eşya için ve eşyanın işlemler sırasında tamamıyla sarf edilmesi ya da aynı amaçla tekrar kullanılamayacak hale gelmesi halinde uygulanır. Geride kalan ürünler yok edilmez, değersiz hale getirilmez veya terk edilmezse vergiler işlemlerin tamamlandığı tarihteki nitelik, miktar ve kıymete göre alınır. Tıbbi tetkik amaçlı biyolojik materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış laboratuvarlar ve merkezler adına gönderilmesi gerekir. Artık ürünler işlem sonucu ortaya çıkan ürünler olup kullanılmamış ürünler 'geride kalan ürünler'dir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 2009/15481 s. Karar md.92/1-6)

GY 480/1-2, 482/3-4

76- Yabancı limanlardan dönen Türk bandıralı (X) gemisi, Türkiye'ye ilk giriş limanı olan Mersin'de yurt dışından aldığı transit akaryakıt ve kumanyalarını tespit ettirmiş, ardından Türk limanları arasında sefer yapmaya başlamıştır.

Gümrük Yönetmeliği'nin seferin devamı sayılabilecek hallere ve yakıt ile kumanyalara ilişkin hükümlerine göre bu duruma ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Türk limanları arasındaki seferlerde tüketilen akaryakıt, transit akaryakıtın tespit edildiği Mersin'de vergilendirilir.

B) Geminin yabancı limanlara çıkması için öngörülen süre altı aydır; bu süre dolmadıkça transit akaryakıt ve kumanyaların vergileri tahsil edilmez.

C) Geminin süresinde yabancı limana çıkmamasının zorunlu nedenlerden kaynaklandığı belgelendirilirse süreyi uzatmaya yalnızca Bakanlık yetkilidir.

D) Gemi üç ay içinde Türk limanları arasında sefer yaparsa, bu seferlerde tüketilen akaryakıt uğradığı en son Türk limanında vergilendirilir.

E) Yabancı limanlardan alınan kumanyanın sefer sırasında tüketilen miktarı, ilk uğranılan Türk limanında verilen listede gösterilmez.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre dış seferden dönen gemilerin ilk giriş limanında yurt dışından veya antrepolardan aldıkları transit akaryakıt ve kumanyaları tespit edilir; üç aylık süre içinde Türk limanları arasında sefer yapılırsa tüketilen akaryakıt ilk giriş limanında değil uğranılan en son Türk limanında vergilendirilir. Öngörülen süre altı ay değil üç aydır; gemi üç ay içinde yabancı limanlara çıkmazsa vergiler tahsil edilir; zorunlu nedenlerin belgelendirilmesi halinde süreyi uzatmaya gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri yetkilidir. Türk bandıralı gemilerin ilk uğradıkları Türk limanında verdikleri listede yabancı limanlardan alınan kumanyanın cins ve miktarı ile sefer sırasında tüketilen miktarı yer alır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 480/1-2, 482/3-4)

Posta ve Hızlı Kargo Tebliği (Seri No:1) md.10/5, 10/6, 10/7, 10/10

77- Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) hükümlerine göre basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile yapılan işlemlere ilişkin;

I. Aynı kişi adına bir takvim ayında beş taşıma senedi sınırının aşılması halinde aşan miktar, bir sonraki aya devredilerek basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilebilir.

II. Miktarı brüt 600 kilogramı ve değeri 30.000 Avro'yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı operatör tarafından yapılır.

III. Basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde ihracat eşyası için eşya kodu alanına asgari altılı tarife alt pozisyonu girilir.

IV. Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayan ihracat gönderilerinde, taşıma aracı hareket gümrük idaresini terk ettikten sonraki kırk sekiz saat içinde beyanda düzeltme yapılabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II, III ve IV

D) Yalnız III

E) II ve III

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Tebliğe göre aynı kişi adına bir takvim ayında en fazla beş taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir; sınır aşılırsa aşan miktarın sonraki aya devredilerek basitleştirilmiş beyannameye konu edilmesine izin verilmez ve normal usulde detaylı beyan kapsamında işlem yapılır (I yanlış). 2026 yılında yapılan değişiklikle operatörün beyanda bulunabileceği ihracat eşyasının sınırı brüt 600 kilogram ve 30.000 Avro'dur (II doğru). İhracat eşyası için eşya kodu alanına asgari altılı tarife alt pozisyonu girilir (III doğru). Teşvik, sübvansiyon, parasal iade veya ayniyet tespitine konu olmayan ihracat gönderilerinde düzeltme, taşıma aracı hareket idaresini terk ettikten sonraki yirmi dört saat içinde yapılabilir (IV yanlış). Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Posta ve Hızlı Kargo Tebliği Seri 1 md.10/5-7, 10/10)

Sınır Ticareti Kararı (4874) md.5/1, 6/2, 6/4, 8/2, 20/1

78- Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'a göre aşağıdaki işlem – yetkili merci eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Sınır Ticareti Belgesinin düzenlenmesi – Valilik

B) Sınır Ticareti Belgesinin devredildiğinin tespiti halinde belgenin iptali – İl Ticaret Odası

C) İthalat Uygunluk Belgesinin düzenlenmesi – İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası

D) İl Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi – İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası

E) Sınır ticareti yoluyla yapılacak ithalat ve ihracatı eşya ve ülke bazında sınırlandırma veya durdurma – Bakanlık

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar'a göre başvuruları İl Değerlendirme Komisyonunca uygun görülenlere Sınır Ticareti Belgesi Valilikçe düzenlenir; belgenin devredildiğinin tespiti halinde de belge Valilikçe iptal edilir ve ilgililere bir daha belge düzenlenmez. İthalat Uygunluk Belgesi her ürün için İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenir; İl Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetlerini de aynı odalar yürütür. Sınır ticareti yoluyla yapılacak ithalat ve ihracatı eşya ve ülke bazında sınırlandırmaya veya durdurmaya Bakanlık yetkilidir. Bu nedenle yanlış eşleştirme B seçeneğidir. (MD Sınır Ticareti Kararı md.5/1, 6/2, 6/4, 8/2, 20/1)

GK 70/2, 101/1; GY 346/1, 346/2, 346/4, 346/5

79- Gümrük Yönetmeliğine göre eşyanın gümrük antreposunda kalabileceği süreye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi, antrepo beyannamesinin tescilinden itibaren beş yıl ile sınırlıdır.

B) Antrepodaki eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayinine ilişkin beyanname tescil ettirilirse işlemlerin altmış gün içinde bitirilmesi gerekir.

C) Otuz günlük süre içinde beyanname iptal edilip antrepo rejimi dâhil başka bir rejim beyanında bulunulsa da ilk beyannameye ilişkin süre esas alınmaya devam edilir.

D) Süresi içinde işlemleri bitirilmeyen eşya, gümrük idaresince resen serbest dolaşıma sokulur ve vergileri teminattan mahsup edilir.

E) Antrepoda kalış süresine tahdit konulmuşsa bu süre, antrepolar arası nakille gelen eşya için ilk antrepoya giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır; ancak süre konusunda bir tahdit konulmuşsa bu süre eşyanın antrepoya alındığı tarihten, antrepolar arası nakil yoluyla başka antrepodan gelen eşyada ise ilk antrepoya giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Antrepodaki eşya için gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayinine ilişkin beyanname tescil ettirilirse işlemlerin altmış değil otuz gün içinde bitirilmesi gerekir. Bu süre içinde beyanname iptal edilip antrepo rejimi dâhil başka bir rejim beyanında bulunulursa artık yeni beyana ilişkin süre dikkate alınır. Süresinde işlemleri bitirilmeyen eşya serbest dolaşıma sokulmaz, tasfiye edilir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 70/2, 101/1; GY 346/1, 346/2, 346/4, 346/5)

GY 494/1, 526/2, 526/3, 527/1, 527/4, 527/5

80- I. Antrepo işleticilerince götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmaz.

II. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip yükümlülerce C ve E tipi antrepolarında yapılan işlemlerde, antrepo teminatı türlerine ilaveten bir önceki yılda teminat konusu olan toplam değerin %10'u esas alınarak hesaplanan götürü teminat da kullanılabilir.

III. Yaygın götürü teminatın kullanılacağı antrepo sayısı beş ve üzeri ise hesaplanan götürü teminatlar toplamının %50'si kadar yaygın götürü teminat verilebilir.

IV. Akaryakıt antrepoları ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamı eşya için antrepo işleticilerine ilişkin götürü ve yaygın götürü teminat hükümleri uygulanmaz.

Gümrük Yönetmeliğine göre antrepo rejiminde verilecek götürü ve yaygın götürü teminata ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve III

C) I, II ve IV

D) I, II ve III

E) II, III ve IV

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmaz (I doğru). Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlüler, C ve E tipi antrepolarındaki işlemlerde antrepo teminatı türlerine ilaveten, bir önceki yılda teminat konusu olan toplam değerin %10'u üzerinden hesaplanan götürü teminatı da kullanabilir (II doğru). Akaryakıt antrepoları ile ÖTV (I) sayılı liste kapsamı eşya için antrepo işleticilerinin götürü ve yaygın götürü teminat hükümleri uygulanmaz (IV doğru). Birden fazla antreposu bulunan işletici bu antrepoları kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verebilir; yaygın götürü teminatın kullanılacağı antrepo sayısı beş ve üzeri ise hesaplanan götürü teminatların toplamının %50'si değil %75'i kadar yaygın götürü teminat verilebilir (III yanlış). Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 494/1, 526/2, 526/3, 527/1, 527/4, 527/5)

GY 330/1, 330/2, 330/5, 330/8, 331/1-ç

81- Gümrük Yönetmeliğine göre gümrük antrepolarına konulabilecek eşyaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İhracı mümkün olmayan, ihraç amacıyla konulan serbest dolaşımdaki eşyanın antrepodan çıkarılarak beyannamesinin iptaline bir takvim yılında on defaya kadar izin verilir.

B) Alıcısı emre olup satıcı veya göndericisi belli olan eşya, antrepo işleticisinin sorumluluğunda genel antrepolara konulabilir.

C) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması mevzuatına göre marka ve endüstriyel tasarım haklarına tecavüz eder mahiyetteki eşya, bölge müdürlüğünün izni ile antrepoya konulabilir.

D) Antrepoya konulacak Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun iznine tabi ürünler ve etkin maddeler için bu Kurumdan alınan izin belgesi aranır.

E) Bir arada bulundukları eşya için ayrı bölümlerde depolansa dahi tehlike ve zarar doğurabilecek eşya genel antrepolara alınmaz.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre antrepoya konulan ve ihracata bağlı önlemlerden yararlanan serbest dolaşımdaki eşyanın ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış başka bir işlem ya da kullanıma tabi tutulması zorunludur; bunun mümkün olmadığı hâllerde eşyanın yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya gümrük memuru gözetiminde antrepodan çıkarılmasına ve beyannamenin iptaline bir takvim yılında on değil beş defayı geçmemek üzere izin verilir. Alıcısı emre olan eşya işleticinin sorumluluğunda genel antrepolara konulabilir; fikri ve sınai mülkiyet haklarına tecavüz eden eşya bölge müdürlüğünün izniyle antrepoya konulabilir; Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun iznine tabi ürünlerde bu Kurumun izin belgesi aranır; ayrı bölümlerde depolansa bile diğer eşyaya tehlike doğurabilecek eşya genel antrepolara alınmaz. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GY 330/1, 330/2, 330/5, 330/8, 331/1-ç)

GY 522/8

82- Türkiye Gümrük Bölgesine denizyoluyla konteyner ile getirilen eşya, giriş gümrük idaresince miktar tespiti yapılmaksızın belgelerindeki miktarlara göre antrepo beyannamesi verilerek aynı gümrük müdürlüğüne bağlı bir gümrük antreposuna sevk edilmiştir. Eşyanın antrepoya alınması sırasında kap adedinde antrepo rejimi beyanına göre farklılık tespit edilmiştir.

Gümrük Yönetmeliğine göre kullanıcıdan farklılığın sebebinin kaç gün içinde izah edilmesi istenir ve bu süre talep hâlinde en fazla kaç gün uzatılabilir?

A) 30 gün – 15 gün

B) 30 gün – 30 gün

C) 45 gün – 30 gün

D) 45 gün – 45 gün

E) 60 gün – 30 gün

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre denizyoluyla konteynerle getirilip giriş idaresince miktar tespiti yapılmadan belgelerdeki miktarlara göre antrepo beyannamesi verilerek aynı gümrük müdürlüğüne bağlı antrepoya sevk edilen eşyada, antrepoya alınış sırasında kap adedinde farklılık çıkarsa kullanıcıdan bu farklılığın sebebini 45 gün içinde izah etmesi istenir. Süresi içinde talep edilirse gümrük idaresi bu süreyi 30 gün daha uzatabilir. Eksiklikte antrepo beyannamesi düzeltilir, fazlalıkta fazla eşya işletici sorumluluğunda antrepoya alınır; diğer kapların işlemleri devam eder. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GY 522/8)

GY 513/2-b, 513/7, 513/10

83- Aşağıda, gümrüklü saha, gümrük idaresi bulunan deniz veya hava limanı ya da iç gümrük idaresine bitişik yer dışında, ön izinle geçici depolama yeri açmak isteyen firmaların başvurularına konu yerlere ilişkin bilgiler verilmiştir. Mesafeler, mutat yollar izlenerek gümrük müdürlüğüne olan uzaklığı göstermektedir. Firmaların aynı gümrük müdürlüğü denetiminde başka bir geçici depolama yeri bulunmamaktadır.

Gümrük Yönetmeliğine göre hangi firmanın başvurusu alan ve mesafe şartlarını karşılamaktadır?

A) (L): Genel eşya depolanacak, 2.500 m²'si kapalı toplam 12.000 m² yer; mesafe 8 km

B) (K): Taşıt depolanacak, tamamı açık alan olan 11.000 m² yer; mesafe 9 km

C) (M): Genel eşya depolanacak, 4.000 m²'si kapalı toplam 15.000 m² yer; mesafe 14 km

D) (X): Genel eşya depolanacak, 3.500 m²'si kapalı toplam 9.000 m² yer; mesafe 6 km

E) (Y): Liman işleticisi olmayan firma; öngörülen tutarda teminat verilerek kapalı alanı bulunmayan 12.000 m² yer; mesafe 18 km

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre gümrüklü saha, gümrük idaresi bulunan liman ve iç gümrük idaresine bitişik yerler dışında açılacak geçici depolama yerlerinin en az 3.000 m²si kapalı olmak üzere 10.000 m²den küçük olmaması ve mutat yollar izlenerek gümrük müdürlüğüne en fazla 10 km mesafede bulunması gerekir; taşıt depolanacak geçici depolama yerlerinde kapalı alan şartı aranmaz. (K) taşıt depolayacağından kapalı alan aranmaz; 11.000 m² ve 9 km ile şartları karşılar. (L)'nin kapalı alanı 3.000 m²nin altında, (M) 10 km sınırını aşmış, (X)'in toplam alanı 10.000 m²nin altındadır. Kapalı alan aranmaksızın ve 20 km mesafeyle açılış imkânı yalnız liman işleticisine, teminat verilmesi ve limanın bağlı olduğu gümrük müdürlüğüne yakınlık şartıyla tanınmıştır; (Y) liman işleticisi değildir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GY 513/2-b, 513/7, 513/10)

GK 162/2; GY 424/4-8

84- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre serbest bölgeye konulmuş eşya için düzenlenen Gümrük Statü Belgesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Belge yükümlü tarafından doldurularak tek nüsha düzenlenir ve gümrük idaresince onaylanarak gümrükte saklanır.

B) Düzenlenmiş belgenin çalınması veya zayi edilmesi hâlinde, ilgilinin talebi aranmaksızın gümrük idaresince re'sen tasdikli bir örneği verilir.

C) Belgenin düzenlenmesi sırasında hatalı beyan yapıldığının anlaşılması hâlinde belge üzerinde düzeltme yapılarak işlem sürdürülür.

D) Gümrük statüsü kanıtlanamayan eşya, ihracat vergileri ve ihracat lisanslarının uygulanması bakımından serbest dolaşımda olmayan eşya kabul edilir.

E) İhracat beyannamesi ile serbest bölgeye giren aynı belge kapsamı eşyanın bir kısmı serbest dolaşımda olup bir kısmı değilse, her kısım için ayrı belge düzenlenir.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre Türkiye'den ihracat beyannamesi ile veya serbest bölge işlem formu ile transit olarak serbest bölgeye giren eşyada, serbest dolaşımda bulunan ve bulunmayan aynı belge kapsamı eşya birlikte gelmişse her kısım için ayrı ayrı Gümrük Statü Belgesi düzenlenir. Belge yükümlü tarafından doldurulup gümrük ve yükümlü nüshaları olmak üzere iki nüsha düzenlenir; çalınma veya zayi hâlinde ilgilinin yazılı talebi üzerine tasdikli örnek verilir; hatalı beyan anlaşılırsa belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir. Gümrük Kanunu'na göre statüsü kanıtlanamayan eşya, ihracat vergileri, ihracat lisansları ve ticaret politikası önlemleri bakımından serbest dolaşımda bulunan eşya, diğer tüm hâllerde serbest dolaşımda olmayan eşya sayılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 162/2; GY 424/4-8)

YGM Tebliği 11/1-a, 13/1-i

85- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre, yolcu giriş ve çıkış kapılarında açılmasına izin verilen gümrüksüz satış mağazalarında aşağıdaki tespit işlemlerinden hangisi yetkilendirilmiş gümrük müşavirince değil, gümrük müdürlüğünce yapılır?

A) AN1 – Mağazanın açılmasına ilişkin başvuru dosyasının ön incelemesi
B) AN7 – Stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibarıyla tespiti
C) AN3 – Mağazadaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyasının ön incelemesi
D) AN4 – Adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyasının ön incelemesi
E) AN5 – Mağazanın devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesi

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği'ne göre Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği uyarınca yolcu giriş ve çıkış kapılarında açılmasına izin verilen mağazalarda; açılış (AN1), genişletme-daraltma (AN2), tadilat (AN3), adres değişikliği (AN4) başvurularının ön incelemesi ile devir işlemlerinin incelenmesi (AN5) yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılır. Eşya giriş-çıkış tespitleri (AN6, AN8), stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibarıyla tespiti (AN7) ve elleçleme tespiti (AN9) ise bu mağazalarda gümrük müdürlüğünce yapılır. Depolar, diplomatik satış, uçakta ve gemilere satış mağazalarında ise Tebliğ hükümleri bütünüyle uygulanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD YGM Tebliği 11/1-a, 13/1-i)

5607 10/2, 10/3, 10/4, 11/3

86- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçakçılık suçunun işlenmesinde kullanılan taşıtlara ilişkin;

I. Alıkonularak gümrük idaresine teslim edilen ve teminatla teslim alınmayan deniz taşıtları, muhafaza ve zorunlu bakım giderleri sahiplerince karşılansa dahi derhal tasfiye edilir.

II. Türkiye'de sicile kayıtlı olmayan taşıt, elkoyma kararı veren mercilerce alıkonulur.

III. Alıkonulan taşıtın satış suretiyle tasfiyesinde, satıştan elde edilen gelirden taşıtın muhafazası ve satışı için gerekli bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınır.

IV. Elkoyma kararı bulunmakla birlikte alıkonulmayan taşıt, gümrük idaresince yapılacak tebligattan itibaren doksan gün içinde masraflar karşılanarak sahibince teslim alınmazsa tasfiye olunur.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) II ve IV
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre elkonulan taşıt; kaçak eşyanın gizli tertibat içinde saklanmış veya taşınmış olması, Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması ya da soruşturma ve kovuşturma devam ederken suçun işlenmesinde tekrar kullanılması hâllerinde elkoyma kararı veren mercilerce alıkonulur (II doğru). Alıkonulan taşıtın tasfiyesi satış suretiyle gerçekleşirse satıştan elde edilen gelirden taşıtın muhafazası ve satışı için gerekli bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınır (III doğru). Kaçak eşya naklinde kullanıldığı şüphesiyle gümrük idaresine veya yediemine teslim edilmiş, hakkında elkoyma kararı bulunmakla birlikte alıkonulmayan taşıtlar, gümrük idaresinin tebligatından itibaren doksan gün içinde masraflar karşılanarak sahibince teslim alınmazsa soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin tasfiye olunur (IV doğru). Buna karşılık alıkonularak gümrük idaresine teslim edilen deniz taşıtları teminatla teslim alınmazsa, muhafaza ve zorunlu bakım giderleri sahiplerince ya da donatanlarınca karşılanmak üzere liman işletme müdürlüğüne teslim edilir ve masraflar karşılandığı sürece taşıtın tasfiyesi yoluna gidilmez (I yanlış). Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 5607 10/2, 10/3, 10/4, 11/3)

5607 9/3, 10/1, 11/1, 12/1, 12/2

87- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun arama, elkoyma, elkonulan eşyanın muhafazası ve yasak eşyanın geri gönderilmesine ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gümrük bölgesine belirlenen kapı ve yollar dışından girenlerin eşya, yük ve üzerleri aranır; tespit edilen kaçak eşyaya derhal elkonulur.

B) Kaçak şüphesiyle elkonulan eşya, ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla elkoymaya karar veren Cumhuriyet savcılığına teslim edilir.

C) Yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilen yasak eşya, teminat aranmaksızın geldiği yere iade edilir.

D) Toplum ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli atık maddeler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar gümrük idaresince muhafaza edilir.

E) Kaçakçılık suçlarının işlenmesinde kullanılan taşıtlara, Gümrük Kanunu hükümlerine göre gümrük idaresince elkonulur.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre gümrük bölgesine Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden girmek, çıkmak veya geçmek yasaktır; bu yerlerde rastlanan kişi ve taşıma araçları yetkili memurlarca durdurulur, kişilerin eşya, yük ve üzerleri ile taşıma araçları aranır ve tespit edilen kaçak eşyaya derhal elkonulur. Diğer ifadeler yanlıştır: kaçak şüphesiyle elkonulan eşya, ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla Cumhuriyet savcılığına değil gümrük idaresine teslim edilir; yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek getirilen yasak eşya teminat altında ve güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere veya başka ülkeye iade edilir; tehlikeli ve zararlı atıklar soruşturma başlatılmakla birlikte gümrük yetkililerince derhal getirildiği ülkeye iade edilir; suçta kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanunu hükmüne göre elkonulur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 5607 9/3, 10/1, 11/1, 12/1, 12/2)

GK 234/1-a, 234/1-c, 234/3

88- (K) firması tarafından tescil ettirilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinde teslimden sonra yapılan kontrolde, gümrük idaresince aşağıdaki aykırılıklar tespit edilmiştir. Aykırılıklar, tespitten önce beyan sahibince bildirilmemiştir:

- 1 no.lu kalemde Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda aykırılık bulunmuş; beyana göre hesaplanan ithalat vergileri 1.000.000 TL, muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri 1.100.000 TL olarak belirlenmiştir.
- 2 no.lu kalemde maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanı bulunmuş; beyana göre hesaplanan ithalat vergileri 600.000 TL, alınması gereken ithalat vergileri 624.000 TL olarak belirlenmiştir.

4458 sayılı Gümrük Kanununun vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalara ilişkin hükümlerine göre (K) firmasına ithalat vergilerinden ayrı olarak uygulanacak para cezalarının toplamı kaç TL'dir?

A) 31.200

B) 62.000

C) 300.000

D) 312.000

E) 372.000

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Kanununa göre serbest dolaşıma giriş rejiminde Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda aykırılık görülür ve beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri arasındaki fark %5'i aşarsa, ithalat vergilerinden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınır. 1 no.lu kalemde fark 1.100.000 − 1.000.000 = 100.000 TL'dir; bu fark kalem itibarıyla %10, beyannamede beyana göre hesaplanan toplam ithalat vergilerine (1.600.000 TL) göre %6,25 olup her iki hesapta da %5'i aştığından ceza 100.000 × 3 = 300.000 TL'dir. Maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanlarında ise vergi farkının yarısı tutarında ceza alınır: 2 no.lu kalemde fark 24.000 TL, ceza 24.000 / 2 = 12.000 TL'dir. Toplam ceza

300.000 + 12.000 = 312.000 TL'dir. Aykırılıklar idarenin tespitinden önce bildirilmediği için cezaların yüzde on nispetinde uygulanması söz konusu değildir (31.200). Maddi hesap hatası kalemine de üç kat uygulamak (372.000), bu kalemi cezasız bırakmak (300.000) veya iki kaleme de yarı oranda ceza uygulamak (62.000) hatalıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GK 234/1-a, 234/1-c, 234/3)

Gümrük Uzlaşma Yön. 5/2, 6/1, 6/7, 10/2, 14/2

89- Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğine göre uzlaşmaya konu olabilecek alacaklar ve uzlaşma başvurusuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen, ancak gümrük vergilerinin matrahına giren vergi ve benzeri mali yükler uzlaşma kapsamı dışındadır.

B) Mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilen eşya ile ilgili gümrük vergileri ve para cezaları uzlaşmaya konu edilebilir.

C) Uzlaşma davetiyesi tebliğ edilmeden önce başvurusundan feragat eden yükümlü, aynı alacak için yeniden uzlaşma talebinde bulunabilir.

D) Uzlaşma talebi, tebliğ edilen alacakların tamamı için yapılabileceği gibi vergiler veya cezaların tür itibarıyla bir kısmı için de yapılabilir.

E) İştirak sebebiyle ceza uygulananların her biri uzlaşma talebinde bulunabilir; vaki olan uzlaşma yalnızca başvuruda bulunanlar için hüküm ifade eder.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğine göre süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlü, uzlaşma davetiyesi tebliğ edilmeden önce dilekçeyle başvurusundan feragat edebilir; ancak feragat hâlinde itiraz veya dava açma süresi kaldığı yerden işler ve aynı alacak için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamaz. Diğer ifadeler doğrudur: gümrük vergilerinin matrahına giren ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilemez; mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin kararın kendisi uzlaşmaya konu olmasa da bu eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve para cezaları uzlaşmaya konu edilebilir; talep alacakların tamamı veya vergi ve cezaların tür itibarıyla bir kısmı için yapılabilir; iştirak sebebiyle ceza uygulananların her biri uzlaşma talebinde bulunabilir ve uzlaşma yalnızca başvuranlar için hüküm ifade eder. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Gümrük Uzlaşma Yön. 5/2, 6/1, 6/7, 10/2, 14/2)

GK 144/2, 145, 146; GY 413

90- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre hariçte işleme rejiminde standart değişim sistemine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İkame ürünlerin, tamirata konu geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonuna girmesi, aynı ticari nitelikte ve aynı teknik özelliklere sahip olması gerekir.

B) Geçici ihracat eşyası ihracattan önce kullanılmışsa ikame ürünlerin de kullanılmış olması gerekir; ancak ikame ürün garanti hükümleri uyarınca bedelsiz verilmişse yeni eşya getirilebilir.

C) İthalatın önceden yapıldığı durumda geçici ihraç eşyasının serbest bölgeye alınması veya antrepoya konulması hâlinde, ihraç için öngörülen süre şartı yerine getirilmiş sayılır.

D) Tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ve özel düzenlemelere tabi eşya dışında kalan serbest dolaşımdaki eşyanın tamirinde gümrük idareleri standart değişim sistemine izin verir.

E) İthalatın önceden yapıldığı durumda geçici ihracat eşyasının, ikame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden itibaren altı ay içinde ihraç edilmesi gerekir.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Kanunu'na göre ithalatın önceden yapıldığı durumda geçici ihracat eşyasının, ikame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili tarihinden itibaren iki aylık süre içinde ihraç edilmesi gerekir; bu süre istisnai hâllerde, süre dolmadan yapılan talep üzerine makul ölçüde uzatılabilir. Altı aylık bir süre öngörülmemiştir. İkame ürünlerin geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonuna girmesi, aynı ticari nitelik ve teknik özelliklere sahip olması gerekir; kullanılmış eşyanın yerine kullanılmış ikame ürün gelir, ancak garanti, kanuni yükümlülük veya imalat hatası nedeniyle bedelsiz verilen ikame ürün yeni olabilir. Gümrük Yönetmeliği'ne göre geçici ihraç

eşyasının serbest bölgeye alınması veya antrepoya konulması iki aylık süre şartını karşılar. Tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ve özel düzenlemelere tabi eşya dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın tamirinde gümrük idareleri standart değişime izin verir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 144/2, 145, 146; GY 413)

GK 133/1, 134/1-2; GY 386/1

91- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'ne göre; (K) firması, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik (X) firmasına ait bir makineyi 10.02.2027 tarihinde tescil edilen beyanname ile kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal etmiş ve makine aynı gün kendisine teslim edilmiştir. Makine bu tarihte serbest dolaşıma girmiş olsaydı alınacak ithalat vergileri toplamı 400.000 TL'dir. Firma rejimden yararlandığı her ay için alınması gereken vergiyi zamanında ödemiş, makineyi 25.06.2027 tarihinde tescil edilen beyanname ile serbest dolaşıma sokmuştur. 25.06.2027 tarihinde yürürlükte olan oranlara göre makinenin ithalat vergileri toplamı 480.000 TL'dir.

Buna göre serbest dolaşıma girişte tahsil edilecek ithalat vergileri (faiz hariç) kaç TL'dir?

A) 340.000
B) 352.000
C) 400.000
D) 408.000
E) 420.000

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Gümrük Kanunu'na göre kısmi muafiyetle geçici ithal edilen eşyadan, rejimden yararlandığı her ay için, geçici ithalat beyannamesinin tescil tarihinde serbest dolaşıma girseydi alınacak vergilerin %3'ü alınır ve bir aydan az süreler tam ay sayılır. Kısmi muafiyette gümrük yükümlülüğü geçici ithalat beyannamesinin tescil tarihinde başladığından vergiler bu tarihteki oran ve unsurlara göre hesaplanır; Gümrük Yönetmeliği'ne göre eşya serbest dolaşıma girerken aylık olarak tahsil edilen tutar dışında kalan ithalat vergileri alınır. 10.02.2027–25.06.2027 arası dört ay on beş gündür, yani beş ay sayılır: 400.000 × %3 × 5 = 60.000 TL ödenmiştir. Tahsil edilecek tutar 400.000 − 60.000 = 340.000 TL'dir. Dört ay saymak (352.000), ödenenleri düşmemek (400.000) veya serbest dolaşıma giriş tarihindeki 480.000 TL'yi esas almak (408.000 ve 420.000) hatalıdır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK 133/1, 134/1-2; GY 386/1)

GGT (Geçici İthalat) Seri No:4 m.6

92- Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4)'e göre ATA karnesi ile geçici ithal edilen eşya ile bu eşyaya verilecek yurtta kalma süresi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Sergi ve fuarlarda teşhir edilecek eşya – Geçici ithal tarihinden itibaren altı aydan az olmamak üzere
B) Sınır ticareti kapsamında getirilen arazide çalışmaya mahsus ekipman – Karnenin geçerlilik süresi kadar
C) Numuneler – Geçici ithal tarihinden itibaren altı aydan az olmamak üzere
D) Mesleki malzeme – Karne hamilince daha kısa süre talep edilmedikçe karnenin geçerlilik süresi kadar
E) Turistik tanıtım malzemesi – Karne hamilince daha kısa süre talep edilmedikçe karnenin geçerlilik süresi kadar

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4)'e göre sergi, fuar ve benzeri etkinliklerde kullanılacak eşyaya ve konteyner, palet, ambalaj, numune gibi ticari bir işlemle ilgili ithal edilen eşyaya geçici ithal tarihinden itibaren altı aydan az olmamak üzere yurtta kalma süresi verilir. Mesleki malzeme, eğitsel ve bilimsel eşya, yolcu zati eşyası, turistik tanıtım malzemesi gibi eşyaya ise karne hamili daha kısa süre istemedikçe karnenin geçerlilik süresi kadar süre verilir. Sınır ticareti kapsamında getirilen arazide çalışmaya mahsus ekipman faaliyet sona erer ermez yurt dışı edilmesi gerektiğinden bu genel kuralın dışında tutulmuş ve bu ekipmana karne hamilinin

talep ettiği süre kadar süre verileceği belirtilmiştir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GGT Geçici İthalat Seri No:4 m.6)

GİKY 154/8, 155/1-a, 155/1-ç, 156/1-a, 156/1-c

93- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin aşağıdaki durum – sonuç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Sertifikanın sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması – İptal
B) Beş yılda bir güncellenmesi gereken soru formunun süresinde gönderilmemesi – Belgeler ibraz edilinceye kadar askıya alma
C) Askıya alma ve uzatma sürelerinin sonunda kaybedilen sertifika koşullarının tekrar sağlanamaması – İptal
D) Yeni veya ilave koşulların verilen altı aylık süre içinde karşılanamaması – Geri alma
E) Adına düzenlenmiş sertifikanın başkası adına kullanılmasına izin verilmesi – İptal

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Yönetmeliğe göre sertifikanın yanlış veya eksik bilgilere ya da sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması ve sertifikanın veya kapsamındaki yetkilerin başkası adına kullanılması ya da kullanılmasına izin verilmesi iptal sebebidir. Ek-2 soru formu süresinde gönderilmezse sertifika belgeler ibraz edilinceye kadar askıya alınır. Yeni veya ilave koşullar için verilen altı aylık sürede koşullar karşılanamazsa sertifika geri alınır. Otuz günlük askı ve uzatma sürelerinin sonunda kaybedilen koşullar tekrar sağlanamamışsa sonuç iptal değil, sertifikanın geri alınmasıdır. Bu nedenle yanlış eşleştirme C seçeneğidir. (MD GİKY 154/8, 155/1-a, 155/1-ç, 156/1)

GY 24/1-a

94- Gümrük Yönetmeliği'ne göre onaylanmış kişi statüsü için aranan özel koşullardan dış ticaret performansına ilişkin koşul bakımından, ön inceleme sözleşmesinin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük on ikişer aylık iki dönem verileri aşağıda verilen firmalardan hangisi bu koşulu sağlar?

(Tutarlar ABD doları cinsindendir; ihracat tutarları FOB fiili ihracattır.)

A) (L): 1. dönem 3 milyon ihracat; 2. dönem 1,8 milyon ihracat; ithalatı yok
B) (M): 1. dönem 0,8 milyon ihracat ve 9 milyon ithalat; 2. dönem 1,2 milyon ihracat ve 8 milyon ithalat
C) (X): 1. dönem 2 milyon ihracat ve 4 milyon ithalat; 2. dönem 1,5 milyon ihracat ve 4 milyon ithalat
D) (K): 1. dönem 1,5 milyon ihracat ve 6 milyon ithalat; 2. dönem 1 milyon ihracat ve 6 milyon ithalat
E) (Y): 1. dönem 1 milyon ihracat ve 5,5 milyon ithalat; 2. dönem 2,1 milyon ihracat; ithalatı yok

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre dış ticaret performansı koşulu, ön inceleme sözleşmesinin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içinde on ikişer aylık iki dönemin her biri için ayrı ayrı ya asgari iki milyon FOB/ABD doları fiili ihracatla ya da asgari bir milyonu fiili ihracat olmak üzere ithalat ve fiili ihracat toplamının yedi milyon ABD dolarına ulaşmasıyla sağlanır. (K) firmasında birinci dönemde 1,5 milyon ihracatla toplam 7,5 milyon, ikinci dönemde 1 milyon ihracatla toplam 7 milyon olduğundan koşul her iki dönemde sağlanmıştır. (L) ikinci dönemde, (M) birinci dönemde bir milyon ihracat şartını, (X) ikinci dönemde, (Y) birinci dönemde iki ölçütü de karşılamamaktadır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GY 24/1-a)

GY 105/1-4

95- Gümrük Yönetmeliği'ne göre fikri ve sınai hakları ihlal ettiğinden şüphe edilen eşyanın kolaylaştırılmış imhasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İmha ile ilgili tüm masraflar eşya sahibinden alınır.

B) Kolaylaştırılmış imha ancak yetkili mahkemenin eşyanın sahte veya korsan olduğuna karar vermesinden sonra uygulanabilir.

C) Bozulabilir eşya için hak sahibinin dilekçe ve muvafakatnameyi ibraz süresi, tebliği takip eden on iş günüdür.

D) Eşya sahibinin mahkeme kararı olmaksızın imhaya karşı çıkması, kolaylaştırılmış imhanın uygulanmasına engel değildir.

E) İmha, gümrük idaresinin gözetimi ve hak sahibinin sorumluluğu altında gerçekleştirilir ve imha sırasında eşyadan gümrük idaresince numune alınır.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği'ne göre kolaylaştırılmış imha, şüpheli eşyanın mahkemede dava açılmaksızın veya mahkeme kararı beklenmeksizin imha edilebilmesidir. Hak sahibinin dilekçesi ile eşya sahibinin muvafakatnamesi, durdurma veya alıkoymanın tebliğini takip eden on iş günü, bozulabilir eşyada üç iş günü içinde ibraz edilmelidir. İmha gümrük idaresinin gözetimi ve hak sahibinin sorumluluğu altında yapılır, tüm masraflar eşya sahibinden değil hak sahibinden alınır ve imha sırasında numune alınır. Beyan sahibi, zilyet veya eşya sahibi mahkeme kararı olmaksızın imhaya karşı çıkarsa dava ve ihtiyati tedbir sürelerine ilişkin hükümler uygulanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GY 105/1-4)

Tahsilat Tebliği (Seri No:2) 17/1, 18/2, 20/1, 20/4, 23/4

96- 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri)'ne göre gümrük vergileri ve para cezalarının ödemesinin ertelenmesi ile tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gümrük Kanunu uyarınca tanınan on beş günlük ödeme süresi içinde talep edilmesi hâlinde ödeme, teminat alınmak şartıyla başvuru tarihinden itibaren otuz güne kadar ertelenebilir.

B) Tecil ve taksitlendirme başvurusu, alacağın ilgilisine tebliğinden itibaren haczedilen malların paraya çevrilmesi aşamasına kadar yapılabilir.

C) Azami tecil ve taksitlendirme süresi otuz altı aydır; borcun daha az sürede ödenebileceği kanaatine varılırsa daha az süreli tecil yapılabilir.

D) Tecil ve taksitlendirmeye ilişkin süre ve tecil faizi hesaplamalarında, talebin gümrük idaresince kabul edildiği tarih esas alınır.

E) Tecil ve taksitlendirme talebinin reddi hâlinde alacak, ret kararının tebliğinden itibaren azami otuz gün içinde tecil faizi uygulanarak ödenebilir.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Tahsilat İşlemleri Tebliğine göre tecil ve taksitlendirmeye ilişkin yazılı talebin ilgili gümrük idaresinin kaydına girdiği tarih, süre ve tecil faizi hesaplamalarına esas alınır; talebin idarece kabul edildiği tarih esas alınmaz. Buradaki tuzak, başvurunun idareye ulaştığı (kayda girdiği) an ile idarenin karar verdiği anın karıştırılmasıdır. Diğer ifadeler doğrudur: Gümrük Kanunu uyarınca on beş günlük ödeme süresi içinde talep edilirse ödeme teminatla başvuru tarihinden itibaren otuz güne kadar ertelenebilir; tecil başvurusu alacağın tebliğinden itibaren haczedilen malların paraya çevrilmesi aşamasına kadar yapılabilir; azami tecil ve taksitlendirme süresi otuz altı ay olup idare borcun daha kısa sürede ödenebileceği kanaatine varırsa daha az süreli tecil yapabilir; tecil talebi reddedilirse alacak ret kararının tebliğinden itibaren azami otuz gün içinde tecil faizi uygulanarak ödenebilir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tahsilat Tebliği Seri No:2 17/1, 18/2, 20/1, 20/4, 23/4)

GK 185/1; GY 486/1-b, c, ç, e, 486/2

97- Gümrük Yönetmeliğine göre, eşyanın gümrük kontrolünden yasadışı olarak çıkarılmasına teşebbüs olmaması, ilgili kişi tarafından kasten yapılmamış bulunması ve eşyanın durumunu düzenleyen tüm gerekli işlemlerin yerine getirilmesi koşuluyla, aşağıdakilerden hangisi gümrük yükümlülüğü açısından eşyanın tabi tutulduğu rejimin doğru işleyişini etkilemeyen ihmaller arasında yer almaz?

A) Transit rejimi altındaki eşyanın, varış gümrük idaresine sunulması için verilen süre aşılarak ilgili idareye sunulması

B) Gümrük antrepo rejimine tabi eşyanın, elleçleme izni için gerekli koşulların bulunması şartıyla önceden izin alınmaksızın elleçlemeye tabi tutulması

C) Serbest bölgede bulunan ithalat vergilerine tabi eşyanın kaybolması ve bu kaybın kanıtlanamaması

D) Geçici ithalat rejimine tabi eşyanın, bu kullanıma izin verilmesi için gerekli şartların olması koşuluyla izin belgesinde gösterilenden farklı şekilde kullanılması

E) Bir gümrük rejimine tabi tutulan eşyanın, gerekli işlemler yapılmadan serbest bölgeye konulması

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği, kasıt ve yasadışı çıkarma teşebbüsü bulunmaması ile gerekli işlemlerin yerine getirilmesi koşuluyla bazı ihmallerin rejimin doğru işleyişini etkilemediğini sayar: transit eşyasının varış idaresine süre aşılarak sunulması, elleçleme izni koşulları varken antrepodaki eşyanın izinsiz elleçlenmesi, izin koşulları varken geçici ithalat eşyasının izin belgesindekinden farklı kullanılması ve rejime tabi eşyanın gerekli işlemler yapılmadan serbest bölgeye konulması bunlardandır. Buna karşılık Gümrük Kanununa göre serbest bölgedeki eşyanın kaybolması ve bu kaybın kanıtlanamaması hâlinde eşya serbest bölgede tüketilmiş veya kullanılmış sayılır ve gümrük yükümlülüğü doğar; bu durum ihmaller listesinde yer almaz. Tuzak, 'serbest bölgeye konulma' ihmali ile 'serbest bölgede kayıp' hâlinin karıştırılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK 185/1; GY 486/1-b, c, ç, e)

GK 202/4, 205; GY 495/1-b, 495/3, 498/1

98- Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde teminata ilişkin olarak yapılan aşağıdaki konu – hüküm eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Teminat aranmayacak ve kısmi teminat uygulanacak hâlleri belirleme – Cumhurbaşkanı

B) Teminat mektubunun nakde dönüştürüleceğinin hak sahibine tebliği – yükümlülük süresinin bitiminden on gün önce

C) Gümrük vergileri için kabul edilecek teminatlar ve bunların değerlendirilmesi – 6183 sayılı Kanun hükümleri

D) Bankalarca verilen ve teminat olarak kabul edilecek teminat mektupları – süresiz olma

E) Yabancı paraların teminat olarak kabulünde değerin hesaplanması – T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre bir gümrük yükümlülüğü karşılığında alınan teminat mektubu, yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde takibe alınır ve mektubu veren hak sahibine yükümlülüğe ilişkin sürenin bitiminden yirmi gün önce tebligat yapılarak yükümlülüğünü yerine getirmezse mektubun nakde dönüştürüleceği bildirilir; süre on gün değildir. Diğer eşleştirmeler doğrudur: Gümrük Kanununa göre teminat aranmayacak ve kısmi teminat uygulanacak hâlleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir; gümrük vergileri için kabul edilecek teminatlar ve değerlendirilmesi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir; yabancı paraların T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden hesaplanan değeri üzerinden teminat olarak kabul edilmesi mümkündür; Gümrük Yönetmeliğine göre bankalarca verilen teminat mektuplarının alacak miktarını karşılayacak değerde ve süresiz olması gerekir. Tuzak, teminat mektubunun nakde dönüştürüleceğine ilişkin tebligatın yapılacağı yirmi günlük sürenin daha kısa bir süreyle karıştırılmasıdır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GK 202/4, 205; GY 495/1-b, 495/3, 498/1)

GK 177/4; Tasfiye Yön. 30/10

99- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Tasfiye Yönetmeliğinin tasfiyelik eşyanın teslimine ilişkin hükümlerine göre;

"Tasfiyelik hâle gelen eşyanın tespit ve tahakkuk belgeleri (…) içinde tasfiye idaresine intikal ettirilir. Tasfiye idaresi, tasfiyeye konu eşyayı (…) içinde teslim almakla mükelleftir. Ancak taşınması güç, masraflı, hacimce büyük, ekonomik olmayan, bekletilmeyecek veya özel tesis ve tertibat gerektiren eşya bulundukları yerde tasfiye edilir; yerinde tasfiye edilecek eşyanın tasfiye süresi (…) geçemez."

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) on gün – otuz gün – üç ayı

B) on beş gün – otuz gün – altı ayı

C) otuz gün – on beş gün – üç ayı

D) otuz gün – otuz gün – bir yılı

E) otuz gün – otuz gün – altı ayı

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Kanununa göre tasfiyelik hâle gelen eşyanın tespit ve tahakkuk belgeleri otuz gün içinde tasfiye idaresine intikal ettirilir ve tasfiye idaresi eşyayı otuz gün içinde teslim almakla mükelleftir. Tasfiye Yönetmeliği de tasfiyelik eşyanın belgelerin geliş tarihinden itibaren otuz gün içinde işletme müdürlüklerince teslim alınacağını; taşınması güç, masraflı, hacimce büyük, ekonomik olmayan, bekletilmeyecek veya özel tesis ve tertibat gerektiren eşyanın bulunduğu yerde tasfiye edileceğini ve yerinde tasfiye süresinin altı ayı geçemeyeceğini düzenler. On gün, işleticilerin tasfiye listesini gümrük müdürlüğüne gönderme süresidir; bu süre ile karıştırılmamalıdır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK 177/4; Tasfiye Yön. 30/10)

GK Geçici 6/2-c, 6/3, 6/8

100- Gümrük müşaviri (K)'nın takip ettiği bir işlemde sahte belgelere dayanılarak yanlış beyanda bulunulduğu, bu durumun (K)'nın bilgisi dışında olduğu, ancak bir araştırma sonucunda gerçek durumun öğrenilebileceği merkez denetim elemanlarınca rapora bağlanmıştır. (K) hakkında aynı nitelikteki bir durum nedeniyle daha önce de disiplin cezası uygulanmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun gümrük müşavirlerine ilişkin disiplin hükümlerine göre (K) hakkında öngörülen disiplin cezası ve bu cezayı vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kınama – yetkili gümrük başmüdürü

B) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma – Yüksek Disiplin Kurulu

C) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma – Merkez Disiplin Kurulu

D) Meslekten çıkarma – Yüksek Disiplin Kurulu

E) Kınama – Merkez Disiplin Kurulu

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Kanununun disiplin hükümlerine göre sahte belgelere dayanılarak yanlış beyanda bulunulduğu, bu durumun gümrük müşavirinin bilgisi dışında olduğu ancak bir araştırma sonucunda gerçek durumun öğrenilebileceği merkez denetim elemanlarınca rapora bağlanırsa müşavire ilk defasında kınama cezası verilir; bu hususun tekerrürü hâlinde geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. Olayda durum tekerrür ettiğinden ceza geçici alıkoymadır. Uyarma ve kınama cezalarını yetkili gümrük başmüdürü, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasını Merkez Disiplin Kurulu, meslekten çıkarma cezasını Yüksek Disiplin Kurulu verir. Kınama ilk fiil için öngörülen cezadır; meslekten çıkarma ise bu olay için öngörülmemiştir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK Geçici 6/2-c, 6/3, 6/8)

Konu Dağılımı

Konu	Soru
Tarife-Sınıflandırma	17
Kıymet	10
Menşe-STA	8
Transit-TIR-ATA	7
Vergi-Hesaplama	5
Antrepo-İşleticiler	5
İç Vergiler	4
Beyan-Serbest Dolaşım	4
Muafiyetler	4
Kambiyo	3
İhracat-Dış Ticaret Mevzuatı	3
İhracat-Geri Gelen	3
Posta-Kargo-Sınır Ticareti-Kumanya	3
GK-Genel	3
Yükümlülük-Teminat-Faiz-Geri Verme	3
Uluslararası Anlaşmalar-Kuruluşlar	2
DİR	2
Serbest Bölge-GSM-YGM	2
Kaçakçılık	2
Cezalar-İtiraz-Uzlaşma	2
Geçici İthalat	2
Teknik Düzenlemeler-Ürün Güvenliği	1
Diğer	1
İthalat Rejimi-Ticaret Politikası	1
HİR-GKAİR	1
Tasfiye	1
Gümrük Müşavirliği-Disiplin	1